課程名稱：保險法保險法B03

00:00:01 - 00:00:03
好，我們上課哈，來，麻煩你翻到這個

00:00:11 - 00:00:14
我們講到故意不賠的例外哈

00:00:20 - 00:00:20
好

00:00:37 - 00:00:38
麻煩你翻到48頁哈

00:00:38 - 00:00:42
故意不賠的例外，我們講了有兩個情形了

00:00:43 - 00:00:47
第一個是這個30條嘛,履行道德上的義務喔

00:00:48 - 00:00:53
第二個呢是兩年後被保險人故意自殺,能予以理賠的條款1092項

00:00:54 - 00:00:56
好,這兩個我們講過了

00:00:56 - 00:01:02
接下來麻煩你看48頁,第三個例外是強氣險的被保險人這個部分

00:01:02 - 00:01:02
喔

00:01:03 - 00:01:03
好

00:01:03 - 00:01:12
那強制險呢,我們可以看一下條文,在這個29條第一項的第三款的部分

00:01:12 - 00:01:21
他說被保險人有下列情事之一,導致被保險汽車發生汽車交通事故者呢

00:01:21 - 00:01:27
保險人呢,仍應依本法的規定呢,負這個保險給付的責任

00:01:27 - 00:01:34
但得在給付金額範圍內呢,以代位行使請求權人對被保險人之請求權

00:01:35 - 00:01:37
那其中第三款規定的是故意行為所致

00:01:38 - 00:01:38
OK

00:01:39 - 00:01:41
所以呢,我舉個例子你就懂了

00:01:42 - 00:01:44
我們說啊,這個

00:01:46 - 00:01:49
有個車主嘛,他的車子有保這個強制險

00:01:49 - 00:01:50
強制險,對不對

00:01:50 - 00:01:57
那之後呢,他開車在路上呢,看到旁邊的行人啊,是他的仇家

00:01:57 - 00:01:59
是他的仇家,有沒有?

00:01:59 - 00:02:08
那這個時候呢,這次如果放過他,對不對,下次不知道何年何月才會遇到這個仇家,對不對

00:02:09 - 00:02:16
所以他就開著這個被保險汽車呢,故意地去衝撞這樣的行人啊

00:02:17 - 00:02:18
導致他受傷了，對不對？

00:02:19 - 00:02:20
好了，那請問你啊

00:02:20 - 00:02:26
本案呢，這個車主，也就是強制險的被保險人，有沒有？

00:02:26 - 00:02:28
他是故意的，對不對？

00:02:28 - 00:02:29
故意的

00:02:29 - 00:02:31
那請問你強制險要不要賠？

00:02:33 - 00:02:34
讓您解惑

00:02:35 - 00:02:37
答案是要賠啊

00:02:37 - 00:02:38
要賠

00:02:38 - 00:02:43
只是賠完以後呢，這個車主啊會被誰告？

00:02:44 - 00:02:46
會被他的保險公司告

00:02:47 - 00:02:52
比如說保富邦產險的強制險，那他就會被富邦產險告

00:02:53 - 00:02:54
代位求償，這樣瞭解？

00:02:56 - 00:02:59
所以說這個是不是也是故意不賠的例外？

00:03:01 - 00:03:04
對啊，被保險人故意本來就不賠嗎？

00:03:04 - 00:03:06
可是強制險的處理是要不要賠？

00:03:06 - 00:03:11
要賠啊，只是賠完以後再對被保險人代位求償，不是嗎？

00:03:11 - 00:03:12
OK

00:03:12 - 00:03:14
那你要注意的是啊

00:03:14 - 00:03:16
強制險，強製法

00:03:16 - 00:03:19
針對所謂的故意的處理

00:03:19 - 00:03:23
不是隻有強製法29條第一項的第三款啊

00:03:23 - 00:03:26
你可以再參考下方啊

00:03:26 - 00:03:29
另外強製法28條第一項的第一款

00:03:29 - 00:03:33
有沒有，強製法28條第一項第一款

00:03:33 - 00:03:35
在這一段的倒數四行啊

00:03:35 - 00:03:43
受害人或其其他請求權人呢，有下列情事之一，導致被保險汽車發生

00:03:44 - 00:03:45
汽車交通事故者

00:03:46 - 00:03:48
保險人不負保險給付的責任

00:03:48 - 00:03:49
這是不賠的

00:03:49 - 00:03:50
這是不賠的

00:03:50 - 00:03:54
那其中第一款是不是就規定故意行為所致

00:03:55 - 00:03:55
對吧

00:03:55 - 00:03:56
這也是故意喔

00:03:56 - 00:03:57
舉個例子啊

00:03:58 - 00:04:00
我們說啊,有個乙啊

00:04:01 - 00:04:02
他久病厭世啊

00:04:03 - 00:04:04
久病厭世

00:04:04 - 00:04:05
不想活了對不對

00:04:06 - 00:04:13
所以呢,他現在看到這個甲駕駛的這個被保險汽車啊

00:04:13 - 00:04:15
欸,這樣開過來對不對

00:04:15 - 00:04:17
那乙嘛

00:04:17 - 00:04:19
久病厭世下呢

00:04:20 - 00:04:22
欸，他就忽然從巷口啊

00:04:23 - 00:04:24
跑出來讓甲撞

00:04:25 - 00:04:26
喔，那乙就受傷了

00:04:27 - 00:04:30
那這個時候請問你，強制險該如何處理？

00:04:31 - 00:04:31
哦

00:04:33 - 00:04:34
本案是誰故意？

00:04:34 - 00:04:36
本案不是被保險人故意喔

00:04:37 - 00:04:39
不是車主故意去撞乙，不是喔

00:04:39 - 00:04:40
是誰故意？

00:04:41 - 00:04:42
是受害人乙，有沒有

00:04:43 - 00:04:45
故意的從巷口跑出來讓甲撞？

00:04:46 - 00:04:48
所以這個時候呢

00:04:48 - 00:04:52
要適用的條文呢，是強製法28條第一項第一款，有沒有？

00:04:53 - 00:04:54
這個時候是不賠的，有沒有？

00:04:55 - 00:04:55
不賠的

00:04:56 - 00:04:56
所以

00:04:57 - 00:04:58
你有沒有發現

00:04:58 - 00:05:01
強制險針對故意的處理啊？

00:05:03 - 00:05:03
欸

00:05:13 - 00:05:16
如果是被保險人故意

00:05:16 - 00:05:21
那要適用強製法29第一項的第三款,有沒有

00:05:22 - 00:05:24
那如果是受害人故意

00:05:32 - 00:05:35
欸,那個時候要適用強製法

00:05:35 - 00:05:39
第一項的

00:05:39 - 00:05:41
第一款

00:05:41 - 00:05:41
對不對？

00:05:41 - 00:05:42
OK

00:05:42 - 00:05:44
好，那怎麼去理解這兩個條文啊？

00:05:45 - 00:05:52
那我們說，那就可以從這個強製法第一條揭櫫的這個立法目的來看

00:05:52 - 00:05:56
強製法第一條的規定它的立法目的

00:05:57 - 00:06:04
他說啊是為了使什麼呢，因為汽車交通事故呢，遭受傷害或死亡的受害人，有沒有？

00:06:05 - 00:06:07
能夠迅速獲得基本保障，有沒有？

00:06:07 - 00:06:12
並維護道路交通安全，特制定本法啦，對不對？

00:06:13 - 00:06:14
所以由此可以得知

00:06:16 - 00:06:23
這個強制險，被保險人，也就是這個車主，有沒有？

00:06:24 - 00:06:28
只是強制險的形式上的保護對象

00:06:29 - 00:06:31
有沒有，因為它是採責任保險的設計嘛

00:06:32 - 00:06:36
那責任保險的被保險人當然就是這個加害人，對不對？

00:06:36 - 00:06:43
但是強制險,這個被保險人,這個加害人,車主,只是怎樣呢?

00:06:44 - 00:06:47
他形式的保護對象嘛

00:06:48 - 00:06:49
他實質上要保護對象是誰?

00:06:52 - 00:06:52
理解嗎?

00:06:53 - 00:06:58
為什麼我們政府會規定呢,每一臺車子啊都要強制投保強制險?

00:06:58 - 00:06:59
為什麼？

00:07:00 - 00:07:00
目的何在？

00:07:01 - 00:07:04
目的是要保護誰？

00:07:04 - 00:07:05
受害人啊

00:07:06 - 00:07:08
對不對，要保護受害人

00:07:09 - 00:07:14
所以受害人才是強制險實質上的保護對象，瞭解？

00:07:14 - 00:07:18
這樣你有這個概念以後，你去看這兩個條文就能夠區別了嘛

00:07:19 - 00:07:22
所以如果是被保險人故意

00:07:23 - 00:07:24
要不要賠？

00:07:24 - 00:07:26
當然要賠啊

00:07:26 - 00:07:32
因為我們要保護，實質上保護對象不是被保險人嘛，我們實質保護對象是誰？強制險？

00:07:32 - 00:07:35
保護的是受害人嘛，是不是？

00:07:35 - 00:07:38
所以就算是背保險人故意，車主

00:07:38 - 00:07:38
故意

00:07:38 - 00:07:40
我們還是要怎樣？

00:07:40 - 00:07:41
保護受害人啊

00:07:41 - 00:07:42
瞭解

00:07:42 - 00:07:44
讓他可以拿到這個保險的給付，不是嗎？

00:07:45 - 00:07:48
所以這時候就要適用刑法29條第一項第三款

00:07:48 - 00:07:49
要不要賠？

00:07:49 - 00:07:50
還是要賠嘛

00:07:50 - 00:07:51
只是賠完以後呢

00:07:52 - 00:07:53
對被保險人代位求償

00:07:53 - 00:07:54
瞭解

00:07:54 - 00:07:56
那如果是受害人故意呢?

00:07:57 - 00:07:58
剛剛講的那個乙嘛

00:07:58 - 00:08:00
久病厭世有沒有？

00:08:00 - 00:08:02
故意的從巷口衝出來有沒有？

00:08:03 - 00:08:04
讓甲撞啊

00:08:04 - 00:08:05
行不行？

00:08:05 - 00:08:06
那這個時候呢

00:08:06 - 00:08:08
是受害人故意嗎？

00:08:08 - 00:08:12
那是不是就是強氣險實質上的保護對象的故意？

00:08:12 - 00:08:13
瞭解？

00:08:14 - 00:08:16
所以如果是實質上保護對象

00:08:17 - 00:08:19
受害人故意導致事故發生

00:08:19 - 00:08:22
那當然強制險的設計就會不賠嘛

00:08:22 - 00:08:24
這樣理解我的意思嗎？

00:08:24 - 00:08:27
就是說適用強製法28條第一項第一款

00:08:27 - 00:08:29
所以如果你有這個概念呢

00:08:29 - 00:08:34
你就會對這兩個條文的一個規範以及它的適用的情形呢

00:08:34 - 00:08:35
你就可以瞭解了

00:08:35 - 00:08:35
OK

00:08:36 - 00:08:36
好

00:08:36 - 00:08:37
我們就講到這邊喔

00:08:37 - 00:09:02
接下來

00:09:02 - 00:09:18
往下

00:09:19 - 00:09:19
往下

00:09:22 - 00:09:26
這個講完這個故意的概念了

00:09:27 - 00:09:29
講了包含原則跟這個例外的

00:09:29 - 00:09:29
對不對?

00:09:30 - 00:09:33
接下來我們要講的是這個49頁的下方

00:09:34 - 00:09:38
啊,這三種過失的概念應該是有吧

00:09:39 - 00:09:41
一個是民法的基本概念啦

00:09:41 - 00:09:42
OK

00:09:44 - 00:09:46
那這個重大過失我個人啊

00:09:46 - 00:09:48
都把它稱為羞羞臉的過失啊

00:09:49 - 00:09:50
原因是在於啊

00:09:51 - 00:09:53
你是欠缺一般人的注意嘛

00:09:53 - 00:09:54
代表什麼意思？

00:09:54 - 00:09:57
代表是不是everyone,everybody都可以notice

00:09:57 - 00:09:59
都可以注意到

00:09:59 - 00:10:01
就只有你沒注意到

00:10:01 - 00:10:02
你比較小嘛

00:10:02 - 00:10:03
是不是

00:10:03 - 00:10:04
所以我叫做羞羞臉的過失

00:10:04 - 00:10:05
是不是

00:10:05 - 00:10:06
好了

00:10:06 - 00:10:07
那麻煩你看條文

00:10:07 - 00:10:09
第二十九條的第二項

00:10:09 - 00:10:11
第二十九條第二項

00:10:11 - 00:10:12
他說啊

00:10:12 - 00:10:16
保險人對於要保人或被保險人的過失

00:10:16 - 00:10:19
所導致的損害是否應負賠償責任

00:10:19 - 00:10:21
對不對?

00:10:21 - 00:10:27
但出於要保人或被保險人之故意者不在此限

00:10:27 - 00:10:28
對吧？

00:10:29 - 00:10:30
那現在呢

00:10:30 - 00:10:50
我們要討論的是

00:10:50 - 00:11:14
重大過失的定位嘛

00:11:15 - 00:11:18
第一種界定當然就會認為

00:11:18 - 00:11:20
重大過失它還是什麼的一種？

00:11:21 - 00:11:24
重大過失它仍然是過失的一種嘛

00:11:24 - 00:11:25
是不是?

00:11:25 - 00:11:31
所以當然要定位是要適用29條第二項的本文

00:11:31 - 00:11:32
所以要賠

00:11:32 - 00:11:33
對吧?

00:11:33 - 00:11:37
這個題目啊,就是這個三不五十會考一下

00:11:37 - 00:11:38
那每次考幾乎都考兩個例子啊,幾乎都沒有變化

00:11:42 - 00:11:48
只要考到這兩個例子呢,基本上就會是在考重大過失理不理賠的問題啊,哪兩個例子啊

00:11:49 - 00:11:54
第一個是騎機車上高速公路

00:11:55 - 00:12:02
哦,我們說就算了,你是這個黃牌或紅牌的有沒有

00:12:03 - 00:12:07
你也只能騎上那裡，你也只能騎上快速道路喔

00:12:08 - 00:12:10
不能騎上國道的，在那邊

00:12:10 - 00:12:10
喔

00:12:11 - 00:12:11
好

00:12:15 - 00:12:16
我舉個例子啊

00:12:16 - 00:12:17
哎

00:12:17 - 00:12:22
這個有個紅牌機車的騎士有沒有

00:12:23 - 00:12:25
為了抗議政府怎樣

00:12:26 - 00:12:30
遲遲以安全的理由不願意開放重機騎上國道，對不對

00:12:30 - 00:12:34
所以他就故意的騎重機上國道

00:12:35 - 00:12:38
要showoff給政府看

00:12:39 - 00:12:41
其實是非常safe的，瞭解

00:12:41 - 00:12:41
啊

00:12:42 - 00:12:45
那其次呢，他就被這個高速行駛

00:12:46 - 00:12:49
後方的這個砂石車給追撞死掉了

00:12:50 - 00:12:50
哦

00:12:50 - 00:12:53
反而證明瞭政府決策的正確性喔

00:12:54 - 00:12:56
我個人是覺得虧爆

00:12:56 - 00:12:56
哦

00:12:57 - 00:12:57
好了

00:12:57 - 00:12:58
哎

00:12:58 - 00:12:58
這個請問你

00:13:02 - 00:13:05
他是不是故意騎重機上高速公路？是

00:13:06 - 00:13:07
但是你要注意這個問題喔

00:13:09 - 00:13:11
等不等於他故意自殺啊？

00:13:11 - 00:13:11
啊

00:13:12 - 00:13:15
他故意騎重機上高速公路，等不等於他故意自殺？

00:13:16 - 00:13:17
當然不等於啊，這兩回事嘛，是不是

00:13:19 - 00:13:20
對不對

00:13:20 - 00:13:24
他只是要證明給這個政府看，其實

00:13:25 - 00:13:26
是安全嗎

00:13:26 - 00:13:26
行不行？

00:13:27 - 00:13:30
除非你可以證明他就是要自殺了

00:13:30 - 00:13:33
否則，仍然不是故意的

00:13:34 - 00:13:37
你只能說政府都有在宣導嘛

00:13:38 - 00:13:40
機車不能上國道不是嗎?

00:13:41 - 00:13:45
所以他故意騎重機上高速公路的行為

00:13:46 - 00:13:50
導致他後來被砂石車追撞死亡，有沒有?

00:13:50 - 00:13:54
欸，他對事故的發生是具有什麼東西？

00:13:54 - 00:13:56
重大過失

00:13:56 - 00:13:56
這樣理解嗎？

00:13:57 - 00:13:58
要這樣去思考

00:13:59 - 00:14:01
第二個例子是穿越平交道

00:14:02 - 00:14:05
臺灣啊在這個鄉間有沒有，中南部的

00:14:05 - 00:14:09
是不是還有無人看守的柵欄式平交道？

00:14:11 - 00:14:11
有吧

00:14:12 - 00:14:12
日本也有啊

00:14:13 - 00:14:13
有沒有？

00:14:13 - 00:14:14
那個灌籃高手也是啊

00:14:14 - 00:14:15
不是嗎？

00:14:15 - 00:14:17
那個連倉那個地方,有沒有,行不行?

00:14:17 - 00:14:17
好

00:14:18 - 00:14:23
那你看喔,假設你就行經這種這種平交道有沒有

00:14:23 - 00:14:23
欸

00:14:25 - 00:14:30
就噹噹噹噹,有沒有,就那個柵欄就放下來,有沒有

00:14:30 - 00:14:32
正常人當然都會等嘛,對不對?

00:14:32 - 00:14:34
等火車過去嘛,對不對?

00:14:34 - 00:14:36
可是呢,如果你是莫文蔚呢?

00:14:37 - 00:14:37
莫文蔚

00:14:39 - 00:14:40
沒時間了

00:14:40 - 00:14:41
對不對，沒時間，行不行？

00:14:42 - 00:14:44
這時候怎麼辦？

00:14:45 - 00:14:46
放下來怎麼辦？

00:14:46 - 00:14:47
就拉起來就可以過了

00:14:48 - 00:14:49
有這麼難嗎？

00:14:49 - 00:14:49
行不行？

00:14:50 - 00:14:52
欸，結果你就拉起來要過嘛

00:14:52 - 00:14:56
結果呢，就被什麼呢，就被這個火車啊碾斃

00:14:57 - 00:14:57
碾斃

00:14:59 - 00:14:59
請問你？

00:15:00 - 00:15:02
他是故意穿越平交道沒有錯嘛

00:15:02 - 00:15:05
但是等不等於他故意要被火車輾斃？

00:15:05 - 00:15:07
哪有這兩回事吧，行不行？

00:15:07 - 00:15:09
他只是趕時間嘛

00:15:09 - 00:15:10
行不行？

00:15:10 - 00:15:15
所以他壓根兒也不想要被火車碾斃啊，行不行？

00:15:15 - 00:15:17
所以不能夠認為

00:15:18 - 00:15:20
他就是故意自殺嘛

00:15:20 - 00:15:20
是不是？

00:15:21 - 00:15:21
啊

00:15:21 - 00:15:22
你只能說什麼？

00:15:22 - 00:15:25
你只能說他故意穿越平交道的行為

00:15:25 - 00:15:26
導致他被火車碾斃，有沒有？

00:15:27 - 00:15:29
因為政府啊，是不是都有宣導啊

00:15:29 - 00:15:30
什麼事？

00:15:31 - 00:15:33
行經平交道啊

00:15:33 - 00:15:34
要做什麼三件事？

00:15:35 - 00:15:37
鏘鏘鏘，最好是啦

00:15:38 - 00:15:39
停看聽

00:15:39 - 00:15:39
瞭解？

00:15:40 - 00:15:41
哦，所以怎麼樣呢？

00:15:42 - 00:15:45
所以啊，他對於這個事故的發生

00:15:45 - 00:15:48
顯然我們可以認定有什麼過失？

00:15:48 - 00:15:49
重大過失

00:15:49 - 00:15:50
這樣理解嗎？

00:15:50 - 00:15:56
所以只要是這兩個例子就是在考這個重大過失理不理賠的問題

00:15:56 - 00:15:57
這樣理解?

00:15:57 - 00:15:59
好了,那學說上有沒有爭議?

00:15:59 - 00:15:59
有

00:16:00 - 00:16:01
還是有一些爭議

00:16:01 - 00:16:02
我們來看一下囉

00:16:02 - 00:16:07
第一種見解他認為是這位劉中老師的高見

00:16:08 - 00:16:09
他認為啊，重大過失

00:16:09 - 00:16:13
當然呢，是不賠的

00:16:14 - 00:16:16
重大過失是不賠的

00:16:16 - 00:16:16
啊

00:16:17 - 00:16:22
也就是他認為應該要跟這個故意做相同的評價啦

00:16:23 - 00:16:26
所以要適用29第二項的但書啊

00:16:26 - 00:16:27
所以是不賠的

00:16:27 - 00:16:27
瞭解?

00:16:27 - 00:16:28
OK

00:16:28 - 00:16:29
好了

00:16:30 - 00:16:32
那劉老師的這個見解的理由

00:16:32 - 00:16:33
我們來分析一下

00:16:34 - 00:16:36
第一個理由是啊

00:16:37 - 00:16:38
重大過失啊

00:16:38 - 00:16:40
如果理賠的話,有沒有?

00:16:40 - 00:16:43
就會違反了公共政策

00:16:43 - 00:16:44
簡單講

00:16:44 - 00:16:48
重大過失理賠的話，會違反公共政策

00:16:48 - 00:16:50
publicpolicy

00:16:50 - 00:16:51
公共政策

00:16:52 - 00:16:53
怎麼說呢？

00:16:53 - 00:16:54
我們說啊

00:17:04 - 00:17:05
人性啊

00:17:05 - 00:17:10
你覺得會不會因為有保險而容易鬆懈？

00:17:10 - 00:17:11
你覺得會不會？

00:17:11 - 00:17:12
人性

00:17:20 - 00:17:21
我舉個例子喔

00:17:21 - 00:17:25
你看喔，你剛買一部新車喔

00:17:26 - 00:17:29
那現在呢要去餐廳吃飯，有沒有？

00:17:30 - 00:17:31
要停車啊，對不對？

00:17:32 - 00:17:38
欸，那會不會因為你這臺新車啊，有沒有保竊盜險，有沒有？

00:17:38 - 00:17:42
而會有不同的一個停車地點的選擇，會不會？

00:17:44 - 00:17:50
喔，如果啊，欸，你沒有保竊盜險，有沒有，你會怎麼停，告訴我？

00:17:51 - 00:17:54
如果你沒有保竊盜險，新車喔

00:17:56 - 00:18:00
喔，你是不是會乖乖的停在那個收費的停車場

00:18:00 - 00:18:03
而且最好是有人看守的

00:18:04 - 00:18:04
對不對？

00:18:05 - 00:18:07
啊，但是如果你有保竊盜險呢？

00:18:08 - 00:18:09
你會怎麼停？

00:18:10 - 00:18:11
亂停

00:18:12 - 00:18:14
然後呢，免費的最好

00:18:15 - 00:18:16
你說會被偷呢？

00:18:16 - 00:18:17
被偷

00:18:18 - 00:18:20
哼，舊的不去，新的不來啊，不是嗎？

00:18:22 - 00:18:26
對不對，被偷保險公司理賠，剛好換新車，這樣你開心就好，行不行？

00:18:27 - 00:18:28
好啦

00:18:28 - 00:18:31
我的意思就是說，人性就是這樣嘛

00:18:32 - 00:18:32
對不對？

00:18:32 - 00:18:35
所以你有保險會不會反而容易疏懈?

00:18:37 - 00:18:38
這是人性

00:18:39 - 00:18:41
哦,所以如果重大過失理賠,會不會導致要保人更容易發生什麼過失?

00:18:46 - 00:18:53
如果重大過失理賠,那不是等於會讓要保人更容易發生重大過失嗎,不是嗎?

00:18:54 - 00:19:00
可是重大過失如果這麼輕易的在我們日常生活社會上演的話

00:19:01 - 00:19:03
你覺得對社會是好事嗎？

00:19:05 - 00:19:05
當然不是好事啊

00:19:06 - 00:19:12
欸，那是欠缺一般人的注意，everybody都可以notice，就你，你沒辦法notice，對吧？

00:19:13 - 00:19:13
行不行？

00:19:14 - 00:19:16
哦，是不是導致整個社會更不安全？

00:19:17 - 00:19:19
是不是違反了公共政策？

00:19:19 - 00:19:23
我覺得這個理由，真的有其寓意深長

00:19:23 - 00:19:24
是不是？

00:19:24 - 00:19:25
好

00:19:25 - 00:19:26
這是第一個理由

00:19:26 - 00:19:30
第二個理由是,如果重大過失理賠的話

00:19:30 - 00:19:32
會違反民法222

00:19:33 - 00:19:35
會違反民法222

00:19:36 - 00:19:37
OK

00:19:38 - 00:19:40
民法222知道嗎?

00:19:41 - 00:19:45
民法22條是說啊，故意或重大過失的責任啊

00:19:45 - 00:19:48
是不是不得預先免除？

00:19:48 - 00:19:49
有沒有這一條？

00:19:50 - 00:19:51
222

00:19:51 - 00:19:52
是不是？

00:19:52 - 00:19:53
對不對

00:19:54 - 00:19:56
所以呢,如果重大過失理賠呢

00:19:56 - 00:19:59
那無異於要被保險人是不是事先

00:19:59 - 00:20:01
就透過投保

00:20:02 - 00:20:07
事先是不是就免除了他的這個重大過失的責任

00:20:08 - 00:20:08
瞭解

00:20:09 - 00:20:13
那這樣不就違反了民法22條的立法精神嗎

00:20:13 - 00:20:14
是不是

00:20:57 - 00:20:58
懂喔

00:20:58 - 00:20:58
好

00:20:58 - 00:21:03
第三個理由啊,是跟海商法131條做比較

00:21:03 - 00:21:05
你說為什麼要講海商法131條

00:21:05 - 00:21:07
這個條文我們也曾經看過

00:21:07 - 00:21:10
海商法131條是對什麼險的規定?

00:21:12 - 00:21:13
但是啊,這個理由怎麼樣?

00:21:14 - 00:21:15
我馬上就可以回應啊

00:21:16 - 00:21:18
這個理由啊，顯不可採

00:21:18 - 00:21:20
為什麼顯不可採，原因很簡單

00:21:21 - 00:21:26
因為啊，海商法131是對海上保險的規範嘛，對不對？

00:21:27 - 00:21:29
而海上保險是典型的什麼保險？

00:21:31 - 00:21:34
海上保險呢,是典型的商人保險嘛,是不是?

00:21:35 - 00:21:40
商人保險,因為不論船東啊,貨主啊,都是商人嘛,是不是?

00:21:41 - 00:21:43
那商人呢,本來就具有什麼?

00:21:46 - 00:21:48
商人啊,就敢跳,是不是?

00:21:49 - 00:21:52
所以本來呢,就具有較高的注意能力嘛,是不是?

00:21:54 - 00:21:54
對啊

00:21:55 - 00:21:58
所以要求呢，他至少要進到一般人的注意

00:21:59 - 00:22:01
至少要沒有重大過失才能理賠嘛

00:22:02 - 00:22:04
反之如果重大過失不賠嘛

00:22:04 - 00:22:09
這樣的要求，對於商人來講，並不必不為過，對不對？

00:22:09 - 00:22:09
啊

00:22:11 - 00:22:11
但是

00:22:12 - 00:22:15
保險法所要規範的險種是什麼險種？

00:22:17 - 00:22:19
是消費者保險嗎，是不是？

00:22:20 - 00:22:21
消費者保險

00:22:21 - 00:22:21
哦

00:22:22 - 00:22:25
那那個地位的力就遠不及保險公司的情形嘛，是不是？

00:22:26 - 00:22:27
所以對消費者

00:22:28 - 00:22:29
的

00:22:29 - 00:22:30
普羅大眾

00:22:30 - 00:22:31
哦

00:22:32 - 00:22:34
你可以做相同的要求嗎？

00:22:35 - 00:22:36
有聽懂喔

00:22:36 - 00:22:37
他有這個能力嗎？

00:22:38 - 00:22:39
注意能力嗎？沒有嘛

00:22:39 - 00:22:39
普羅大眾

00:22:39 - 00:22:40
站了解

00:22:40 - 00:22:41
喔

00:22:42 - 00:22:42
所以我們認為啊

00:22:43 - 00:22:45
海商法131

00:22:45 - 00:22:47
對於海上保險的規定呢

00:22:47 - 00:22:48
對於

00:22:49 - 00:22:50
哦

00:22:50 - 00:22:52
保險法所規範的消費者保險的一個

00:22:53 - 00:22:54
這個

00:22:54 - 00:22:55
情形呢

00:22:55 - 00:22:56
是不具有什麼？

00:22:57 - 00:22:59
是不具有參考價值的瞭解

00:23:00 - 00:23:02
是不具有對照組的功能啊

00:23:04 - 00:23:05
理解

00:23:05 - 00:23:06
也就是不能說啊

00:23:06 - 00:23:07
海上一再怎麼規定

00:23:07 - 00:23:08
那保險法要做什麼規定

00:23:08 - 00:23:09
不可以

00:23:09 - 00:23:12
兩個沒有這個具有對照組參考價值啦

00:23:12 - 00:23:13
懂嗎？

00:23:13 - 00:23:14
OK

00:23:14 - 00:23:16
那學者多數說啊

00:23:16 - 00:23:18
跟食物見解都才在說？

00:23:19 - 00:23:23
學者多數說跟等一下會講的食物見解

00:23:23 - 00:23:24
都才肯定說

00:23:26 - 00:23:28
也就是重大過失賠不賠？

00:23:29 - 00:23:31
重大過失當然是要賠的

00:23:31 - 00:23:32
是要賠的

00:23:33 - 00:23:34
也就是

00:23:35 - 00:23:35
哦

00:23:36 - 00:23:39
在保險法29條第二項的定位上

00:23:39 - 00:23:41
它還是要定位為什麼東西？

00:23:42 - 00:23:45
還是要定位為是過失的一種啦

00:23:45 - 00:23:46
瞭解？

00:23:46 - 00:23:48
過失的一種喔

00:23:48 - 00:23:51
所以還是要適用29條第二項的本文喔

00:23:51 - 00:23:53
還是要賠的

00:23:56 - 00:23:57
還是要賠

00:23:59 - 00:24:00
好了

00:24:00 - 00:24:02
那我們來看一下理由喔

00:24:02 - 00:24:03
理由

00:24:04 - 00:24:04
OK

00:24:05 - 00:24:05
好了

00:24:05 - 00:24:06
我們說啊

00:24:06 - 00:24:07
欸

00:24:07 - 00:24:09
這個在民法上有沒有

00:24:11 - 00:24:14
重大過失是不是常跟故意是並列的?

00:24:14 - 00:24:15
對

00:24:15 - 00:24:17
民法確實是如此喔

00:24:20 - 00:24:21
舉例啊

00:24:21 - 00:24:22
剛剛不是講一個民法22嗎?

00:24:23 - 00:24:26
故意或重大過失的責任不得預先免除

00:24:27 - 00:24:29
是不是把重大過失跟故意是並列的

00:24:29 - 00:24:29
對不對?

00:24:30 - 00:24:31
好

00:24:31 - 00:24:32
再看民法410啊

00:24:34 - 00:24:35
民法410說啊

00:24:35 - 00:24:36
受任人怎麼樣呢?

00:24:37 - 00:24:39
僅就其故意或重大過失啊

00:24:40 - 00:24:40
欸

00:24:40 - 00:24:41
對受贈人啊

00:24:42 - 00:24:44
負給付不能的責任

00:24:44 - 00:24:44
對不對?

00:24:45 - 00:24:48
是不是也是重大過失跟什麼並列?

00:24:49 - 00:24:51
故意並列

00:24:51 - 00:24:52
沒有錯

00:24:52 - 00:24:56
在民法上的確常常是這樣的一個設計喔

00:24:57 - 00:24:58
但是

00:24:59 - 00:25:02
從我們保險法整體的立法技術來看呢

00:25:03 - 00:25:07
寫南保險法跟民法是不一樣的

00:25:07 - 00:25:08
是不一樣的

00:25:09 - 00:25:10
怎麼說呢

00:25:11 - 00:25:12
我請問你

00:25:12 - 00:25:16
我們前面是不是講過保險法一堆故意不賠的條文對吧

00:25:17 - 00:25:21
那保險法那些故意不賠的條文是不是都只有提到故意

00:25:24 - 00:25:27
是不是都沒有提到過失、重大過失都沒有

00:25:28 - 00:25:30
講的是故意的條文，都只有提到故意嘛

00:25:32 - 00:25:34
過失兩字是都看不到啦

00:25:35 - 00:25:35
對不對

00:25:36 - 00:25:37
好，再舉個例子

00:25:38 - 00:25:41
53條第二項的規定

00:25:41 - 00:25:43
53知道嗎？叫保險代位嘛

00:25:44 - 00:25:45
保險代位

00:25:47 - 00:25:54
本來你的車遭第三人撞毀的話,你保的車體險保險是會理賠給你嘛

00:25:55 - 00:25:59
但是理賠給你之後，是不是會對那個肇事的第三人代位求償？對吧？

00:25:59 - 00:26:00
這保險代位嗎？

00:26:01 - 00:26:03
可是你看53條第二項說：

00:26:04 - 00:26:05
可是如果這個第三人是什麼東西

00:26:06 - 00:26:09
是被保險人的家屬或受僱人嘛

00:26:10 - 00:26:11
原則上是不是就不能代位

00:26:11 - 00:26:12
我舉個例子

00:26:13 - 00:26:13
哦

00:26:13 - 00:26:16
比如說你現在的這個車損啊

00:26:16 - 00:26:17
是誰造成的

00:26:18 - 00:26:20
你的這個被保險汽車發生車損啊

00:26:21 - 00:26:25
是因為司機恍惚去衝撞電線桿而毀損啊

00:26:27 - 00:26:28
你理解我的意思嗎

00:26:29 - 00:26:29
哦

00:26:29 - 00:26:32
那因為你有保車體損失險嘛，所以我們會理賠嘛

00:26:33 - 00:26:33
那理賠以後呢

00:26:35 - 00:26:37
依照53條第一項是不是會有代位的問題

00:26:39 - 00:26:39
對啊

00:26:39 - 00:26:43
因為這個被保險也就是這個老闆嘛

00:26:44 - 00:26:46
對於那個闖禍的司機本來也可以求償啊，不是嗎

00:26:49 - 00:26:50
對不對

00:26:50 - 00:26:51
好了

00:26:52 - 00:26:52
那

00:26:52 - 00:26:53
現在可以嗎

00:26:53 - 00:26:54
欸

00:26:55 - 00:26:58
我們說因為這個第三人是被保險人的什麼人

00:26:59 - 00:26:59
家屬

00:27:02 - 00:27:04
受僱人啊，因為他司機不是嗎？

00:27:05 - 00:27:10
那考慮到這個司機啊，跟這個被保險具有經濟關係的共同性嘛

00:27:11 - 00:27:17
所以也就是說如果這個人被保是單位的話，他賠給幫事的錢，很有可能就是被保險出的嘛

00:27:18 - 00:27:21
那就失去保險在保護被保險人之意義嘛

00:27:22 - 00:27:29
形同把保險金放進被保險人的左口袋，再從被保險人的右口袋再把錢拿回來一樣嘛

00:27:30 - 00:27:30
瞭解

00:27:31 - 00:27:36
可是所以53條第二項的本文規定

00:27:36 - 00:27:41
原則上對受僱人家屬是不能代位的

00:27:41 - 00:27:42
對不對？

00:27:42 - 00:27:45
可是53條第二項有沒有但書？

00:27:47 - 00:27:48
有但書嗎？

00:27:49 - 00:27:50
但怎麼樣？

00:27:53 - 00:27:56
但如果這個家屬受僱人是故意的呢？

00:27:57 - 00:27:59
是不是就不再理賠？

00:28:00 - 00:28:02
是不是還是可以代位的，對不對？

00:28:03 - 00:28:04
沒錯吧

00:28:05 - 00:28:09
所以司機如果故意的把老闆的車給撞壞

00:28:12 - 00:28:15
是可以對司機代位求償，因為他是故意的瞭解

00:28:17 - 00:28:21
那53條第二項但書的這個故意，有沒有提到重大過失？

00:28:24 - 00:28:24
沒有嘛

00:28:25 - 00:28:32
是不是再度地印證在保險法，這個故意跟過失是不是截然二分？

00:28:34 - 00:28:34
對

00:28:35 - 00:28:39
有故意兩個字的條文，就沒有提到過失嘛

00:28:39 - 00:28:41
它是截然二分跟民法的考量

00:28:42 - 00:28:44
民法考慮是考慮重大過失的情節嘛

00:28:45 - 00:28:47
跟故意相去不遠，瞭解

00:28:47 - 00:28:52
所以在民法是常常把重大過失跟故意是並列在

00:28:53 - 00:28:54
同一個條文

00:28:54 - 00:28:55
在那邊

00:28:55 - 00:28:59
可是保險法的部分就是把故意跟過失夾二分

00:28:59 - 00:29:00
在那邊

00:29:00 - 00:29:05
所以重大過失在保險法就是還是一種過失嘛

00:29:05 - 00:29:11
所以當然要定位為過失而不是跟故意並列

00:29:11 - 00:29:13
這樣理解沒?

00:29:13 - 00:29:16
OK,所以重大過失當然呢

00:29:16 - 00:29:18
依照第二十九條第二項的本文

00:29:19 - 00:29:21
過失當然還是要賠

00:29:21 - 00:29:22
這樣瞭解嗎?

00:29:23 - 00:29:25
再來是第二個理由

00:29:25 - 00:29:29
第二個理由是啊,回應劉老師的什麼理由?

00:29:29 - 00:29:37
劉老師的理由不是說啊，如果重大過失理賠的話呢，就會抵觸哪一條的立法精神？

00:29:38 - 00:29:41
222不是嗎？

00:29:43 - 00:29:44
對吧，喔

00:29:44 - 00:29:46
好，但是呢

00:29:46 - 00:29:53
這個學者多數見解認為劉老師這個見解不對啦

00:29:54 - 00:29:54
不對

00:29:55 - 00:29:58
為什麼不對，我們來分析一下

00:29:58 - 00:29:59
第一個

00:30:00 - 00:30:04
這個條文是在限制什麼？

00:30:05 - 00:30:10
限制當事人約定的免除嘛

00:30:10 - 00:30:10
是不是？

00:30:11 - 00:30:12
約定的免除

00:30:13 - 00:30:17
而不是在限制所謂的法律規定嘛？

00:30:17 - 00:30:18
是不是？

00:30:19 - 00:30:22
那請問你29條第二項這個條文呢？

00:30:23 - 00:30:25
它是什麼性質你告訴我？

00:30:32 - 00:30:38
它是一個法律的規定不是嗎？

00:30:39 - 00:30:40
對不對？

00:30:41 - 00:30:47
所以22條是在限制當事人約定的免除，而不在限制法律規定嘛

00:30:48 - 00:30:53
那反正重大過失賠不賠，涉及的是29條第二項的一個解釋嘛

00:30:53 - 00:30:56
而29條第二項的性質為何？

00:30:57 - 00:31:00
它是一種當事人當不是嘛，它是法律規定法條欸，這樣瞭解？

00:31:02 - 00:31:03
哦，這第一個

00:31:04 - 00:31:04
第二個理由是什麼？

00:31:05 - 00:31:08
第二個理由啊，欸，是這個

00:31:13 - 00:31:15
222呢,是在說什麼呢?

00:31:15 - 00:31:18
是在啊,針對債務人

00:31:18 - 00:31:23
哦,他不能夠就自己的故意或過失

00:31:23 - 00:31:28
來與債權人約定排除債務不履行的責任

00:31:29 - 00:31:29
哦

00:31:30 - 00:31:32
我舉一個例子就懂了哦

00:31:33 - 00:31:35
欸，房屋買賣嘛

00:31:35 - 00:31:36
房屋買賣

00:31:37 - 00:31:41
那這個如果買賣合約呢

00:31:41 - 00:31:42
約定說

00:31:45 - 00:31:48
之後呢，縱然因為這個

00:31:48 - 00:31:56
這個出賣人,他的重大過失啊,導致這個給付不能

00:31:56 - 00:31:56
嗯

00:31:57 - 00:31:58
那這個

00:31:58 - 00:31:59
出賣人呢,也

00:32:01 - 00:32:03
免給付義務

00:32:04 - 00:32:08
喔，就是他不用對買受人負損害賠償的責任

00:32:09 - 00:32:10
瞭解喔

00:32:11 - 00:32:13
那這樣的一個買賣合約的約款

00:32:14 - 00:32:18
是不是等於就在免除出賣人債務人

00:32:20 - 00:32:25
他的什麼？重大過失的一個債務不履行的責任

00:32:25 - 00:32:26
行不行？

00:32:27 - 00:32:31
那這個時候就會依據嘛，說這個約定是不是無效？

00:32:32 - 00:32:33
因為

00:32:33 - 00:32:38
債務人故意或重大過失的都是不得預先約定免除，不是嗎？

00:32:39 - 00:32:40
瞭解

00:32:41 - 00:32:46
哦,所以債務人一定要就自己的故意或重大過失導致的債務不履負責嗎？

00:32:48 - 00:32:51
可是我請問你29條第二項

00:32:51 - 00:32:55
是在規範說保險人要不要就誰的過失來理賠？

00:32:55 - 00:32:56
是誰的過失？

00:32:57 - 00:32:58
是誰的重大過失？

00:32:58 - 00:33:03
要保人或被保險人，而不是保險人嘛

00:33:03 - 00:33:04
理解

00:33:04 - 00:33:09
所以29條第二項所涉及的是保險人要不要就他人

00:33:10 - 00:33:11
不是自己

00:33:11 - 00:33:11
是他人

00:33:11 - 00:33:17
他人就是指要保人或被保險人重大過失來負理賠的責任

00:33:17 - 00:33:17
不是嗎？

00:33:18 - 00:33:21
是不是他人的重大過失，而不是自己

00:33:21 - 00:33:22
理解

00:33:23 - 00:33:26
但民法24是針對這個

00:33:27 - 00:33:30
自己的重大過失要不要負債務責任嘛，行不行？

00:33:31 - 00:33:32
更何況

00:33:32 - 00:33:33
更何況

00:33:34 - 00:33:35
222

00:33:35 - 00:33:38
他規範的編制體例在哪個地方講話？

00:33:39 - 00:33:40
222

00:33:41 - 00:33:44
他的編制體例是規範在債總的什麼？

00:33:44 - 00:33:46
債總的第三節

00:33:47 - 00:33:49
債之效力的層次嘛

00:33:49 - 00:33:50
對吧

00:33:50 - 00:33:51
債之效力

00:33:51 - 00:33:53
債務不履行的層次

00:33:53 - 00:33:53
不是嗎？

00:33:55 - 00:33:57
但是29條第二項呢？

00:33:59 - 00:34:02
保險人要不要負理賠的責任？

00:34:03 - 00:34:06
這個是債之發生還是債之效力啊?

00:34:06 - 00:34:07
你想一下

00:34:09 - 00:34:11
保險公司為什麼要理賠?

00:34:13 - 00:34:17
是因為保險公司債務不履行,所以要負賠償責任嗎?

00:34:19 - 00:34:23
還是因為發生了保險契約所約定的事故?

00:34:23 - 00:34:24
所以要賠？

00:34:24 - 00:34:24
哪一個？

00:34:25 - 00:34:26
你仔細想一下喔

00:34:26 - 00:34:28
保險人為什麼要賠？

00:34:28 - 00:34:31
是因為保險公司債務不履行嗎？

00:34:31 - 00:34:33
所以要負賠償責任嗎？

00:34:33 - 00:34:33
是嗎？

00:34:35 - 00:34:39
還是因為發生了保險契約所約定的事故

00:34:41 - 00:34:44
保險人勇於承擔，積極負責要賠

00:34:45 - 00:34:47
當然是後者嘛，行不行？

00:34:48 - 00:34:53
所以司法第二項是再次發生的層次，還是再次效力的層次？

00:34:54 - 00:34:56
再次發生啊，這樣瞭解？

00:34:56 - 00:34:58
而不是再次效力嘛

00:34:59 - 00:35:03
所以這個，29條第二項跟民法22條啊

00:35:05 - 00:35:06
完全不同啊，瞭解？

00:35:07 - 00:35:09
相差十萬八千里啦，有沒有？

00:35:10 - 00:35:11
OK

00:35:11 - 00:35:15
好，第三個理由啊，一出來啊，我跟你講

00:35:17 - 00:35:18
肯定說就贏了

00:35:19 - 00:35:20
肯定說就贏了

00:35:25 - 00:35:26
哦，第三個理由

00:35:27 - 00:35:29
欸，是什麼理由？

00:35:29 - 00:35:34
哦，就是基於保險的真諦

00:35:34 - 00:35:36
來，保險真諦八個字來，哪八個字？

00:35:41 - 00:35:44
消化損失分散風險嗎？

00:35:44 - 00:35:44
信不信？

00:35:46 - 00:35:48
對吧，消化損失分散風險嗎？

00:35:49 - 00:35:49
好

00:35:50 - 00:35:56
所以，遇到了保險企業所約定的事故發生

00:35:57 - 00:36:00
保險人原則上該賠還是不該賠，告訴我

00:36:05 - 00:36:07
原則上當然應該要賠啊，不是嗎？

00:36:10 - 00:36:14
人家投保，付給你保險公司保費

00:36:15 - 00:36:16
目的何在？

00:36:19 - 00:36:24
是不是就希望你能夠幫他消化損失分散危險？

00:36:37 - 00:36:37
瞭解

00:36:38 - 00:36:41
所以遇到了保險契約所約定的事故發生

00:36:42 - 00:36:45
所導致的損失，原則上當然應該要理賠嘛

00:36:46 - 00:36:48
所以故意不賠是不是例外

00:36:50 - 00:36:52
那你不是才剛學完嗎

00:36:52 - 00:36:55
例外要不要從嚴解釋

00:36:56 - 00:36:58
不可以擴張解釋不是嗎

00:37:00 - 00:37:07
所以怎麼可以把這種故意不賠的理由,還把它擴張到連重大過失也不賠

00:37:07 - 00:37:07
你乾脆都不要賠好了啦

00:37:10 - 00:37:12
瞭解我的意思

00:37:12 - 00:37:14
你不覺得這個理由一出來,他是不是就贏了

00:37:16 - 00:37:18
重大過失就是要賠嘛

00:37:19 - 00:37:20
故意才不賠

00:37:20 - 00:37:21
重大過失還是要賠嘛

00:37:22 - 00:37:22
瞭解

00:37:24 - 00:37:26
至於啊，第四個理由啊，是錯的

00:37:28 - 00:37:30
肯定說的第四個理由是錯的

00:37:30 - 00:37:34
但是瑕不掩瑜啊，因為他第幾個理由就已經贏了

00:37:35 - 00:37:37
第三個理由已經出來就

00:37:37 - 00:37:38
就贏了啦

00:37:38 - 00:37:39
第四個理由說是錯的，瑕不掩瑜

00:37:40 - 00:37:42
第四有什麼錯，我解釋一下啊

00:37:43 - 00:37:47
第四個理由是要回應劉仲敬老師的第幾個理由

00:37:48 - 00:37:50
是要回應啊，劉仲敬老師的第一個理由

00:37:52 - 00:37:53
第一個理由

00:37:53 - 00:37:55
違反重大事理會違反公共政策嘛

00:37:55 - 00:37:56
他說不會啦

00:37:58 - 00:37:59
為什麼不會啦

00:37:59 - 00:38:00
他說啊

00:38:00 - 00:38:01
因為啊

00:38:02 - 00:38:04
保險有什麼的漏洞

00:38:05 - 00:38:09
保險有保險利益存在的這個要求嗎

00:38:10 - 00:38:12
一定要保險才投保不是嗎

00:38:13 - 00:38:14
為什麼

00:38:14 - 00:38:14
你對你剛買的新車

00:38:14 - 00:38:16
可以投保車體損失險，是因為你對

00:38:17 - 00:38:19
這部新車你有什麼權

00:38:20 - 00:38:23
你有所有權的厲害關係，所有權的保險利益嘛，是不是

00:38:24 - 00:38:25
所以才可以投保啊

00:38:26 - 00:38:28
所以投保以後這臺車怎麼樣

00:38:29 - 00:38:30
欸

00:38:30 - 00:38:33
這個發生車損有沒有

00:38:35 - 00:38:37
保險公司會理賠嗎？

00:38:37 - 00:38:46
那這個保險金是變成在填補損害，而不是讓保戶獲取意外之財

00:38:47 - 00:38:48
當然啦

00:38:49 - 00:38:52
因為車主你可以投保是因為你有所有權的保險利益嘛

00:38:52 - 00:38:53
所以事故發生

00:38:54 - 00:38:54
請問你

00:38:55 - 00:38:56
你的保險權益是不是有被破壞？

00:38:57 - 00:38:58
當然啦

00:38:58 - 00:38:59
車損啊

00:38:59 - 00:38:59
不是嗎？

00:39:01 - 00:39:06
所以這時候你拿到保險給付，也只是在填補你的損失而已嘛

00:39:07 - 00:39:09
而不是讓你獲取意外之財，是不是？

00:39:10 - 00:39:12
所以你不會有不當得利嘛

00:39:12 - 00:39:19
所以沒有不當得利，當然就不會有啊，所謂的道德危險嘛

00:39:20 - 00:39:25
所以劉宗榮老師說重大過失理賠的話會違反公共政策有沒有？

00:39:25 - 00:39:29
顯然是沒有道理的理由啦

00:39:30 - 00:39:31
但是我跟你講啊

00:39:31 - 00:39:32
這分明就是什麼？

00:39:32 - 00:39:33
雞同鴨講

00:39:34 - 00:39:35
雞同鴨講

00:39:35 - 00:39:36
怎麼說？

00:39:36 - 00:39:38
因為啊，保險學上

00:39:38 - 00:39:46
針對保險，保險這個制度可能引發的危險啊，有提出兩種危險喔

00:39:48 - 00:39:49
一種啊，叫做道德風險

00:39:50 - 00:39:52
道德風險

00:40:11 - 00:40:14
一種是心理危險

00:40:31 - 00:40:34
什麼叫道德風險，那個英文很像啊

00:40:38 - 00:40:40
就差在這個有沒有這個E啊

00:40:41 - 00:40:45
所以道德風險，道德風險講的就是故意啦

00:40:46 - 00:40:47
故意

00:40:47 - 00:40:48
啊，故意

00:40:50 - 00:40:55
保險因為有保險力的控制，所以的確可以防止道德風險

00:40:55 - 00:40:56
沒錯吧

00:40:57 - 00:41:06
你覺得車主針對他的愛車啊，投保車體損失險之後呢，會不會故意的把車開去衝撞電線桿造成車損，你覺得有這麼笨的車主嗎？

00:41:08 - 00:41:11
你說怎麼不會呢，他可以拿到保險理賠啊

00:41:11 - 00:41:12
白痴

00:41:14 - 00:41:22
你雖然可以拿到保險金，但是這筆保險金也在幹嘛而已，以在填補你的損失而已啊，你無利可圖欸

00:41:23 - 00:41:24
理解

00:41:24 - 00:41:26
那無利可圖有人會故意去做嗎？

00:41:29 - 00:41:30
除非腦殘

00:41:31 - 00:41:31
是不是

00:41:32 - 00:41:32
是不是

00:41:32 - 00:41:37
對吧，所以因為保險有保險力的控制，所以絕對可以防止道德風險，懂嗎？

00:41:38 - 00:41:39
那什麼叫心理風險？

00:41:40 - 00:41:42
心理危險講的是疏解嘛，疏解啦

00:41:43 - 00:41:48
你會因為保險而鬆懈，疏解在那裡，所以我請問你

00:41:53 - 00:41:55
劉仲敬老師講的是什麼危險？

00:41:56 - 00:42:02
他說劉仲敬老師理賠的話，會反而導致社會上更容易發生被綁架的故事嘛

00:42:02 - 00:42:04
這樣違反公共秩序

00:42:04 - 00:42:04
人家講的是什麼？

00:42:05 - 00:42:07
心理危險嘛

00:42:08 - 00:42:08
那現在呢？

00:42:09 - 00:42:12
肯定說的大多數學者卻拿什麼回應

00:42:13 - 00:42:16
保險給付沒有道德風險啊

00:42:16 - 00:42:18
因為保險有保險理賠控制嘛

00:42:18 - 00:42:22
所以導致保險給付多在填補損失，而不是獲取意外之財啊

00:42:23 - 00:42:23
哦

00:42:23 - 00:42:28
那無利可圖之下呢，是不是就不會有道德風險

00:42:29 - 00:42:31
理解了,所以你說是不是雞同鴨講

00:42:31 - 00:42:34
人家跟你講心理危險,你現在回應說沒有道德危險

00:42:34 - 00:42:35
北七

00:42:37 - 00:42:38
雞同鴨講啊

00:42:38 - 00:42:39
這樣瞭解沒?

00:42:39 - 00:42:43
但是啊我跟你講,這個理由算是錯的,但是瑕不掩瑜

00:42:43 - 00:42:43
懂嗎？

00:42:43 - 00:42:46
因為肯定說的哪個理由已經完勝了

00:42:48 - 00:42:51
肯定說的第三個理由已經完勝了

00:42:51 - 00:42:52
這樣瞭解了嗎？

00:42:53 - 00:42:54
OK,所以重大過失是要理賠的

00:42:54 - 00:43:01
重大過失的定位要定位為29條第二項本文的過失還是但書的故意

00:43:01 - 00:43:02
講話

00:43:04 - 00:43:09
重大過失當然是要定位為29條第二項本文的過失的概念，所以要賠

00:43:09 - 00:43:10
懂嗎？

00:43:10 - 00:43:13
那我們參考實務的見解，實務的見解

00:43:13 - 00:43:15
麻煩您參考一下51頁

00:43:15 - 00:43:16
有沒有?

00:43:16 - 00:43:18
第四段,食物見解

00:43:19 - 00:43:24
72年5月司法業務研究會第三期的見解

00:43:26 - 00:43:31
本例呢,某甲行經火車平交道柵欄以下

00:43:31 - 00:43:36
火車已行進，人冒險穿越平交道

00:43:37 - 00:43:39
被火車撞傷致死了

00:43:39 - 00:43:42
甲雖然有重大過失，但是要不要賠？

00:43:43 - 00:43:44
還是要賠喔

00:43:45 - 00:43:51
以及最高法院，90年臺上1257號的判決

00:43:51 - 00:43:57
本案被保險人是故意騎機車上高速，後來被後方來車追撞死亡喔

00:43:58 - 00:44:02
那我們說過啊，故意騎上高速公路不代表他故意要自殺

00:44:02 - 00:44:03
行不行？

00:44:03 - 00:44:07
所以他後來被追撞死亡，仍然是屬於意外

00:44:09 - 00:44:12
你只能說政府都有宣導嘛

00:44:12 - 00:44:14
機車不能上高速公路

00:44:14 - 00:44:14
有沒有？

00:44:15 - 00:44:22
所以他故意騎機車上高速，導致後來被後方來車追撞死亡啊

00:44:23 - 00:44:26
他顯然對事故的發生具有什麼過失？

00:44:26 - 00:44:27
講話

00:44:28 - 00:44:30
重大過失瞭解

00:44:31 - 00:44:33
賠不賠，結論賠不賠？

00:44:35 - 00:44:37
賠啊，要賠啦，瞭解

00:44:41 - 00:44:45
OK，所以這是我們所做的說明啊，麻煩你要注意一下囉

00:44:47 - 00:44:48
好，就提到這邊

00:45:00 - 00:45:02
再來我們看63頁了，我們看63頁

00:45:12 - 00:45:15
危險的五大特徵

00:45:16 - 00:45:18
哪五大啊，第一個是可能嘛

00:45:19 - 00:45:21
第二個呢是主觀不確定，對不對？

00:45:22 - 00:45:23
51條有沒有印象啊？

00:45:23 - 00:45:25
第三個是非故意，對吧？

00:45:26 - 00:45:26
非故意啊

00:45:27 - 00:45:31
第四個是合法行為所促成，對不對？

00:45:31 - 00:45:36
好，那我們現在再來講第四個特徵，合法行為所促成的啊

00:45:36 - 00:45:38
來往下看內容啊

00:45:38 - 00:45:41
我們說保險法上的危險必須是合法行為所促成

00:45:42 - 00:45:49
所以違法行為所促成的風險是不能夠成為投保的課題理賠的對象,OK

00:45:50 - 00:45:52
舉例來講啊

00:45:52 - 00:45:54
走私毒品有沒有

00:45:54 - 00:45:57
是不是有被警察查獲的風險

00:46:00 - 00:46:00
對吧

00:46:00 - 00:46:05
因為一旦被警察查獲啊，這個毒品是不是也會沒收銷毀嘛，信不信

00:46:06 - 00:46:06
啊

00:46:07 - 00:46:10
那這個歹徒是不是也會有損失

00:46:14 - 00:46:16
毒品有沒有本錢啊

00:46:17 - 00:46:23
還是有本錢的嘛，雖然他的獲利跟本錢不成比例沒有錯嘛，但是他還是有本錢的啊，不是嘛，也會有損失啊

00:46:24 - 00:46:24
哦

00:46:25 - 00:46:26
好了，那

00:46:27 - 00:46:30
假設有一次啊，歹徒啊，覺得風險好高喔，有沒有，想要去投保啊，因為如果真的不幸被抓到，有沒有

00:46:35 - 00:46:39
沒收銷毀所有損失，還可以保險理賠啦，對不對，填補這個損失啦

00:46:40 - 00:46:43
好,就去跟富邦產險投保啦

00:46:44 - 00:46:46
好了,那我請問你

00:46:46 - 00:46:49
當食物中毒這種機率微乎其微嘛,因為等於呢

00:46:50 - 00:46:52
是要保險公司做假帳嘛

00:46:53 - 00:46:53
對

00:46:55 - 00:46:58
好了，那事實上我們說，在保險的理論上也是不行的

00:46:59 - 00:47:00
為什麼不行？

00:47:03 - 00:47:07
因為這是違法行為所促成的風險嘛

00:47:08 - 00:47:09
喔

00:47:09 - 00:47:19
所以，違反保險法上危險的概念必須是合法行為所促成才可以嘛，違法行為所促成的風險

00:47:22 - 00:47:25
是不能夠成為投保的課題、理賠的對象的，瞭解

00:47:27 - 00:47:27
哦

00:47:27 - 00:47:29
所以啊，由這段文字可以得知有沒有？

00:47:30 - 00:47:32
我們這邊講的合法違法有沒有？

00:47:33 - 00:47:34
指的是什麼不法？

00:47:34 - 00:47:37
你也知道不法，從廣義來講是不是有三種不法，哪三種？

00:47:43 - 00:47:43
欸

00:47:43 - 00:47:47
形式不法、民事不法跟行政不法，對不對？有這三種不法嗎？

00:47:47 - 00:47:49
那由剛剛前面所論述的可以得知

00:47:49 - 00:47:53
這邊的不法指的是什麼不法？形式不法嘛，形式不法瞭解

00:47:53 - 00:47:53
哦

00:47:53 - 00:48:00
我們為什麼要求這樣的這個特徵,原因就是怕什麼呢,怕保險變成犯罪的後盾啊

00:48:00 - 00:48:05
反而引致犯罪,破壞公序良俗啦,是不是,因為走私毒品如果可以

00:48:17 - 00:48:21
針對被查獲的風險去投保的話

00:48:21 - 00:48:26
那投保後歹徒是不是會更肆無忌憚地去走私毒品?

00:48:27 - 00:48:28
保險就變成犯罪的溫床啊

00:48:29 - 00:48:31
是反而引致的犯罪行為發生

00:48:32 - 00:48:33
這樣會破壞公序良俗，這樣瞭解？

00:48:34 - 00:48:34
OK

00:48:35 - 00:48:37
所以我們這邊講的不法是刑事不法

00:48:37 - 00:48:42
不包含民事或者是行政不法的概念，這樣瞭解？

00:48:42 - 00:48:43
OK

00:48:44 - 00:48:44
好

00:48:45 - 00:48:47
我們說，這樣的一個特徵

00:48:48 - 00:48:49
合法行為所促成

00:48:50 - 00:48:53
跟前面剛講完的那個非故意的特徵有沒有？

00:48:53 - 00:48:54
這兩個啊

00:48:55 - 00:48:56
是截然可分的

00:48:56 - 00:48:59
你不要都傻傻分不清啊

00:48:59 - 00:48:59
行不行？

00:49:00 - 00:49:00
哦

00:49:02 - 00:49:03
舉例來講啊

00:49:03 - 00:49:03
欸

00:49:05 - 00:49:09
這個走私毒品啊,被警察查獲的風險啊

00:49:10 - 00:49:14
之所以不能夠成為投保的課題理賠的對象，有沒有?

00:49:15 - 00:49:17
是因為歹徒故意導致事故發生嗎?

00:49:18 - 00:49:21
是因為歹徒故意導致事故發生的嗎?

00:49:21 - 00:49:24
就是非故意的這個特徵抵觸嗎?

00:49:24 - 00:49:25
當然不是嘛

00:49:26 - 00:49:28
我請你，就算真的被警察查獲

00:49:29 - 00:49:31
這些歹徒第一個反應是什麼？

00:49:31 - 00:49:32
哇靠

00:49:33 - 00:49:34
哇靠什麼意思？

00:49:34 - 00:49:35
我的老天

00:49:36 - 00:49:38
哇靠是我的老天，行不行？

00:49:39 - 00:49:41
Todayisn'tmyday嘛

00:49:42 - 00:49:42
對吧

00:49:42 - 00:49:44
也就是這個歹徒是不是

00:49:45 - 00:49:45
哦

00:49:46 - 00:49:46
也

00:49:47 - 00:49:49
絕對不想要被警察逮到

00:49:49 - 00:49:50
不是嗎？

00:49:50 - 00:49:51
行不行？

00:49:52 - 00:49:52
哦

00:49:53 - 00:49:57
所以呢，不是因為故意的原因才不能成為投保客理賠的對象，對吧？

00:49:58 - 00:50:00
純粹是因為什麼講的話？

00:50:04 - 00:50:09
純粹是因為這樣的風險是什麼所促成？

00:50:10 - 00:50:12
違法行為所促成，這樣瞭解嗎？

00:50:14 - 00:50:15
喔，所以危險的這個違法行為所促成的特徵，要跟前面的非故意的特徵，是要截然劃分的，是可以分得很清楚的，這樣理解嗎？

00:50:26 - 00:50:27
OK，好，那請現在我們再來再看一下那個題組的部分啊，麻煩你看一下65頁，65頁

00:50:40 - 00:50:45
好，我們來看一下這個練習題啊，綜合的題目啊

00:50:45 - 00:50:52
甲跟乙產險公司投保任意汽車第三人責任險與傷害險，傷害險的部分有指定丁為受益人，回答第一小題

00:50:54 - 00:51:00
甲開車時因為過失，過失圈起來啊，將丙撞死，撞死圈起來啊

00:51:00 - 00:51:02
請問乙可不可以拒絕理賠？

00:51:02 - 00:51:07
你說這題目喔，soeasy啦，是不是？

00:51:07 - 00:51:10
哦，因為你題目就寫明他是故意還過失？

00:51:11 - 00:51:15
過失啊，你前面就只有說故意不賠，過失要賠啊，那過失，那當然還是要賠，結束

00:51:16 - 00:51:17
傻孩子

00:51:18 - 00:51:22
這個題目不是隻有牽涉到故意過失的問題，瞭解？

00:51:23 - 00:51:25
在牽涉我們現在要講的概念呢

00:51:27 - 00:51:30
保險法的危險必須是什麼危險？

00:51:31 - 00:51:33
合法行為所促成的危險吧，是不是？

00:51:35 - 00:51:37
我請問你，本案呢？

00:51:37 - 00:51:39
甲就只有民事責任嗎？

00:51:41 - 00:51:42
甲就只有民事責任嗎？

00:51:43 - 00:51:43
沒有吧

00:51:45 - 00:51:46
他們過失致死的問題

00:51:49 - 00:51:52
有啊，有構成刑法上的過失致死罪呢，是不是？

00:51:56 - 00:51:57
瞭解

00:51:57 - 00:52:06
所以本案要考慮的是保險公司可不可以主張什麼？哎，這是從事犯罪行為所致的事故嗎？

00:52:08 - 00:52:10
因為你這個構成過失致死罪啊

00:52:11 - 00:52:12
所以當然是不賠啊

00:52:12 - 00:52:13
是不是?

00:52:13 - 00:52:13
哦

00:52:14 - 00:52:14
好

00:52:15 - 00:52:19
因為保險所稱的危險必須是合法行為所受的風險嘛

00:52:19 - 00:52:19
是不是？

00:52:19 - 00:52:20
哦

00:52:20 - 00:52:22
好了，但是我們要說明的是啊

00:52:23 - 00:52:24
欸，這個

00:52:27 - 00:52:32
保單條款上的犯罪行為或保險法法條上的犯罪行為的概念呢

00:52:33 - 00:52:37
欸,除了故意犯罪行為有涵蓋外

00:52:38 - 00:52:39
有沒有包含什麼講法?

00:52:40 - 00:52:44
有沒有包含過失犯罪行為啊

00:52:44 - 00:52:46
這才是重點嘛

00:52:46 - 00:52:46
是不是？

00:52:47 - 00:52:48
有聽懂嗎？

00:52:48 - 00:52:51
保單條款上的犯罪行為

00:52:52 - 00:52:54
或者是保險法法條的犯罪行為

00:52:54 - 00:52:55
喔

00:52:55 - 00:53:02
欸，它的內涵，它的內容，除了有包含故意犯罪行為以外

00:53:03 - 00:53:06
有沒有包含過失犯罪行為的概念，瞭解？

00:53:06 - 00:53:08
那結論我們要告訴你

00:53:09 - 00:53:12
哦，保單條款的犯罪行為的概念

00:53:12 - 00:53:17
或保險法法條上的犯罪行為概念呢，都只有包含什麼東西？

00:53:18 - 00:53:22
都只有包含故意犯罪行為

00:53:22 - 00:53:24
都不包含什麼概念？

00:53:28 - 00:53:31
都沒有包含過失犯罪行為的概念

00:53:31 - 00:53:32
這樣瞭解？

00:53:33 - 00:53:34
OK喔

00:53:34 - 00:53:35
哦，那理由我們來看一下

00:53:35 - 00:53:36
兩個理由喔

00:53:38 - 00:53:39
第一個理由啊

00:53:39 - 00:53:39
欸

00:53:42 - 00:53:42
我們說啊

00:53:43 - 00:53:47
為什麼保險的危險必須是合法行為所促成?

00:53:48 - 00:53:53
原因就在於，我們要避免保險變成犯罪的後盾嘛

00:53:53 - 00:53:54
而引致犯罪

00:53:55 - 00:53:57
反而破壞了公序良俗嘛

00:53:57 - 00:53:58
是不是？

00:53:58 - 00:53:59
好

00:53:59 - 00:54:01
但是我請問你

00:54:03 - 00:54:08
是不是隻有可能發生利用保險去從事故意犯罪？

00:54:08 - 00:54:11
比如說走私毒品被起查抄，如果可以投保，他是不是就會因為有投保了去

00:54:15 - 00:54:18
反而更去走私毒品，是不是？

00:54:19 - 00:54:21
更故意的去走私毒品嘛,對不對?

00:54:22 - 00:54:28
有沒有可能利用保險去從事過失犯罪,這個是不可能的事情嗎?

00:54:30 - 00:54:31
因為這是矛盾的啊

00:54:32 - 00:54:36
因為「利用」兩個字本身是不是就彰顯他是故意的行為？

00:54:37 - 00:54:38
「利用」兩個字

00:54:39 - 00:54:41
你被利用，我利用你的話，是不是

00:54:41 - 00:54:44
本身就有故意的意思

00:54:44 - 00:54:45
對啊

00:54:46 - 00:54:51
那「利用」兩個字本身就有故意的意思，那怎麼可能利用保險去從事什麼犯罪？

00:54:52 - 00:54:54
過失犯罪怎麼可能發生這種事？

00:54:55 - 00:55:00
過失犯罪就是他不是有意為之的，不是嗎？他只是欠缺注意嘛，他不是有意為之嘛

00:55:01 - 00:55:02
理解

00:55:02 - 00:55:05
所以本來就不可能利用保險去從事什麼犯罪

00:55:06 - 00:55:11
本來概念上就不可能發生所謂利用保險去從事過失犯罪嘛，因為那是矛盾的概念，不是嗎？

00:55:15 - 00:55:15
瞭解

00:55:17 - 00:55:24
第二個理由是，有人說，當然應該涵蓋過失犯罪，因為我們要處罰這個行為人，處罰要保險的嘛，是不是？

00:55:25 - 00:55:26
但是

00:55:27 - 00:55:28
我們說啊

00:55:29 - 00:55:32
保險法的犯罪學的概念有沒有處罰的意思啊？

00:55:33 - 00:55:35
有沒有處罰要保險人的意思？

00:55:36 - 00:55:38
保險法的犯罪學概念，沒有嘛

00:55:40 - 00:55:42
保險法的犯罪學概念純粹是什麼？

00:55:43 - 00:55:47
純粹是要避免保險成為什麼後盾？

00:55:47 - 00:55:52
犯罪的後盾，隱示犯罪破壞公序良俗嘛，信不信？

00:55:53 - 00:55:58
絕對保險法犯罪沒有在處罰要保險人的意思，瞭解

00:55:59 - 00:56:00
所以

00:56:03 - 00:56:09
基於不可能發生利用保險從事過失犯罪嘛，是不是？

00:56:11 - 00:56:18
所以當然，結論發現哦，在這個66頁哦，麻煩你看，啊這個阿拉伯數字三

00:56:20 - 00:56:24
保險法的這個法條

00:56:25 - 00:56:29
或者是保單條款的犯罪行為有沒有？

00:56:32 - 00:56:34
都是什麼概念？

00:56:35 - 00:56:39
保險法條的犯罪行為，保單條款的犯罪行為

00:56:40 - 00:56:42
一律都是指什麼犯罪，講法？

00:56:45 - 00:56:46
故意犯罪

00:56:47 - 00:56:49
都不含什麼犯罪？

00:56:50 - 00:56:52
都不包含過失犯罪，再瞭解？

00:56:54 - 00:56:54
懂喔

00:56:55 - 00:56:58
所以反問你，保險公司可不可以援引

00:57:00 - 00:57:01
保單條款有說啊

00:57:02 - 00:57:07
過失，這個犯事犯罪所致

00:57:07 - 00:57:08
就是不賠啊

00:57:10 - 00:57:12
以這樣的一個理由來拒賠

00:57:12 - 00:57:13
有沒有道理？

00:57:13 - 00:57:13
沒有道理

00:57:14 - 00:57:14
因為

00:57:16 - 00:57:19
保單條款的犯罪行為，保險法法條的犯罪行為都一樣

00:57:20 - 00:57:21
沒有例外

00:57:22 - 00:57:23
都是指什麼犯罪，講話？

00:57:25 - 00:57:25
故意犯罪

00:57:27 - 00:57:29
不包含過失犯罪，再瞭解？

00:57:30 - 00:57:31
所以當然呢

00:57:31 - 00:57:33
保險公司可不可以因保單

00:57:33 - 00:57:33
條款

00:57:34 - 00:57:36
從事犯罪所致

00:57:36 - 00:57:37
拒賠

00:57:38 - 00:57:38
可不可以？

00:57:39 - 00:57:40
不可以

00:57:40 - 00:57:40
再瞭解？

00:57:40 - 00:57:41
OK，講完

00:57:41 - 00:57:41
第二小題

00:57:45 - 00:57:49
假意攀爬外牆進入被害人屋內行竊

00:57:49 - 00:57:51
卻不幸摔死

00:57:51 - 00:57:53
問以可不可以拒賠

00:57:53 - 00:57:53
瞭解？

00:57:54 - 00:57:54
哦

00:57:55 - 00:57:58
好了，那這個當然就是指這個傷害型的部分

00:57:58 - 00:57:59
傷害型的部分

00:57:59 - 00:58:00
喔

00:58:00 - 00:58:01
好

00:58:02 - 00:58:03
傷害險有條文嘛，保險法133啊，133，對吧，133，喔

00:58:08 - 00:58:16
他說後端的部分啊,被保險人因犯罪行為所致傷害失能或死亡,保險公司不賠嘛

00:58:17 - 00:58:19
來,請教你一個問題

00:58:20 - 00:58:25
133的犯罪指的是故意犯罪,還是除了故意犯罪外,有包含過失犯罪講話

00:58:30 - 00:58:33
只有包含故意犯罪啦,沒有包含過失

00:58:33 - 00:58:39
犯罪瞭解,沒有例外,保險法犯罪學都是這樣解釋的,瞭解,都是指限故意犯罪,不含過失犯罪,瞭解

00:58:42 - 00:58:46
那本案保險事故是否就可以原以133的後端

00:58:48 - 00:58:50
從事犯罪所致具備

00:58:52 - 00:58:53
本案涉及到什麼？

00:58:54 - 00:58:57
涉及到保險法的犯罪行為的認定

00:58:58 - 00:59:05
到底要跟刑法上的認定做結合還是脫鉤？

00:59:07 - 00:59:07
什麼意思

00:59:09 - 00:59:13
行，請教你啦，本案在刑法上有沒有構成犯罪，來告訴我

00:59:16 - 00:59:18
看清楚啊，他是爬外牆欸

00:59:20 - 00:59:21
他是爬外牆

00:59:22 - 00:59:23
然後呢，他

00:59:24 - 00:59:26
就是看好物色到的這個

00:59:27 - 00:59:28
偷竊的一個房子是

00:59:30 - 00:59:31
頂樓嘛

00:59:32 - 00:59:33
頂樓，在哪裡？

00:59:34 - 00:59:36
所以他選擇爬外牆的方式嘛，瞭解

00:59:38 - 00:59:38
OK

00:59:39 - 00:59:39
好

00:59:40 - 00:59:43
那請問你啊，竊盜罪的左手目前是怎麼判斷啊，竊盜罪的左手

00:59:50 - 00:59:51
應該是物色

00:59:52 - 00:59:55
應該是物色那個要偷的財務嘛，對不對

00:59:57 - 01:00:01
本案呢，他有到物色這個階段嗎？

01:00:02 - 01:00:10
沒有，他就爬外牆喔，還沒爬到要偷的那個頂樓那一戶，他就半腰就摔死了

01:00:11 - 01:00:15
所以他根本沒有符合竊盜罪的著手在那邊

01:00:16 - 01:00:20
那沒有著手就沒有既遂或未遂的問題了，對不對？

01:00:21 - 01:00:22
對

01:00:23 - 01:00:29
好，那刑法320，沒有處罰預備竊盜啊

01:00:32 - 01:00:41
所以本案呢，在刑法上是不成罪的，如果爬外牆爬到一半，就摔死是沒有刑式問題啦，瞭解

01:00:41 - 01:00:42
好

01:00:42 - 01:00:46
所以如果保險法133的犯罪學認定

01:00:46 - 01:00:49
跟刑法犯罪學認定是結合的

01:00:49 - 01:00:52
那本案當然也不會構成什麼

01:00:52 - 01:00:56
當然也就不會構成133後段

01:00:56 - 01:00:57
的犯罪行為所致嘛

01:00:58 - 01:00:59
這樣瞭解？

01:00:59 - 01:01:00
哦

01:01:01 - 01:01:10
那到底保險法的犯罪學的概念呢，跟刑法的犯罪學的概念呢，究竟呢，應該是要結合還是脫鉤？

01:01:11 - 01:01:11
哦

01:01:12 - 01:01:13
詼，有兩說

01:01:14 - 01:01:19
第一種見解是在這個66頁下方的阿拉伯數字一，最高法院於84年啊

01:01:19 - 01:01:25
臺上字第1548號的判決有沒有，這判決就認為保險法的犯罪行為跟刑法的判斷要結合

01:01:25 - 01:01:27
要結合啦，瞭解

01:01:27 - 01:01:30
所以要構成133的犯罪行為的概念

01:01:30 - 01:01:34
當然前提也是要符合刑法的犯罪行為的要件

01:01:34 - 01:01:36
構成要件要該當

01:01:37 - 01:01:37
這樣理解

01:01:38 - 01:01:39
哦，這是結合的看法喔

01:01:40 - 01:01:42
但是也有不同的意見啊

01:01:42 - 01:01:46
在臺高院84年法律座談會的法律問題喔

01:01:47 - 01:01:48
詼，他說啊，這個

01:01:59 - 01:02:02
保單條款或保險法的犯罪行為的爭議

01:02:03 - 01:02:06
顯在認為犯罪行為有其危險性

01:02:07 - 01:02:08
對吧

01:02:08 - 01:02:11
你爬牆去偷竊當然就有風險嘛

01:02:11 - 01:02:11
是不是

01:02:12 - 01:02:16
被保險人如果因此危險行為自身死亡的結果

01:02:17 - 01:02:21
乃著眼於其故意涉險輕生這六個字劃線

01:02:22 - 01:02:27
所以並不以是否已經著手於犯罪構成要件行為必要

01:02:28 - 01:02:31
本案保險依然可以用133後段拒賠瞭解

01:02:32 - 01:02:39
所以第二說顯然就認為保險法的犯罪學的概念跟刑法的犯罪學的概念是結還是脫鉤

01:02:40 - 01:02:41
脫鉤

01:02:41 - 01:02:42
這就變成脫鉤嘛

01:02:43 - 01:02:48
對吧,本案在刑法不成罪的,但是還是可以用133後段拒賠瞭解

01:02:49 - 01:02:50
哦

01:02:50 - 01:02:50
好

01:02:50 - 01:02:53
那這個比較上當然哪一說比較合理

01:02:53 - 01:02:55
當然是第一說啊

01:02:57 - 01:03:05
因為保險法的這個危險之所以要求要合法學所促成

01:03:06 - 01:03:06
哦

01:03:06 - 01:03:14
立法意旨則在就是要避免保險成為犯罪的後盾而引致犯罪，破壞公序良俗，不是嗎？

01:03:14 - 01:03:18
所以本此立法意思，本來保險法犯罪行為

01:03:18 - 01:03:19
就應該跟什麼

01:03:20 - 01:03:23
跟刑法的犯罪學的認定當然是要結合嘛

01:03:23 - 01:03:23
是不是

01:03:24 - 01:03:24
哦

01:03:24 - 01:03:26
否定說的理由啊

01:03:27 - 01:03:29
其實在我們來看很瞎欸

01:03:29 - 01:03:30
為什麼

01:03:30 - 01:03:31
你看喔

01:03:31 - 01:03:32
他說啊

01:03:32 - 01:03:35
為什麼保險有犯罪學的概念

01:03:35 - 01:03:38
就是從犯罪學有它的危險性嘛

01:03:38 - 01:03:39
行不行

01:03:39 - 01:03:39
哦

01:03:39 - 01:03:40
所以呢,如果被保險人因這個危險

01:03:45 - 01:03:47
自身死亡的結果

01:03:47 - 01:03:49
我們認為他是故意涉嫌輕生嘛

01:03:50 - 01:03:51
對不對

01:03:51 - 01:03:54
所以導致保險法犯罪學的概念呢

01:03:54 - 01:03:56
責任跟刑法脫鉤

01:03:56 - 01:03:57
是走自己的路嘛

01:03:57 - 01:03:58
是不是？

01:03:58 - 01:03:59
但是我們說啊

01:03:59 - 01:04:02
你說本案故意涉險輕生喔

01:04:04 - 01:04:05
就拒賠

01:04:05 - 01:04:05
這樣對嗎?

01:04:06 - 01:04:10
故意涉險輕生六個字可以拆成兩組

01:04:10 - 01:04:11
哪兩組?

01:04:11 - 01:04:13
故意涉險輕生

01:04:14 - 01:04:17
拆成故意涉險跟故意輕生嘛

01:04:17 - 01:04:17
對不對?

01:04:18 - 01:04:20
那故意輕生這裡看就知道是錯的嘛

01:04:20 - 01:04:23
我請問你本案這個被保險人

01:04:24 - 01:04:25
他是自殺嗎？

01:04:26 - 01:04:27
不是吧

01:04:27 - 01:04:29
他是不是在拚經濟？

01:04:29 - 01:04:30
是不是？

01:04:30 - 01:04:34
你不要看人家啦

01:04:35 - 01:04:37
人家也是在拚經濟好嗎？

01:04:37 - 01:04:40
也想要讓他的妻兒過更好的生活啊

01:04:41 - 01:04:42
哪有在自殺？

01:04:42 - 01:04:43
瞭解？

01:04:43 - 01:04:46
所以你說人家這個叫故意自殺，這是太離譜了

01:04:46 - 01:04:46
瞭解？

01:04:47 - 01:04:49
故意輕生、故意自殺

01:04:49 - 01:04:49
不對啦

01:04:50 - 01:04:50
故意涉險

01:04:50 - 01:04:51
欸

01:04:51 - 01:04:53
本案他有沒有故意涉險？

01:04:54 - 01:04:59
他攀爬外牆到頂樓要偷竊

01:05:00 - 01:05:02
當然他絕對是有故意涉險

01:05:02 - 01:05:03
沒有錯

01:05:03 - 01:05:06
可是故意涉險如果就可以成為拒賠理由啊？

01:05:07 - 01:05:12
那保險公司要拒賠的理由就會多到你難以想像了

01:05:14 - 01:05:14
是不是？

01:05:15 - 01:05:16
我舉個例

01:05:18 - 01:05:19
你搭飛機

01:05:20 - 01:05:22
摔死是不是都應該拒賠？

01:05:22 - 01:05:23
為什麼？

01:05:28 - 01:05:30
搭飛機有沒有風險？

01:05:31 - 01:05:31
有嘛

01:05:32 - 01:05:34
那有風險還去搭，那不是故意涉險？

01:05:35 - 01:05:37
那如果故意涉險就拒賠

01:05:37 - 01:05:39
那不是搭飛機摔死都應該的

01:05:40 - 01:05:41
都拒賠

01:05:42 - 01:05:43
你看

01:05:44 - 01:05:45
某摳零嘛

01:05:45 - 01:05:46
你看搭飛機摔死有沒有

01:05:47 - 01:05:51
反而保險師有沒有理賠比一般的案件更迅速？

01:05:51 - 01:05:56
當然啊，因為這個時候是做什麼？做公關形象的最好的時刻嘛

01:05:56 - 01:05:58
因為沒有爭議啊，理賠沒有爭議啊

01:05:58 - 01:05:59
就當然趕快賠嘛

01:05:59 - 01:06:00
是不是？

01:06:01 - 01:06:02
我講完了

01:06:03 - 01:06:10
所以這個第二種見解顯然啊，他的理論基礎是非常可疑的嘛

01:06:10 - 01:06:10
瞭解？

01:06:11 - 01:06:16
所以我們認為保險法的犯罪行為的認定跟什麼是要結合的講？

01:06:18 - 01:06:19
跟刑法要結合，瞭解？

01:06:20 - 01:06:26
要構成保險法犯罪學的前提,必須要構成什麼犯罪?刑法上的犯罪行為

01:06:26 - 01:06:27
這樣理解?

01:06:28 - 01:06:31
第三個例子,你看一下,第三個例子

01:06:32 - 01:06:33
哎,如果成上帝

01:06:34 - 01:06:37
假得手後回城才摔死

01:06:39 - 01:06:40
所以竊盜既遂

01:06:41 - 01:06:52
竊盜既遂喔

01:06:52 - 01:07:16
那一定構成刑法的犯罪的嘛

01:07:16 - 01:07:25
竊盜既遂了

01:07:25 - 01:07:26
好

01:07:27 - 01:07:31
但是假稱為16歲之人啊

01:07:32 - 01:07:36
16歲就是什麼人?限制行為能力人嘛

01:07:36 - 01:07:36
是不是？

01:07:37 - 01:07:37
哦

01:07:38 - 01:07:38
好

01:07:39 - 01:07:40
那這個時候怎麼樣呢？

01:07:41 - 01:07:41
請問你，在刑法上本案

01:07:43 - 01:07:45
如果是16歲

01:07:47 - 01:07:48
會不會

01:07:48 - 01:07:49
給優惠

01:07:50 - 01:07:50
啊會不會

01:07:52 - 01:07:53
刑法14條啦

01:07:54 - 01:07:55
會不會給優惠

01:07:55 - 01:07:55
會啊

01:07:56 - 01:08:00
對不對，14歲以上未滿18，得減輕情形，不是嗎

01:08:02 - 01:08:05
既然刑法都有給優惠，那保險法也應該給優惠嘛

01:08:06 - 01:08:07
什麼優惠

01:08:08 - 01:08:11
就是不能夠全部拒賠

01:08:11 - 01:08:13
賠啊，你只能打折理賠

01:08:13 - 01:08:15
不能全部拒賠

01:08:15 - 01:08:17
打幾折，看你良心

01:08:17 - 01:08:20
但是就是不能全，就是要給優惠，就比照刑法嘛

01:08:21 - 01:08:21
瞭解

01:08:22 - 01:08:23
但是你覺得這樣抗辯成立嗎

01:08:23 - 01:08:25
不成立啊，為什麼不成立

01:08:26 - 01:08:29
因為刑法上為什麼要考慮有責性，為什麼

01:08:31 - 01:08:34
是因為刑法的目的在幹嘛

01:08:34 - 01:08:37
是在處罰行為人嗎，不是嗎

01:08:38 - 01:08:41
所以要考慮到行為人本身的應刑罰性嗎，是不是

01:08:42 - 01:08:43
所以才會考慮有責性啊

01:08:44 - 01:08:48
但是我請問你，刑法上的犯罪行為的概念

01:08:48 - 01:08:48
是

01:08:48 - 01:08:48
在

01:08:48 - 01:08:49
處

01:08:49 - 01:08:49
罰

01:08:49 - 01:08:49
嗎

01:08:49 - 01:08:49
是

01:08:49 - 01:08:50
在

01:08:50 - 01:08:50
處

01:08:50 - 01:08:50
罰

01:08:50 - 01:08:51
嗎

01:08:51 - 01:08:52
不是嘛

01:08:55 - 01:08:56
保險法的犯罪學概念呢

01:08:57 - 01:08:59
只是要避免什麼東西

01:09:00 - 01:09:05
避免保險成為犯罪的助力而已，是犯罪破壞公序良俗，不是嗎

01:09:09 - 01:09:09
所

01:09:09 - 01:09:10
他

01:09:10 - 01:09:10
不

01:09:10 - 01:09:10
是

01:09:10 - 01:09:10
要

01:09:10 - 01:09:11
處

01:09:11 - 01:09:11
罰

01:09:11 - 01:09:11
嘛

01:09:12 - 01:09:14
所以就沒有考慮有責性

01:09:17 - 01:09:17
的問題了,瞭解

01:09:19 - 01:09:19
講完了

01:09:19 - 01:09:23
所以本案請教你,包師是打折理賠還是全部拒賠

01:09:25 - 01:09:27
當然是全部拒賠,沒什麼打折的啦

01:09:28 - 01:09:28
瞭解

01:09:29 - 01:09:31
保險法的犯罪行為

01:09:31 - 01:09:34
他的概念需要考慮什麼東西

01:09:35 - 01:09:38
要不要先該當跟違法性瞭解？

01:09:39 - 01:09:40
要不要考慮有責性？

01:09:41 - 01:09:43
不用，不用瞭解

01:09:44 - 01:09:48
哦，他只有T跟R，沒有S懂嗎？

01:09:48 - 01:09:51
因為S被誰借走了？

01:09:51 - 01:09:52
超人借走了

01:09:56 - 01:09:56
瞭解了嗎？

01:09:58 - 01:10:00
OK，所以本案講，他是

01:10:01 - 01:10:03
全，全部拒賠還是打折理賠？

01:10:04 - 01:10:05
全部拒賠

01:10:05 - 01:10:08
沒有在打折的，沒有給優惠的，不像刑法啦，懂嗎？

01:10:10 - 01:10:17
構成就是全部拒賠，沒有什麼要針對16歲給優惠，這種沒有沒有，保險法是，犯罪也沒有這種概念，瞭解？

01:10:17 - 01:10:18
第四小題，你看一下喔

01:10:19 - 01:10:23
物不小心啊，在SOGO百貨逛街時撞到甲

01:10:24 - 01:10:32
就對甲，甲就，不是，甲對物啊，大喊一聲啊，你是一隻得了口蹄疫的腦震盪的豬啊

01:10:33 - 01:10:33
行不行？

01:10:34 - 01:10:34
哦

01:10:35 - 01:10:35
詼，請問你啊

01:10:36 - 01:10:40
甲對乙啊，講這一句啊，有沒有構成犯罪啊？

01:10:42 - 01:10:43
你說據實陳述哪有？

01:10:44 - 01:10:44
行不行？

01:10:45 - 01:10:46
這刑法309的公然侮辱啦

01:10:46 - 01:10:47
公然侮辱喔

01:10:48 - 01:10:50
當然現在因為有憲判嘛，對不對喔？

01:10:50 - 01:10:54
公然侮辱現在也不是這麼容易構成的喔

01:10:55 - 01:10:55
但是這個應該很明顯的喔

01:10:57 - 01:11:00
好，物不受辱啊，就送甲兩顆土豆人，瞭解？

01:11:01 - 01:11:03
送他去蘇州賣鴨蛋

01:11:03 - 01:11:04
啊

01:11:04 - 01:11:06
就是把甲給殺死了

01:11:07 - 01:11:07
啊

01:11:08 - 01:11:08
好

01:11:09 - 01:11:10
意外險可不可以拒賠？

01:11:11 - 01:11:12
說這是什麼東西，為什麼可以拒賠？

01:11:14 - 01:11:14
嗯

01:11:16 - 01:11:20
傷害保險133條後段不是有說從事犯罪所致，不是拒賠嗎？

01:11:21 - 01:11:23
從事犯罪行為致死拒賠啊

01:11:24 - 01:11:30
本案是被保險人甲先對人家怎麼樣？先對人家公然侮辱欸，不是嗎？

01:11:31 - 01:11:32
然後才導致什麼？

01:11:33 - 01:11:34
殺身之禍啊

01:11:36 - 01:11:38
那麼那不是從事犯罪行為所致嗎？

01:11:40 - 01:11:42
從事這個公然侮辱罪啊

01:11:43 - 01:11:47
才招致殺身之禍啊，所以依照133後段去北嘟嘟啊後嘛，是不是？

01:11:47 - 01:11:52
但是啊，這今天我們就是借這個案例來討論一個什麼概念

01:11:52 - 01:11:52
是

01:11:53 - 01:11:55
犯罪致死

01:11:55 - 01:11:56
這個致是什麼意思,來

01:11:58 - 01:12:00
犯罪致死

01:12:00 - 01:12:01
這個致是什麼

01:12:01 - 01:12:02
因果關係

01:12:03 - 01:12:04
因果關係的意思

01:12:05 - 01:12:05
OK

01:12:06 - 01:12:08
好

01:12:08 - 01:12:11
那請教你呢,民法上的因果關係指的是什麼因果關係

01:12:12 - 01:12:14
你學刑法因果關係應該學一堆啊

01:12:15 - 01:12:16
但是民法沒有這麼多啊

01:12:16 - 01:12:20
民法就是講因果關係，就是講一個，叫做相當因果關係

01:12:21 - 01:12:22
相當因果關係

01:12:23 - 01:12:23
好

01:12:24 - 01:12:25
你有沒有概念，67頁

01:12:26 - 01:12:28
相當關係就是兩段式判斷嘛，哪兩段

01:12:29 - 01:12:32
第一段是不是要先具備條件關係

01:12:34 - 01:12:34
哦

01:12:35 - 01:12:38
我們可以簡單用一句順口溜啦

01:12:39 - 01:12:41
所謂的條件關係就是無則一定無啦

01:12:42 - 01:12:43
無則一定無

01:12:44 - 01:12:47
就是沒有這個行為，結果必定不會發生，這才具有條件關係嘛

01:12:48 - 01:12:51
如果沒有這個行為，結果還是會發生，那當然就不具有條件關係瞭解

01:12:52 - 01:12:55
但是具備條件關係以後，第二步還要去判斷什麼東西

01:12:56 - 01:12:57
相當性嘛，對不對

01:12:58 - 01:12:58
相當性

01:12:59 - 01:12:59
哦

01:12:59 - 01:13:01
所謂的相當性是說，那有這個行為有沒有

01:13:03 - 01:13:06
依照他的行為所造成的客觀存在的一個事實嘛

01:13:08 - 01:13:08
哦

01:13:09 - 01:13:12
依照一般人的經驗來判斷嘛，是不是通常都足以發生這個結果

01:13:15 - 01:13:18
所以一樣簡化為有則通常有了解

01:13:20 - 01:13:22
所以所謂的相當關係就是兩句話，哪兩句話

01:13:23 - 01:13:25
無則一定無

01:13:25 - 01:13:27
有則通常有了解

01:13:29 - 01:13:30
來判斷

01:13:31 - 01:13:32
有沒有符合這個因果關係的審酌

01:13:32 - 01:13:33
這樣瞭解？

01:13:33 - 01:13:34
來來來

01:13:34 - 01:13:36
本案有沒有具備條件關係？

01:13:36 - 01:13:36
講話

01:13:37 - 01:13:38
有沒有具備無則一定無？

01:13:39 - 01:13:41
假如果沒有對物公然侮辱

01:13:41 - 01:13:43
他是不是就不會被誤殺？

01:13:44 - 01:13:44
當然啊

01:13:45 - 01:13:47
就不會引發殺身之禍的，不是嗎？

01:13:47 - 01:13:48
所以有沒有條件關係

01:13:48 - 01:13:49
無則一定無

01:13:50 - 01:13:50
對

01:13:50 - 01:13:51
有條件關係

01:13:51 - 01:13:53
但是還要符合第二段啊

01:13:53 - 01:13:55
有則通常有嘛

01:13:56 - 01:13:59
也就是說現在針對某物有公然侮辱

01:13:59 - 01:14:02
是不是通常都會發生被誤傷致死的結果？

01:14:04 - 01:14:07
臺灣的治安是世界有名的好呢

01:14:08 - 01:14:09
啊

01:14:09 - 01:14:11
依照你的生活經驗是這樣嗎?

01:14:12 - 01:14:15
你對他喊了這一聲通常就會導致掰了嘛

01:14:15 - 01:14:16
掰掰了

01:14:16 - 01:14:17
disappear了。

01:14:19 - 01:14:20
不會吧

01:14:20 - 01:14:22
我的經驗是通常會導致什麼？

01:14:23 - 01:14:26
誤會回罵，講一句更難聽的話嘛

01:14:27 - 01:14:28
我看啊

01:14:28 - 01:14:51
豬看了也都會

01:14:51 - 01:15:10
只會搖頭啦

01:15:10 - 01:15:12
跟吃搖頭丸一樣一直搖頭啦

01:15:12 - 01:15:13
是不是？

01:15:13 - 01:15:14
好啦

01:15:14 - 01:15:15
所以怎麼樣呢？

01:15:15 - 01:15:16
所以啊我們認為

01:15:17 - 01:15:18
假對物公然侮辱？

01:15:18 - 01:15:20
跟著物體後來把假殺死嘛

01:15:20 - 01:15:20
我們認為

01:15:21 - 01:15:23
兩者之間還是不具有什麼相當性嘛

01:15:23 - 01:15:24
講法?

01:15:25 - 01:15:26
相當性嘛

01:15:27 - 01:15:27
瞭解？

01:15:28 - 01:15:31
好，我們往下看第四小題

01:15:32 - 01:15:33
第五小題

01:15:33 - 01:15:35
不好意思，第五小題

01:15:39 - 01:15:44
欸，如果本例是這個受險的死亡險

01:15:45 - 01:15:48
而不是傷害險的話

01:15:49 - 01:15:51
那本案呢,可不可以主張呢

01:15:52 - 01:15:55
是犯罪行為致死啊,而拒絕理賠

01:15:56 - 01:15:56
啊

01:15:56 - 01:15:57
可不可以?

01:15:58 - 01:15:58
好了

01:15:58 - 01:16:04
那我們來說，這個，剛剛講的這個133有沒有

01:16:04 - 01:16:05
133

01:16:05 - 01:16:06
那是什麼的條文？

01:16:07 - 01:16:10
133呢，是這個傷害險的條文喔

01:16:12 - 01:16:14
所以如果是受限的話呢

01:16:15 - 01:16:17
當然就跟133沒有關係了

01:16:19 - 01:16:21
那受限的條文是哪一條?

01:16:22 - 01:16:24
受限的條文啊

01:16:24 - 01:16:26
是109條的第三項

01:16:27 - 01:16:28
是109條的第三項

01:16:28 - 01:16:29
好

01:16:29 - 01:16:33
我們看一下啦,109條的第三項

01:16:37 - 01:16:37
來

01:16:38 - 01:16:40
你可以參考68頁

01:16:40 - 01:16:43
被保險人因犯罪處死

01:16:43 - 01:16:44
「處」圈起來

01:16:44 - 01:16:50
或拒捕或越獄致死者，保險人不負給付保險金額之責

01:16:52 - 01:16:53
但等等等

01:16:54 - 01:16:54
欸

01:16:56 - 01:16:58
你愛相信立法就

01:16:59 - 01:17:02
它的確是寫犯罪什麼時？

01:17:03 - 01:17:07
處死，不是犯罪致死喔

01:17:08 - 01:17:09
我們說差一個字啊

01:17:10 - 01:17:11
有沒有差很多？

01:17:12 - 01:17:14
差太多了

01:17:15 - 01:17:17
什麼叫犯罪處死，你知道嗎？

01:17:18 - 01:17:22
就是啊，因為犯罪怎麼樣？

01:17:22 - 01:17:24
被判處死刑啊

01:17:25 - 01:17:27
然後執行完畢嘛

01:17:27 - 01:17:28
這叫犯罪促使啊

01:17:28 - 01:17:29
瞭解

01:17:30 - 01:17:31
我請問你

01:17:32 - 01:17:35
要構成犯罪促使的難度在臺灣高不高?

01:17:37 - 01:17:38
非常高啊

01:17:38 - 01:17:40
非常高啊

01:17:40 - 01:17:42
臺灣還沒有廢死沒有錯啊

01:17:43 - 01:17:48
可是法官現在要判死刑的這種情形啊

01:17:48 - 01:17:50
其實真的不多

01:17:51 - 01:17:53
而且還要執行完畢耶

01:17:53 - 01:17:54
對吧？

01:17:54 - 01:17:55
因為這個

01:17:56 - 01:18:00
一般現在是這個槍下

01:18:00 - 01:18:01
盡量槍下留人啊

01:18:01 - 01:18:02
對不對？

01:18:03 - 01:18:03
好了

01:18:04 - 01:18:08
所以幾乎導致呢，109第三項受限這個條文啊

01:18:08 - 01:18:09
幾乎很難用啊

01:18:09 - 01:18:11
在實務上幾乎很難用得到

01:18:11 - 01:18:12
對不對？

01:18:13 - 01:18:14
那你說到底為什麼會這樣呢？

01:18:15 - 01:18:15
欸

01:18:16 - 01:18:17
我們來講一下歷史啊

01:18:17 - 01:18:18
講故事一下啊

01:18:19 - 01:18:22
這個啊是民國52年啊

01:18:22 - 01:18:25
保險法修正的時候呢

01:18:25 - 01:18:28
立法者有意的修正

01:18:29 - 01:18:31
也就是說啊

01:18:32 - 01:18:35
本來在52年修法前

01:18:36 - 01:18:41
相當於109條第三項的這個受益險條文啊

01:18:42 - 01:18:43
它是寫犯罪致死

01:18:44 - 01:18:46
他本來是寫犯罪致死

01:18:47 - 01:18:50
是52年修法時

01:18:50 - 01:18:54
立法者有意故意的把它修正為犯罪促使啊

01:18:55 - 01:18:57
所以是第一個你要注意

01:18:57 - 01:19:01
這是立法者52年的故意的修正

01:19:02 - 01:19:03
那為什麼要修正？

01:19:04 - 01:19:08
因為他說啊，原條文是寫犯罪致死嘛

01:19:09 - 01:19:10
對不對？

01:19:11 - 01:19:14
那導致這個條文動輒啊

01:19:14 - 01:19:15
被保險公司拿來幹嘛?

01:19:16 - 01:19:17
利用

01:19:18 - 01:19:20
利用而作為啊

01:19:20 - 01:19:21
拒賠的理由

01:19:23 - 01:19:25
那立委看不下去了

01:19:25 - 01:19:26
對不對？

01:19:26 - 01:19:30
壽險的保費具有儲蓄的性質對不對？

01:19:30 - 01:19:32
所以人家搶你顧

01:19:32 - 01:19:35
結果你動不動就給他拒賠有沒有？

01:19:35 - 01:19:39
那之前繳給你的那幾百萬上千萬的保費不就都沒了

01:19:39 - 01:19:40
哦

01:19:40 - 01:19:42
這行徑就太誇張

01:19:42 - 01:19:43
是不是?

01:19:44 - 01:19:48
欸,所以就把它改成犯罪促使，瞭解?

01:19:49 - 01:19:54
那我們說立委這樣的修法的緣由而做這樣的修正

01:19:54 - 01:19:56
目的達到沒？達到了啊

01:19:57 - 01:20:01
因為讓109第三項在實務上幾乎用不到了嘛

01:20:02 - 01:20:06
幾乎不能讓保險公司拿來作為拒賠的理由，所以目的達到了，瞭解

01:20:06 - 01:20:08
但是有沒有掛一漏萬？

01:20:09 - 01:20:11
有沒有掛一漏萬啊？

01:20:13 - 01:20:18
你改成犯罪促使，讓這個條文幾乎沒有功能了嘛，幾乎用不到了不是嗎？

01:20:22 - 01:20:25
但是犯罪致死

01:20:26 - 01:20:29
保險公司可以拒賠，這是應該的啊

01:20:30 - 01:20:35
因為保險的危險必須是合法行為所促成嘛

01:20:38 - 01:20:45
我們要避免保險變成犯罪的後盾而引致犯罪破壞公序良俗不是嗎？

01:20:48 - 01:20:49
你改成犯罪促使

01:20:50 - 01:20:54
所以會讓本來是犯罪致死的情形

01:20:54 - 01:20:56
保險公司也不能拒賠的啊

01:20:56 - 01:20:58
因為條文是寫犯罪促使

01:20:58 - 01:21:00
而不是犯罪致死啊

01:21:00 - 01:21:01
不是嗎？

01:21:02 - 01:21:03
哦

01:21:04 - 01:21:10
可是你說如果沒有修正而維持犯罪致死就可以拒賠

01:21:10 - 01:21:15
那保險公司是不是就會動輒拿這個來作為拒賠理由嗎？

01:21:16 - 01:21:16
我們說啊

01:21:18 - 01:21:25
會不會動輒被拿來拒賠作為拒賠理由，是取決於你審查的嚴謹程度的問題嗎？

01:21:27 - 01:21:35
我們前面的案例都是在拆解犯罪致死的構成要件的審查，不是嗎？

01:21:36 - 01:21:40
第一個，這個犯罪必須是故意犯罪，對不對？

01:21:41 - 01:21:47
哦，第二個，這個犯罪必須他的認定跟刑法的犯罪是要結合的，不是嗎？

01:21:49 - 01:21:53
以及要討論到自因果關係的審查，不是嗎？

01:21:54 - 01:21:59
所以要主張犯罪致死不是這麼簡單嘛，他有要件要去審查啦，對不對？

01:22:00 - 01:22:09
那如果經過嚴謹的審查後，仍然認定他是犯罪致死，就算是受益險，也應該讓保險拒賠啊

01:22:11 - 01:22:12
瞭解沒？

01:22:12 - 01:22:15
否則保險不就變成犯罪的後盾了嗎？

01:22:16 - 01:22:18
變成被保險利用保險去從事犯罪了，不是嗎？

01:22:22 - 01:22:23
瞭解沒？

01:22:24 - 01:22:24
哦，所以啊

01:22:25 - 01:22:34
我們認為啊，把原來的犯罪致死52年修法為犯罪促使，其實這是一種掛一漏萬的修正

01:22:35 - 01:22:37
我們認為這是不對的

01:22:38 - 01:22:42
那也說既然這是不對的修正，那我們可不可以靠解釋把它拗回來？

01:22:45 - 01:22:47
拗回來變成犯罪致死，你覺得可以嗎？

01:22:49 - 01:22:50
不可以，為什麼不可以？

01:22:53 - 01:22:54
因為這是權力分立的問題

01:22:56 - 01:23:02
當初我們的立法委員是不是決定要把犯罪致死修正為犯罪促使？

01:23:03 - 01:23:05
這是52年的立法者的決定嗎？

01:23:07 - 01:23:08
那司法權可以這樣

01:23:10 - 01:23:11
把

01:23:11 - 01:23:16
這個立委的修正，就透過司法解釋把它，就把它又改回來

01:23:16 - 01:23:17
這怎麼可以？

01:23:17 - 01:23:17
對不對？

01:23:18 - 01:23:19
喔，所以

01:23:19 - 01:23:20
所以

01:23:21 - 01:23:24
要改變，那就是重新再修法吧

01:23:25 - 01:23:31
在此之前，就是要尊重立委的有意修正

01:23:31 - 01:23:31
懂嗎？

01:23:32 - 01:23:35
所以，還是犯罪什麼時？

01:23:37 - 01:23:38
還是犯罪什麼時？

01:23:38 - 01:23:39
促使

01:23:40 - 01:23:41
這樣理不理解？

01:23:42 - 01:23:43
所以得到一個重要的啟示

01:23:44 - 01:23:45
什麼啟示？

01:23:46 - 01:23:50
你要去從事犯罪以前，記得要不要保險？

01:23:51 - 01:23:51
要啊

01:23:52 - 01:23:55
因為你讓這些犯罪學都是有危險性的

01:23:55 - 01:23:56
稍一不慎，有沒有？

01:23:57 - 01:23:59
欸，你可能就死了呢

01:24:00 - 01:24:05
那你是不是要留下安家費給妻兒？

01:24:05 - 01:24:08
那安家費怎麼籌措？就是保險嘛

01:24:08 - 01:24:08
瞭解？

01:24:09 - 01:24:12
好，但是保險要保對喔

01:24:12 - 01:24:13
你應該保什麼險？

01:24:14 - 01:24:16
是保傷害險還是保壽險？

01:24:17 - 01:24:18
講話

01:24:20 - 01:24:25
你如果貪小，貪保費小，都去投保傷害險

01:24:25 - 01:24:30
那個很容易啊,是沒有辦法順利留下安家費的

01:24:30 - 01:24:31
為什麼?

01:24:31 - 01:24:38
因為傷害險,它是寫傷,這個,犯罪什麼死?

01:24:40 - 01:24:43
傷害險是133嘛,它是寫犯罪什麼死?

01:24:44 - 01:24:45
致死

01:24:46 - 01:24:46
致命

01:24:47 - 01:24:48
理解嗎？

01:24:48 - 01:24:54
哦，這個是有可能被保險拿來當作拒賠理由的，瞭解？

01:24:54 - 01:24:59
你要保什麼險啊，才能順利籌措安家費？

01:24:59 - 01:25:00
壽險

01:25:01 - 01:25:03
因為壽險是寫什麼死？

01:25:04 - 01:25:07
犯罪促使

01:25:07 - 01:25:09
這個很難構成的啦，瞭解？

01:25:09 - 01:25:10
懂嗎？

01:25:10 - 01:25:14
你保的是壽險，如果是犯罪致死，可不可以拒賠？

01:25:14 - 01:25:15
不行

01:25:15 - 01:25:18
因為受險要什麼死才能拒賠？受險要犯罪處死才能拒賠

01:25:19 - 01:25:21
你如果是犯罪致死

01:25:22 - 01:25:25
受險還是不能拒賠

01:25:25 - 01:25:26
這樣理不理解？

01:25:26 - 01:25:27
OK哦

01:25:27 - 01:25:28
好

01:25:28 - 01:25:29
這個我們就講完了

01:25:30 - 01:25:34
最後危險的最後一個特徵就是財產保險危險性外溢

01:25:35 - 01:25:37
這個你就自己看一下就可以了

01:25:37 - 01:25:37
好

01:25:38 - 01:25:43
所以危險的五大特徵呢,我們就給他講完了

01:25:44 - 01:25:49
接下來我們就要講76頁,保險的六大特徵

01:26:07 - 01:26:29
好,講完危險的五大特徵後

01:26:29 - 01:26:51
接下來我們講保險的六大特徵

01:26:51 - 01:26:51
來

01:26:52 - 01:26:59
共同團體、危險、同一性、補償之必要性、有償性跟獨立之法律上請求權

01:26:59 - 01:27:00
OK

01:27:01 - 01:27:02
來依序分析一下

01:27:02 - 01:27:04
第一個是共同團體

01:27:08 - 01:27:10
所面臨的危險是同樣的危險嗎？

01:27:12 - 01:27:19
所以幫忙是當然，你能夠把面臨不同危險的多數人組成一個共同體，但是不行嘛，瞭解？

01:27:20 - 01:27:25
共同團體的多數工程人所面臨的危險一定要是同一危險，這是一定的啦，OK

01:27:27 - 01:27:30
好

01:27:30 - 01:27:34
第四個補償的需要性

01:27:34 - 01:27:40
也就是說在事故發生時會有蒙受損失嘛

01:27:40 - 01:27:47
而以獲得保險金來填補這個損失的需要，瞭解？

01:27:48 - 01:27:49
好

01:27:49 - 01:27:49
那這邊有兩個很重要的概念啊

01:27:49 - 01:27:52
就是這個補償的需要

01:27:52 - 01:27:56
可分為具體的補償需要

01:27:56 - 01:28:00
跟抽象的補償需要喔

01:28:00 - 01:28:00
兩者怎麼區別？

01:28:01 - 01:28:05
就是可不可以用金錢來加以計算衡量，瞭解？

01:28:06 - 01:28:09
可以用金錢加以計算衡量的叫做什麼？

01:28:09 - 01:28:10
具體的補償需要喔

01:28:11 - 01:28:17
反之如果不能用金錢計算衡量的呢，就叫做抽象的補償需要，瞭解？

01:28:19 - 01:28:22
那具體的補償需要我們叫做損害保險

01:28:22 - 01:28:25
或損失填補保險喔

01:28:26 - 01:28:29
那抽象的補償需求

01:28:29 - 01:28:33
我們叫做定額保險或定額給付保險，瞭解？

01:28:33 - 01:28:33
喔

01:28:35 - 01:28:38
這個險，這個險種的區別

01:28:38 - 01:28:41
這個區別是很重要的哦

01:28:41 - 01:28:41
好

01:28:43 - 01:28:44
那區別實意何在？

01:28:44 - 01:28:47
區別實意是如果是損

01:28:48 - 01:28:50
害保險損失鐵保險呢

01:28:50 - 01:28:54
就會有防止不當得利法則的適用

01:28:54 - 01:28:57
或稱為損失填補原則的適用

01:28:57 - 01:29:02
反之如果是定額保險或定額給付保險呢，它就沒有什麼適用，就沒有防止不當得利法則的適用，就沒有損失填補原則的適用

01:29:02 - 01:29:03
我舉例給你聽你就懂了啊

01:29:05 - 01:29:11
比如說啊，這個你剛買一部新車，投保的車體損失險，瞭解

01:29:11 - 01:29:12
好了

01:29:12 - 01:29:19
那你那臺車啊，買了200萬，所以投保時保險金額就是約定200萬，OK

01:29:20 - 01:29:20
好了

01:29:21 - 01:29:28
那請教你，是不是當你發生事故有車損的時候，保險公司一定會賠你200萬，講話

01:29:29 - 01:29:32
因為保險金額是200萬，就一定會賠你200萬嗎，錯

01:29:32 - 01:29:33
哦

01:29:33 - 01:29:33
為什麼錯

01:29:35 - 01:29:40
因為這種車體損失險，是什麼險種啊，講啊

01:29:42 - 01:29:44
它是損失填補保險嗎

01:29:46 - 01:29:49
對吧，你的補償需不需要用錢算得出來

01:29:51 - 01:29:53
你車損可不可以算得出來

01:29:53 - 01:29:53
當然可以啊

01:29:54 - 01:29:57
對不對，修多少錢啊，對不對，這個都是錢算得出來的嘛

01:29:58 - 01:29:58
喔

01:29:58 - 01:30:04
所以在理賠的時候會是什麼，會是你實際的損失理賠嗎

01:30:07 - 01:30:10
假如這個車損修設備只要花5萬，有可能賠你200萬嗎？

01:30:11 - 01:30:12
你會不會想太多？

01:30:14 - 01:30:18
對不對，保險金額200萬，那是隻最多賠200萬，不是一定賠你200萬嘛，要看你實際的損失而定啊

01:30:21 - 01:30:22
理解

01:30:22 - 01:30:22
哦

01:30:23 - 01:30:28
可是反過來呢，像這個壽險的死亡險有沒有

01:30:29 - 01:30:29
喔

01:30:29 - 01:30:33
約定說當被保險人死亡要賠100萬有沒有

01:30:33 - 01:30:34
那請教你

01:30:34 - 01:30:36
當被保險人死亡時賠多少錢

01:30:41 - 01:30:42
就是一定賠100萬

01:30:44 - 01:30:44
為什麼

01:30:45 - 01:30:48
因為這種死亡險，它是什麼性質

01:30:50 - 01:30:54
它是填補具體還是抽象的補償需要

01:30:55 - 01:30:57
抽象的補償需要嘛

01:30:59 - 01:31:00
因為被保險人死掉

01:31:00 - 01:31:01
那個損失啊

01:31:01 - 01:31:03
可不可以用錢來算啊?

01:31:04 - 01:31:04
啊

01:31:05 - 01:31:06
你有學過嗎?

01:31:06 - 01:31:08
生命是無價的

01:31:08 - 01:31:09
有沒有？

01:31:10 - 01:31:12
不論窮人富人啊

01:31:12 - 01:31:14
生命都是無價的啦

01:31:14 - 01:31:15
啊

01:31:15 - 01:31:16
所以

01:31:16 - 01:31:18
被保險人死亡到底損失多少

01:31:19 - 01:31:21
我們是算不出來的

01:31:21 - 01:31:21
瞭解？

01:31:22 - 01:31:22
啊

01:31:23 - 01:31:25
所以這種死亡險的性質是什麼性質？

01:31:26 - 01:31:28
就是定額給付保險

01:31:29 - 01:31:31
定額給付保險的特色為何？

01:31:34 - 01:31:36
保多少就是賠多少啦

01:31:37 - 01:31:40
沒有再算實際損失決定理賠金額的問題啦

01:31:40 - 01:31:41
沒有這個問題

01:31:41 - 01:31:43
保多少就賠多少

01:31:43 - 01:31:43
瞭解？

01:31:44 - 01:31:47
所以你死亡給付保100萬

01:31:47 - 01:31:49
當被保險人死亡就是一定賠多少？

01:31:50 - 01:31:52
就是一定賠100萬

01:31:52 - 01:31:53
了不瞭解？

01:31:54 - 01:31:54
OK

01:31:54 - 01:31:55
好

01:31:55 - 01:31:56
這個你要注意一下喔

01:31:57 - 01:31:58
再來是第五

01:31:58 - 01:31:58
有償性

01:31:58 - 01:31:59
有沒有？

01:32:02 - 01:32:03
因為保險公司有沒有

01:32:04 - 01:32:05
在事故發生時

01:32:05 - 01:32:07
為什麼他有錢可以理賠

01:32:07 - 01:32:08
你告訴我為什麼？

01:32:09 - 01:32:10
他的錢哪裡來？

01:32:12 - 01:32:17
就是危險共同團體的多數構成員所繳的什麼？

01:32:18 - 01:32:19
保險費啊

01:32:19 - 01:32:19
是不是？

01:32:21 - 01:32:21
啊

01:32:21 - 01:32:23
如果投保沒有繳保費

01:32:24 - 01:32:26
事故發生保險公司怎麼會有錢可以理賠？

01:32:27 - 01:32:30
所以保險的特徵當然是有償的嘛

01:32:33 - 01:32:36
所以保險是不能成為贈與的標的的啦

01:32:36 - 01:32:37
啊

01:32:37 - 01:32:39
可是有人跑來跟我說老師

01:32:40 - 01:32:42
你有沒有買過車啊?

01:32:43 - 01:32:45
啊買那個機車有沒有

01:32:46 - 01:32:47
都有送什麼？

01:32:47 - 01:32:48
竊盜險

01:32:48 - 01:32:48
火險啊

01:32:48 - 01:32:49
不是嗎？

01:32:50 - 01:32:52
啊不是說保險不能成為贈與的標的嗎？

01:32:52 - 01:32:53
我講啊

01:32:53 - 01:32:54
你都黑白講喔

01:32:54 - 01:32:55
黑白教啦

01:32:55 - 01:32:56
是不是?

01:32:58 - 01:32:59
我們說啊

01:32:59 - 01:33:02
所謂保險不能成這裡的標題是說

01:33:02 - 01:33:04
不能夠保險或是總經理有沒有

01:33:04 - 01:33:05
跟你司馬吉嗎

01:33:05 - 01:33:08
你剛買車來來來,我送你一張保單

01:33:09 - 01:33:10
不行啦

01:33:11 - 01:33:15
那你至於說買汽車,送竊盜險有沒有?

01:33:16 - 01:33:17
為什麼可以?

01:33:19 - 01:33:22
因為還是有人付啊

01:33:23 - 01:33:25
保費還是有人付啊

01:33:25 - 01:33:27
你跟Yamaha

01:33:27 - 01:33:29
Yamaha嘛,有沒有買機車?

01:33:30 - 01:33:30
欸

01:33:31 - 01:33:35
保費是他幫你付掉了,所以沒有違背有償性的特徵啊

01:33:35 - 01:33:37
這樣理不理解?

01:33:38 - 01:33:39
我跟你講啦,傻孩子

01:33:40 - 01:33:43
你怎麼會認為那個保險是Yamaha送你的啦？

01:33:45 - 01:33:47
羊毛出在羊身上啦！

01:33:47 - 01:33:48
瞭解？

01:33:48 - 01:33:52
他賣你車的總價都是含什麼的啦，含這些哩哩叩叩的嘛

01:33:53 - 01:33:55
不然你問他一句話，問老闆一句話

01:33:55 - 01:33:57
我如果不要保險有沒有比較便宜?

01:33:57 - 01:34:02
當然有啊,廢話,這也是第一天得學的條款,是不是?

01:34:02 - 01:34:03
OK

01:34:04 - 01:34:08
好,最後一個是獨立之法律上請求權啦

01:34:08 - 01:34:09
什麼意思呢

01:34:09 - 01:34:10
也就是說啊

01:34:10 - 01:34:11
欸

01:34:11 - 01:34:12
之所以事故發生時

01:34:12 - 01:34:18
你可以有這個權利來請求理賠來填補這個損失

01:34:18 - 01:34:25
是因為這個制度所產生的獨立的請求權，而不是其他附隨的制度的附隨權利啦

01:34:26 - 01:34:29
如果是其他制度的附隨權利，這就不是保險

01:34:29 - 01:34:30
我舉個例子

01:34:30 - 01:34:33
欸，你買一部車子

01:34:33 - 01:34:36
欸，交車以後啊，你發現什麼？

01:34:36 - 01:34:40
你發現啊，要使用煞車的時候，要喊天靈靈地靈靈

01:34:40 - 01:34:41
你說為什麼？

01:34:41 - 01:34:43
因為煞車失靈，是不是？

01:34:43 - 01:34:44
好了

01:34:44 - 01:34:45
欸

01:34:46 - 01:34:49
啊你都舊車，我是新車呢，是不是？

01:34:49 - 01:34:53
所以你就跑去跟那個什麼,跟車商嘛

01:34:53 - 01:34:53
說什麼？

01:34:54 - 01:34:56
說你要給我負責

01:34:57 - 01:34:57
啊

01:34:58 - 01:34:59
我要主張什麼？

01:34:59 - 01:35:00
物質瑕疵擔保責任啊

01:35:01 - 01:35:03
要把這個煞車事情給處理好

01:35:04 - 01:35:04
好

01:35:05 - 01:35:07
那依照物質瑕疵擔保責任呢

01:35:07 - 01:35:12
欸，車商也有義務嘛，要幫你這個瑕疵處理好嘛

01:35:12 - 01:35:12
對不對？

01:35:13 - 01:35:17
那你的這個瑕疵是不是也獲得填補了？

01:35:17 - 01:35:17
對吧？

01:35:17 - 01:35:21
但是你能夠說物質瑕疵擔保責任是保險嗎？

01:35:22 - 01:35:26
當然不是嘛，因為它是什麼附隨的權利、附隨的制度？

01:35:27 - 01:35:28
買賣契約

01:35:28 - 01:35:28
對吧?

01:35:29 - 01:35:31
它是買賣契約附隨的權利啊

01:35:31 - 01:35:32
不具有哪個特徵?

01:35:34 - 01:35:36
不具有獨立之法律上請求權的特徵

01:35:36 - 01:35:37
在哪裡？

01:35:37 - 01:35:38
所以它不是保險

01:35:38 - 01:35:39
OK？

01:35:39 - 01:35:43
好，這就是保險的六大特徵講完，我們來看例子喔

01:35:45 - 01:35:47
麻煩你看78頁

01:35:47 - 01:35:48
78頁

01:35:55 - 01:35:56
來看第一個例子啊

01:35:57 - 01:35:59
巨星有沒有，珍妮佛羅培茲

01:36:00 - 01:36:03
這個人啊，外號叫做翹臀珍啊

01:36:03 - 01:36:05
翹臀珍

01:36:05 - 01:36:05
對啊

01:36:08 - 01:36:13
以她的美臀啊，向北山保險投保美臀傷害險3億美金啊

01:36:14 - 01:36:19
那這個事故比較特別啊，是說如果當這個翹臀珍的美臀啊

01:36:20 - 01:36:25
遭受意外傷害啊，沒有辦法藉由美臀繼續原來的巨星工作，有沒有？

01:36:25 - 01:36:31
也就是因為意外傷害啊，臀部不翹的時候啊，請求理賠3億啊

01:36:31 - 01:36:32
瞭解？

01:36:33 - 01:36:36
請問你一般人會去投保這種保險嗎？

01:36:37 - 01:36:39
你臀部翹不翹重要嗎？

01:36:41 - 01:36:42
又不是在玩烏龜烏龜翹，是不是？

01:36:43 - 01:36:43
喔

01:36:44 - 01:36:44
好啦

01:36:45 - 01:36:47
所以能夠投保喔

01:36:48 - 01:36:49
不多啦

01:36:49 - 01:36:50
不多啦

01:36:50 - 01:36:53
這個我們給它外號叫做名人保單呢

01:36:53 - 01:36:54
名人保單

01:36:54 - 01:36:57
就是他身體的某個部位特別的傲人啊

01:36:57 - 01:37:02
特別有這種如果一旦不傲人時，他就會有很多損失啊

01:37:02 - 01:37:04
這種名人啊

01:37:04 - 01:37:07
雖然實務上很多這種名人保單沒有錯

01:37:07 - 01:37:11
但是在保險學理上，它一直都存在很大的爭議啊

01:37:12 - 01:37:12
為什麼呢？

01:37:12 - 01:37:14
因為它並沒有符合保險的特徵啊

01:37:15 - 01:37:15
欸

01:37:15 - 01:37:16
為什麼沒有符合保險的？

01:37:17 - 01:37:19
保險的第一個特徵為何講話啊?

01:37:20 - 01:37:22
保險的第一個特徵為何?

01:37:23 - 01:37:24
共同團體

01:37:25 - 01:37:29
請問你本案有多數的構成員組成共同團體嗎?

01:37:29 - 01:37:31
會投保這個險的需求有沒有?

01:37:31 - 01:37:33
顯然是不是少之又少?

01:37:33 - 01:37:35
我左思右想大概只想到兩個人

01:37:35 - 01:37:36
一個叫翹臀珍

01:37:36 - 01:37:37
一個叫RickyMartin

01:37:37 - 01:37:37
瞭解?

01:37:38 - 01:37:40
RickyMartin外號叫做什麼？

01:37:40 - 01:37:41
電動馬達啦

01:37:42 - 01:37:44
你如果不瞭解他

01:37:44 - 01:37:45
那你就Google一下

01:37:45 - 01:37:45
欸

01:37:47 - 01:37:49
那變成只有兩個人來保啊

01:37:49 - 01:37:49
不是嗎?

01:37:50 - 01:37:53
那變成翹臀珍跟這個瑞奇馬汀在對賭嘛

01:37:53 - 01:37:55
保險公司做莊啊

01:37:56 - 01:37:57
收這個手續費嘛

01:37:57 - 01:37:57
行不行？

01:37:58 - 01:37:59
也就是啊

01:37:59 - 01:38:01
他們兩個人在比誰的臀部先不翹嘛

01:38:01 - 01:38:06
臀部先不翹的人就可以跟臀部還在翹的另外一個人請求什麼？

01:38:07 - 01:38:08
工作收入的一半嘛

01:38:08 - 01:38:08
行不行？

01:38:09 - 01:38:10
幫他做莊啊

01:38:10 - 01:38:10
就這樣

01:38:11 - 01:38:12
所以其實呢

01:38:12 - 01:38:13
在保險學理上呢

01:38:13 - 01:38:15
這個並不符合什麼特徵

01:38:15 - 01:38:16
講話啊?

01:38:18 - 01:38:19
共同團體

01:38:19 - 01:38:19
這樣瞭解?

01:38:20 - 01:38:24
所以名人保單其實在保險學理上是很有問題的

01:38:26 - 01:38:26
OK?

01:38:28 - 01:38:28
好

01:38:29 - 01:38:30
再來我們看第二小題

01:38:31 - 01:38:34
某計程車司機聯盟約定呢

01:38:34 - 01:38:36
加入的會員

01:38:36 - 01:38:38
按月繳交一定的金額

01:38:38 - 01:38:39
如果遇到

01:38:40 - 01:38:41
事故發生呢

01:38:41 - 01:38:42
會員呢

01:38:42 - 01:38:44
必須在48小時內呢

01:38:44 - 01:38:45
通知聯盟喔

01:38:45 - 01:38:47
那聯盟會代替什麼呢？

01:38:47 - 01:38:49
肇事司機與被害人呢

01:38:50 - 01:38:52
來交涉賠償的事宜喔

01:38:53 - 01:38:55
那賠償的金額由該聯盟支出

01:38:55 - 01:38:56
OK

01:38:56 - 01:38:56
好了

01:38:56 - 01:38:58
請問你這是不是保險哦

01:38:58 - 01:39:00
來分析一下六大特徵

01:39:00 - 01:39:02
第一個共同團體有沒有?

01:39:05 - 01:39:06
計程車有沒?

01:39:06 - 01:39:09
逐工咧幹空啊,載客啊

01:39:10 - 01:39:10
是不是?

01:39:11 - 01:39:12
啊伊有保險沒?

01:39:12 - 01:39:14
有可能弄到人沒?

01:39:14 - 01:39:15
有嘛

01:39:15 - 01:39:18
所以有沒有多數人組成共同團體?

01:39:18 - 01:39:19
有啊

01:39:19 - 01:39:21
計程車就很多呢

01:39:21 - 01:39:21
是不是?

01:39:21 - 01:39:24
第二個有沒有危險？

01:39:24 - 01:39:24
有啊

01:39:24 - 01:39:26
肇事的危險嘛

01:39:26 - 01:39:27
一定都有啊

01:39:27 - 01:39:31
啊是不是有同樣的同一性肇事危險？

01:39:31 - 01:39:32
對嘛

01:39:32 - 01:39:34
都是肇事的一個危險啊

01:39:35 - 01:39:37
第四個是不是補償的需要性

01:39:37 - 01:39:37
對吧?

01:39:38 - 01:39:39
遇到事故發生時

01:39:39 - 01:39:54
是不是就會

01:39:54 - 01:40:09
產生民事的

01:40:09 - 01:40:21
賠償責任

01:40:21 - 01:40:22
沒錯啊

01:40:22 - 01:40:24
第五個有償性是按月加入這個聯盟

01:40:24 - 01:40:26
要按月付錢

01:40:26 - 01:40:28
付月會費月費嘛

01:40:28 - 01:40:29
是不是？

01:40:29 - 01:40:32
最後是不是獨立之法律上請求權？

01:40:33 - 01:40:35
你為什麼想要這個事故發生時

01:40:35 - 01:40:39
聯盟會幫你出面跟被害人談和解？

01:40:39 - 01:40:41
真正加入這個聯盟，就不保什麼了

01:40:42 - 01:40:43
就沒有去保責任險啊

01:40:44 - 01:40:46
如果政府沒有強制要求的話，瞭解

01:40:47 - 01:40:48
喔，是有這個問題的啊

01:40:49 - 01:40:53
那你看一些奇奇怪怪的書，也有人會說啊

01:40:53 - 01:40:54
欸

01:40:54 - 01:40:55
這個不是保險

01:40:55 - 01:40:56
我為什麼不是保險？

01:40:57 - 01:41:02
因為啊，它每個月繳的月費有沒有，是沒有經過精算的

01:41:06 - 01:41:09
所以它收的月費，有沒有可能最後是不夠的？

01:41:10 - 01:41:13
不夠什麼？不夠應付將來的這個什麼，賠償，有沒有可能？

01:41:13 - 01:41:15
有可能，確實有可能

01:41:16 - 01:41:18
但是你能夠說這就不是保險嗎？

01:41:21 - 01:41:21
不行啊

01:41:21 - 01:41:22
為什麼不行？

01:41:26 - 01:41:30
你只能說這是一個組織不夠健全的

01:41:31 - 01:41:31
保險啊

01:41:36 - 01:41:38
保險公司是健全的

01:41:38 - 01:41:41
所以他收的保費都會經過精算師去精算嘛

01:41:43 - 01:41:44
瞭解

01:41:44 - 01:41:46
這代表他是健全的嘛

01:41:46 - 01:41:50
那這個組織怎麼樣？不夠健全，他沒有錢請精算師來精算那個月費要收多少才足夠應付將來理賠，不是嗎？

01:41:56 - 01:41:59
那隻能說他是什麼？財務不夠健全的組織啊

01:41:59 - 01:42:01
但是不能說他就不是保險嘛

01:42:03 - 01:42:04
理解我的意思嗎？

01:42:04 - 01:42:06
符合那六大特徵就是保險啊，至於他有沒有經過財務精算有沒有？

01:42:10 - 01:42:12
那個只是健不健全的問題而已啦

01:42:12 - 01:42:13
這樣瞭解

01:42:13 - 01:42:13
好

01:42:14 - 01:42:15
那我說這叫保險有沒有？

01:42:15 - 01:42:18
可是問題是這個聯盟是保險業嗎？

01:42:19 - 01:42:21
這個聯盟是保險業嗎？不是啊

01:42:22 - 01:42:23
不是啊

01:42:23 - 01:42:24
所以產生什麼問題？

01:42:25 - 01:42:29
因為臺灣的保險業必須是股份有限公司或保險合作社啊

01:42:30 - 01:42:31
全臺灣目前

01:42:31 - 01:42:33
只有一家保險合作社的時候，是臺灣省漁船保險合作社，那個是有歷史原因的

01:42:36 - 01:42:41
好，所以基本上就是要股份有限公司，這個聯盟不是啦，所以它是非保險業

01:42:41 - 01:42:44
那這樣的話就會有這個136之2項的問題，來看一下保險法136之2項說

01:42:47 - 01:42:50
非保險業不得經營保險業務，瞭解

01:42:51 - 01:42:54
他不是保險業，但是卻做了保險的業務嘛

01:42:54 - 01:42:55
OK

01:42:55 - 01:43:01
然後呢,這是一個什麼,很嚴重的犯罪

01:43:01 - 01:43:02
對啊

01:43:02 - 01:43:04
這是一個很嚴重的犯罪

01:43:04 - 01:43:11
來看一下違反1362項,保險法167條就在下方,在這個79頁下方

01:43:11 - 01:43:12
你看喔

01:43:12 - 01:43:13
保險法167條

01:43:13 - 01:43:16
非保險業經營保險業務者

01:43:16 - 01:43:18
處三年以上十年以下有期徒刑

01:43:18 - 01:43:22
得併科新臺幣一千萬元以上二億元以下罰金

01:43:22 - 01:43:23
有沒有看到？

01:43:23 - 01:43:24
有沒有？

01:43:25 - 01:43:26
這是不是重罪？

01:43:27 - 01:43:27
這是重罪啊

01:43:28 - 01:43:29
最輕的

01:43:31 - 01:43:33
這個處罰是三年以上嘛,這是達強制性變換條件

01:43:35 - 01:43:36
信不信?

01:43:36 - 01:43:37
哦

01:43:37 - 01:43:39
所以這是重罪啊

01:43:39 - 01:43:40
為什麼要重罪？

01:43:41 - 01:43:43
因為保險業是一個什麼行業，你知道嗎？

01:43:44 - 01:43:46
保險業是一個吸金的行業

01:43:47 - 01:43:48
吸金的行業

01:43:48 - 01:43:49
這樣理解？

01:43:50 - 01:43:50
哦

01:43:51 - 01:43:51
所以

01:43:52 - 01:43:55
這就是你有違法吸金的問題啊

01:43:55 - 01:43:57
所以都是重罪

01:43:58 - 01:43:58
重罪，好了

01:44:00 - 01:44:01
那

01:44:02 - 01:44:05
問題來了，加入這些聯盟的計程車司機有沒有？

01:44:06 - 01:44:06
詼

01:44:07 - 01:44:10
可不可以在得知說這其實是非法的

01:44:11 - 01:44:13
對不對？因為違反136之2項啊

01:44:13 - 01:44:15
他又不是保險業，不是嗎？

01:44:15 - 01:44:16
哦

01:44:16 - 01:44:20
就跟聯盟說你把我繳給你的這些費用退我

01:44:21 - 01:44:22
我要退出

01:44:23 - 01:44:24
退出

01:44:24 - 01:44:29
所以他主張啊，他們之間的契約啊，是違法無效的

01:44:30 - 01:44:31
啊

01:44:32 - 01:44:32
有依據嗎？

01:44:32 - 01:44:33
有啊

01:44:33 - 01:44:34
71條

01:44:34 - 01:44:35
法律行為違反什麼？

01:44:35 - 01:44:39
強制或者是禁止之規定者無效嘛

01:44:39 - 01:44:40
是不是？

01:44:41 - 01:44:42
不過你也看到了

01:44:42 - 01:44:44
71條不是隻有本文嘛

01:44:44 - 01:44:45
他有沒有但書？

01:44:46 - 01:44:48
民法71條但書

01:44:48 - 01:44:48
有啊

01:44:49 - 01:44:50
但其規定怎麼樣？

01:44:51 - 01:44:53
並不以之為無效者就不在此限

01:44:53 - 01:44:54
不是嗎？

01:44:55 - 01:44:55
好

01:44:55 - 01:44:56
所以本案呢

01:44:56 - 01:44:59
究竟要適用民法71條的本文

01:45:00 - 01:45:02
還是適用71條但書呢？

01:45:02 - 01:45:07
那就要看本案保險法136條第二項的規定

01:45:08 - 01:45:11
它的性質究竟是效力規定

01:45:11 - 01:45:14
還是取締訓示規定啊

01:45:14 - 01:45:16
如果它是效力規定啊

01:45:16 - 01:45:20
那違反的時候當然就會適用71條本文是無效的

01:45:21 - 01:45:25
反之如果它只是取締訓示規定的話呢

01:45:25 - 01:45:28
那就會適用71條但書喔

01:45:29 - 01:45:30
縱有違反啊

01:45:30 - 01:45:32
也不影響其行為的效力

01:45:32 - 01:45:32
瞭解?

01:45:33 - 01:45:33
好

01:45:33 - 01:45:35
那到底1362項呢

01:45:35 - 01:45:38
它是效力規定還是取締訓示規定?

01:45:38 - 01:45:40
我們說就要去判斷說

01:45:40 - 01:45:43
1362項的一個立法的一個目的呢

01:45:43 - 01:45:48
有沒有要否定當事人的行為在司法上的效力

01:45:48 - 01:45:49
瞭解？

01:45:50 - 01:45:50
OK？

01:45:51 - 01:45:52
那我們考量

01:45:52 - 01:45:54
違反1362項的法律效果

01:45:55 - 01:45:58
保險法已經在哪一條設有處罰的規定

01:45:58 - 01:45:58
講話

01:46:00 - 01:46:02
167條有沒有

01:46:02 - 01:46:03
設有處罰規定喔

01:46:04 - 01:46:07
所以我們認為136項的立法意旨

01:46:07 - 01:46:11
應該就沒有否認當事人的行為在司法上的效力

01:46:11 - 01:46:12
瞭解？

01:46:12 - 01:46:13
所以我們認為

01:46:14 - 01:46:15
1362項呢

01:46:15 - 01:46:16
應該只是什麼性質？

01:46:17 - 01:46:18
只是一個取締

01:46:19 - 01:46:20
取締規定，瞭解？

01:46:20 - 01:46:24
所以違反是啊，依照民法71條的但書，仍為有效

01:46:25 - 01:46:32
所以這些計程車司機加入後，不能夠以違法為由，要求退費啊，不可以

01:46:33 - 01:46:36
但是我跟你講，講話要有藝術，要有技巧

01:46:36 - 01:46:38
你用另外一種方式，我保證你退到錢

01:46:38 - 01:46:39
為什麼？

01:46:39 - 01:46:42
你就跟那個主辦人說什麼？

01:46:42 - 01:46:43
你要不要退我錢？

01:46:44 - 01:46:47
你不退我錢是不是，我要去告發你

01:46:48 - 01:46:53
因為你違反136條項，依照刑法，依照保險法167條，是不是重罪？

01:46:54 - 01:46:55
是重罪啊，不是嗎？

01:46:56 - 01:46:59
你，你不退我錢，我就去告發你

01:47:04 - 01:47:05
他一定乖乖退你錢啊

01:47:05 - 01:47:06
是不是？

01:47:06 - 01:47:10
他何必為了這點錢,對吧,去冒這個險

01:47:13 - 01:47:15
好了,講到這邊了

01:47:16 - 01:47:20
那這個案例,在刑事的部分很多

01:47:21 - 01:47:23
很多,非常多

01:47:24 - 01:47:27
你以為只有什麼計程車聯誼會嗎?

01:47:28 - 01:47:28
不止啦

01:47:29 - 01:47:30
遊覽車也有啊

01:47:31 - 01:47:32
貨車也有，聯結車也有啊

01:47:33 - 01:47:35
因為這些車在路上都有肇事的風險啊

01:47:36 - 01:47:36
是不是？

01:47:38 - 01:47:43
那被檢察起訴,案件送到法院啊,欸,這都是重罪欸,對吧?

01:47:43 - 01:47:45
那很多法官認為啊

01:47:46 - 01:47:47
有這麼嚴重嗎?

01:47:48 - 01:47:53
啊這種聯誼會,聯誼社的性質不就是一個互助的性質嗎?

01:47:53 - 01:47:59
你出車禍,集中力量幫你處理這件事情嘛,是不是?

01:47:59 - 01:48:01
啊有這麼嚴重嗎?

01:48:01 - 01:48:04
用刑法，而且用重判

01:48:04 - 01:48:06
三年以上，是不是？

01:48:07 - 01:48:09
因為很多刑事庭法官判不下去有沒有

01:48:10 - 01:48:13
最後，最後，他都怎麼解套？

01:48:13 - 01:48:16
他直接說這不是保險

01:48:17 - 01:48:19
這不是保險，那不就通通解套？

01:48:21 - 01:48:21
瞭解？

01:48:22 - 01:48:26
所以這種案例如果去看刑事的判決，你會發現怎麼講的跟我不一樣

01:48:26 - 01:48:28
那我只能跟你講

01:48:28 - 01:48:29
那是因為刑法

01:48:30 - 01:48:33
刑法的法官，刑事法法官啊

01:48:34 - 01:48:37
基於刑法的謙抑性

01:48:37 - 01:48:38
講有聽過嗎?

01:48:38 - 01:48:40
刑法的最後手段性嘛，瞭解?

01:48:41 - 01:48:46
所以,才會說這不是保險

01:48:46 - 01:48:49
因為他這樣才能讓他判無罪嘛,這樣瞭解?

01:48:50 - 01:48:53
但是在保險法的領域

01:48:54 - 01:48:55
他就是保險

01:48:55 - 01:48:56
這樣理不理解?

01:48:57 - 01:48:58
OK

01:48:58 - 01:49:00
就提到這邊喔，參考一下喔

01:49:01 - 01:49:02
好啦

01:49:02 - 01:49:08
再來我們就要進入啊，這個第二章的保險契約的概念了

01:49:08 - 01:49:09
OK

01:49:09 - 01:49:11
第二章保險契約的概念

01:49:11 - 01:49:15
首先我們來看一下，保險契約的基本原則有四個喔

01:49:16 - 01:49:18
那每個原則當然都會用到啦

01:49:18 - 01:49:21
第一個叫對價平衡原則喔

01:49:21 - 01:49:24
那什麼叫對價平衡原則呢？

01:49:28 - 01:49:29
也就是啊

01:49:30 - 01:49:34
欸,你要保險人承擔多大的風險呢

01:49:34 - 01:49:36
你就要付出什麼東西？

01:49:37 - 01:49:39
你就要付出相對的保費

01:49:39 - 01:49:41
這叫對價平衡

01:49:42 - 01:49:44
你不能付的是低保費

01:49:44 - 01:49:48
但是卻要保險人承擔什麼？高危險？

01:49:48 - 01:49:49
這個就不可以

01:49:49 - 01:49:50
OK

01:49:51 - 01:49:51
好

01:49:52 - 01:49:55
那我們說啊，欸，這個

01:49:56 - 01:50:00
對價平衡原則有具體的表現的一個制度嗎？

01:50:00 - 01:50:00
有的

01:50:01 - 01:50:03
像64條的據實說明義務

01:50:05 - 01:50:08
59條危險增加的通知義務啊，那這個都是對價平衡原則的具體表現的條文啊

01:50:13 - 01:50:15
第二個是誠信原則

01:50:16 - 01:50:19
那誠信原則其實不是保險法獨有的嘛

01:50:20 - 01:50:22
他是不是民法上的帝王條款？

01:50:23 - 01:50:25
民法148第二項不是嗎？

01:50:27 - 01:50:30
只是保險契約更強調誠信原則啦

01:50:31 - 01:50:33
保險契約素有什麼外號？

01:50:35 - 01:50:37
最大的善意契約

01:50:38 - 01:50:40
最大誠信契約的外號

01:50:40 - 01:50:44
最大善意契約，最大誠信契約的外號，OK

01:50:45 - 01:50:45
好

01:50:46 - 01:50:47
那你要注意的是

01:50:48 - 01:50:50
基於這個誠信原則

01:50:51 - 01:50:58
導致我們對於雙方當事人都有一定的要求

01:50:59 - 01:51:05
意思就是並不是隻有對要保人、被保險人有要求

01:51:06 - 01:51:14
我們對誰會有要求？我們對保險人，對保險公司也會有要求，這樣瞭解

01:51:15 - 01:51:18
所以雙方都適用啊，不是隻有對被保險人適用

01:51:18 - 01:51:20
保險公司也會因而有一定的要求，這樣懂嗎？

01:51:21 - 01:51:27
第三個叫做不當得利禁止原則或稱為損失填補原則啦

01:51:27 - 01:51:27
好

01:51:29 - 01:51:30
就是防止不當得利嘛

01:51:31 - 01:51:31
啊

01:51:32 - 01:51:36
那這個

01:52:01 - 01:52:03
如果是定額給付保險呢？

01:52:04 - 01:52:06
如果是定額給付保險

01:52:06 - 01:52:09
那它就沒有這個原則的適用

01:52:22 - 01:52:23
這樣理解嗎？

01:52:23 - 01:52:23
OK

01:52:24 - 01:52:25
最後一個叫做什麼？

01:52:26 - 01:52:28
叫做情勢變更原則嘛，對不對？

01:52:28 - 01:52:30
情勢變更

01:52:30 - 01:52:30
OK

01:52:31 - 01:52:31
好

01:52:32 - 01:52:37
那情勢變更的通則性規定，其實也是在民法不是嗎？

01:52:38 - 01:52:40
民法227之2的一項嘛

01:52:40 - 01:52:42
契約成立以後

01:52:42 - 01:52:44
情勢變更非當時所得預料

01:52:44 - 01:52:47
而依其原有效果及給付顯失公平的話呢

01:52:47 - 01:52:50
當時是可以向法院申請來

01:52:50 - 01:52:53
來這個增減給付或變更其他原來效果

01:52:53 - 01:52:53
對吧？

01:52:54 - 01:52:54
行不行？

01:52:54 - 01:52:55
啊

01:52:56 - 01:52:56
好

01:52:56 - 01:53:00
那保險契約因為是繼續性契約嘛，行不行？

01:53:01 - 01:53:05
啊，所以當然呢，也有可能有所謂的情勢變更的問題瞭解

01:53:05 - 01:53:05
啊

01:53:07 - 01:53:12
而保險契約因為情勢變更的具體規定為何？

01:53:12 - 01:53:17
就是什麼？就是危險增加的通知義務59啊，行不行？

01:53:18 - 01:53:21
投保時，你這臺車是自小客啊

01:53:21 - 01:53:22
對不對？

01:53:22 - 01:53:23
就後來你失業啊

01:53:24 - 01:53:29
就把這小，這臺自小客改成什麼？多元化的計程車嘛，行不行？

01:53:30 - 01:53:31
那請問你

01:53:31 - 01:53:33
這是不是危險增加？

01:53:33 - 01:53:33
是嘛

01:53:34 - 01:53:37
是不是就是情勢變更原則的具體表現？

01:53:38 - 01:53:39
當然

01:53:39 - 01:53:43
本來投保時是自小客，是投保後你把它自己改成多元化計程車嘛

01:53:44 - 01:53:45
了

01:53:45 - 01:53:46
啊

01:53:46 - 01:53:49
所以這就是啊，這個情勢變更

01:53:50 - 01:53:50
啊

01:53:50 - 01:53:51
危險增加

01:53:53 - 01:53:55
你當然要通知保險公司

01:53:55 - 01:54:00
那保險公司來怎麼調整這個契約的內容嘛

01:54:01 - 01:54:04
加收保費或終止契約

01:54:04 - 01:54:07
OK,看看增加危險的程度了

01:54:08 - 01:54:09
好,就先提到這邊了

01:54:10 - 01:54:12
接下來我們看保險契約的性質喔

01:54:12 - 01:54:19
那保險契約的性質是以下的說明啊,是基於保險契約也是一個什麼契約

01:54:20 - 01:54:21
債權契約，對不對？

01:54:22 - 01:54:25
保險契約是一個債權契約啊

01:54:25 - 01:54:28
你去看天王啊，王子建老師的債法的書有沒有？

01:54:29 - 01:54:32
他有沒有針對這種債權契約去做分類？有嗎？

01:54:33 - 01:54:36
那基於保險契約也是債權契約的一種嘛

01:54:36 - 01:54:42
所以當然我們就參考它的一個性質的一個說明啊，來給它做一個定位嘛，是不是？

01:54:43 - 01:54:45
第一個，它是什麼契約？

01:54:47 - 01:54:48
雙務契約對吧？

01:54:48 - 01:54:49
來請教你，什麼叫雙務契約？

01:54:52 - 01:54:57
就是啊，雙方當事人都負有什麼？雙方當事人都負有義務

01:54:59 - 01:55:03
而且雙方當事人的義務，是基於對價關係啦

01:55:04 - 01:55:05
對價關係

01:55:06 - 01:55:06
舉例來講

01:55:07 - 01:55:09
買賣契約是不是雙務契約？是

01:55:10 - 01:55:14
因為雙方都負有義務，分別是348跟367嘛

01:55:15 - 01:55:19
而348跟367，這兩個義務是具有對價關係的嘛

01:55:21 - 01:55:22
沒錯吧

01:55:23 - 01:55:23
好

01:55:23 - 01:55:24
這個

01:55:26 - 01:55:27
買方為什麼要付錢

01:55:28 - 01:55:28
買方

01:55:28 - 01:55:31
就為了取得那個標的的所有權啊

01:55:31 - 01:55:32
是不是

01:55:33 - 01:55:36
那你賣方為什麼要移轉標的的所有權給買方

01:55:36 - 01:55:41
目的就是為了拿什麼,賺他的這個價金不是嗎

01:55:41 - 01:55:43
所以這就是有對價關係瞭解

01:55:44 - 01:55:45
那麼來說啊

01:55:45 - 01:55:48
保險契約也是一個雙務契約的

01:55:48 - 01:55:50
那雙方的義務為何啊?

01:55:51 - 01:55:53
就要保人的部分沒有爭議

01:55:53 - 01:55:58
要保人的義務很明確，是給付保費嘛，對不對？

01:55:58 - 01:56:00
要保的部分，那保險人部分呢？

01:56:01 - 01:56:04
保險人的義務啊，這個就有爭議喔

01:56:04 - 01:56:08
有兩種說法，第一種說法叫做金錢給付說

01:56:08 - 01:56:10
金錢給付說

01:56:19 - 01:56:25
所謂的金錢給付說，意思就是保險人的義務是在事故發生時要幹嘛？

01:56:26 - 01:56:30
事故發生的時候要理賠嘛，這就是保險的義務

01:56:30 - 01:56:32
聽起來很有道理嘛，對不對？

01:56:32 - 01:56:35
可是這個啊，藏了一個bug

01:56:36 - 01:56:36
什麼意思？

01:56:39 - 01:56:41
那如果事故沒有發生呢？

01:56:42 - 01:56:45
那保險人是不是就沒有給付了？

01:56:46 - 01:56:48
那沒有給付的話，要不要退費？

01:56:51 - 01:56:53
就會產生這個問題

01:56:54 - 01:56:54
是不是？

01:56:55 - 01:56:55
哦

01:56:58 - 01:57:00
舉例來講啦，舉例來講

01:57:00 - 01:57:01
這個

01:57:05 - 01:57:11
現在啊，這個出國啊，一航二航都擠滿人了啊，寒假到了，還沒出國玩啊

01:57:12 - 01:57:19
欸，啊出國你搭飛機有風險啊，對不對？所以你可能就在這個保險公司的櫃檯啊，去買一個什麼，旅行平安險嘛

01:57:19 - 01:57:20
旅行平安險

01:57:21 - 01:57:22
好了

01:57:23 - 01:57:26
那買了以後,一路平安嘛,對不對?

01:57:27 - 01:57:30
那等到回程的班機啊,降落到桃園機場後啊

01:57:31 - 01:57:34
欸,就看到有買旅行平安險的這些旅客有沒有?

01:57:35 - 01:57:38
聚集在保險公司的櫃檯、機場櫃檯，幹嘛？

01:57:39 - 01:57:40
退費啦

01:57:41 - 01:57:42
哦，退費

01:57:43 - 01:57:44
為啥要退費？

01:57:46 - 01:57:48
來來來，仔細看，我腳有沒有著地？

01:57:49 - 01:57:50
我不是阿飄喔

01:57:51 - 01:57:53
我是平安回來喔

01:57:53 - 01:57:54
所以你有沒有理賠的問題

01:57:55 - 01:57:57
你有沒有給我保險金

01:57:57 - 01:57:58
當然沒有，因為沒有出險啊

01:58:01 - 01:58:02
那你不就沒有給付

01:58:05 - 01:58:05
你沒有理賠嗎,對不對

01:58:06 - 01:58:07
那就沒有給付啊

01:58:08 - 01:58:11
你沒有給付,你憑什麼收我保費啊

01:58:12 - 01:58:14
你這叫不當得利好嗎

01:58:15 - 01:58:18
沒有付出怎麼可以收穫,對不對

01:58:19 - 01:58:19
哦

01:58:20 - 01:58:25
所以在金錢給付說之下,還對這些刁民的說法好像還蠻有道理的

01:58:25 - 01:58:27
給他一個支持的理由嘛,對不對

01:58:28 - 01:58:32
保險公司的義務是金錢給付,事故沒有發生就沒有理賠,沒有付出怎麼可以收穫,對不對

01:58:34 - 01:58:34
哦

01:58:35 - 01:58:35
所以我們認為啊

01:58:36 - 01:58:37
這個說法啊

01:58:37 - 01:58:40
一來啊，會限保險企業不易嘛，行不行

01:58:41 - 01:58:41
二來啊

01:58:43 - 01:58:48
也忽略保險的功能啊，不是隻有在出險的時候，好險有南山嘛

01:58:49 - 01:58:51
不是隻有出險的時候，保險才發揮功能嘛

01:58:52 - 01:58:55
他早就在你投保以後，是不是保險就提供功能了

01:58:55 - 01:58:56
什麼功能

01:58:56 - 01:58:59
心理上跟經濟上的功能，怎麼說

01:59:01 - 01:59:02
你

01:59:03 - 01:59:05
搭飛機出國，你買一個旅行平安險嘛

01:59:07 - 01:59:09
是不是讓你在整路上怎麼樣

01:59:09 - 01:59:10
心中

01:59:10 - 01:59:11
是不是都很踏實

01:59:13 - 01:59:17
都不怕有什麼，敢負什麼聖會，讓你家人頓失所依嘛，不會

01:59:17 - 01:59:20
因為就算有這個，你安家費也都準備好了嘛

01:59:23 - 01:59:23
瞭解

01:59:24 - 01:59:28
所以是讓你這趟旅程，縱然沒有平安，但是也是快快樂樂的嘛，心中踏實了

01:59:30 - 01:59:31
對不對？

01:59:31 - 01:59:33
第二個經濟功能是什麼意思呢？

01:59:34 - 01:59:35
你領歐兜拜

01:59:35 - 01:59:36
歐兜拜

01:59:36 - 01:59:38
如果沒有保竊盜險有沒有

01:59:39 - 01:59:39
我請問你

01:59:40 - 01:59:42
你會不會去買防盜鎖？

01:59:45 - 01:59:46
如果沒有買竊盜險

01:59:47 - 01:59:48
會嘛

01:59:48 - 01:59:49
是不是

01:59:49 - 01:59:51
因為嘛

01:59:51 - 01:59:52
是不是

01:59:53 - 01:59:53
我請問你

01:59:54 - 01:59:55
那些防盜鎖啊

01:59:56 - 01:59:56
你

01:59:57 - 01:59:58
科普一下啊

01:59:58 - 01:59:59
都沒有防盜功能啊

01:59:59 - 02:00:00
瞭解？

02:00:01 - 02:00:01
都沒有

02:00:02 - 02:00:03
因為那個對小偷來

02:00:04 - 02:00:05
的小偷有沒有

02:00:05 - 02:00:06
那個只是多幾秒而已

02:00:06 - 02:00:06
沒差

02:00:07 - 02:00:09
他馬上瞬間就開了

02:00:10 - 02:00:12
所以防盜鎖都是沒有防盜功能的

02:00:12 - 02:00:13
對真正pro的

02:00:13 - 02:00:14
其中北開嗎

02:00:14 - 02:00:15
你?

02:00:15 - 02:00:16
啊如果你有

02:00:16 - 02:00:17
你有保竊盜險

02:00:17 - 02:00:18
你會去買嗎?

02:00:19 - 02:00:19
不會啊

02:00:20 - 02:00:21
因為有保險啊

02:00:21 - 02:00:23
車被偷就舊的不去新的不來了嘛

02:00:23 - 02:00:24
是不是?

02:00:26 - 02:00:29
所以保險的功能不是隻有在什麼時候才有功能？

02:00:30 - 02:00:30
才提供功能

02:00:31 - 02:00:32
不是在事故發生時才提供功能呢

02:00:32 - 02:00:33
不是欸

02:00:33 - 02:00:35
在你投保時就提供功能

02:00:35 - 02:00:35
心理上

02:00:36 - 02:00:36
經濟上功能

02:00:37 - 02:00:37
瞭解？

02:00:39 - 02:00:40
所以呢

02:00:40 - 02:00:40
我們認為啊

02:00:40 - 02:00:42
應該第二說才比較妥適

02:00:42 - 02:00:43
叫做什麼說？

02:00:44 - 02:00:46
危險承擔說

02:00:46 - 02:00:48
保險人的給付啊

02:00:48 - 02:00:49
義務

02:00:49 - 02:00:51
是危險承擔說

02:01:02 - 02:01:03
是危險承擔說

02:01:05 - 02:01:06
採這一說啊

02:01:07 - 02:01:08
是不是就可以讓保戶

02:01:09 - 02:01:13
在這個沒有發生事故下還是可以

02:01:14 - 02:01:15
保有這個保費

02:01:15 - 02:01:16
當然

02:01:17 - 02:01:20
因為保險公司有沒有不勞而獲？

02:01:20 - 02:01:20
沒有

02:01:21 - 02:01:22
你說事故沒有發生

02:01:22 - 02:01:24
為什麼還能不勞而獲？

02:01:24 - 02:01:26
因為保險人的義務為何講話?

02:01:28 - 02:01:29
保險的義務

02:01:29 - 02:01:30
是什麼啦?

02:01:31 - 02:01:33
是幫你承擔風險嘛

02:01:34 - 02:01:37
請問你在投保後我有沒有幫你承擔風險?

02:01:38 - 02:01:38
有啊

02:01:40 - 02:01:43
雖然最終事故是沒有發生嘛

02:01:43 - 02:01:43
對不對？

02:01:45 - 02:01:47
但是你不能夠說我沒有付出啊

02:01:49 - 02:01:51
因為投保後我就幫你承擔風險了嘛

02:01:52 - 02:01:52
瞭解

02:01:52 - 02:01:54
所以事故沒有發生

02:01:54 - 02:01:55
你還是不能要求我什麼？

02:01:57 - 02:01:59
你還是不能要求我退費嗎？

02:01:59 - 02:02:01
你不能主張我不當得利

02:02:01 - 02:02:01
不勞而獲

02:02:01 - 02:02:02
不行嗎？

02:02:02 - 02:02:03
你理不理解？

02:02:03 - 02:02:08
我們認為這個危險承擔說才是比較妥適的見解

02:02:08 - 02:02:08
了

02:02:09 - 02:02:11
再來往下看這個83

02:02:11 - 02:02:12
保險契約是有償契約

02:02:12 - 02:02:13
這我講過嘛

02:02:14 - 02:02:14
有償

02:02:15 - 02:02:15
對不對？

02:02:16 - 02:02:18
一定要付保費的嗎

02:02:19 - 02:02:20
它是有償契約

02:02:21 - 02:02:22
好

02:02:22 - 02:02:23
我們不講了

02:02:23 - 02:02:24
第三

02:02:24 - 02:02:25
保險契約是諾成契約

02:02:26 - 02:02:26
第四

02:02:26 - 02:02:28
保險契約是不要式契約喔

02:02:28 - 02:02:30
這個我們一起講啊

02:02:30 - 02:02:31
好

02:02:32 - 02:02:34
諾成契約相對叫什麼？

02:02:35 - 02:02:39
諾成契約相對叫要物契約啦

02:02:39 - 02:02:40
要物契約

02:02:42 - 02:02:44
不要式契約的相對叫什麼？

02:02:45 - 02:02:47
不要式契約的相對叫要式契約

02:02:48 - 02:02:48
要式契約

02:02:48 - 02:02:49
這樣瞭解

02:02:49 - 02:02:50
OK?

02:02:51 - 02:02:51
好

02:02:52 - 02:02:56
那保險契約究竟它是諾成契約呢

02:02:56 - 02:02:58
還是要物契約?

02:02:59 - 02:03:02
也就是說是不是要交付保費

02:03:02 - 02:03:04
契約才會生效

02:03:04 - 02:03:04
是不是?

02:03:07 - 02:03:07
OK

02:03:07 - 02:03:08
好

02:03:09 - 02:03:10
那在食物上的差別是

02:03:10 - 02:03:11
你看一下啊

02:03:14 - 02:03:16
食物上的這個投保的流程啊

02:03:17 - 02:03:21
通常啊是這個要保人會做要保的動作

02:03:22 - 02:03:24
要保人做要保

02:03:25 - 02:03:28
那這個要保在民法上就叫做要約的概念，要約啦

02:03:35 - 02:03:41
然後呢，保險師會進行核保，假設保險公司經過核保後決定承保，有沒有？

02:03:41 - 02:03:48
那這個承保，保險人的承保，在民法上就叫做承諾，承諾的概念喔

02:03:49 - 02:03:53
好，那第三階段叫什麼？

02:03:53 - 02:03:55
叫收費

02:03:56 - 02:04:00
收取保險費或收取第一期的保險費

02:04:00 - 02:04:00
哦

02:04:01 - 02:04:07
那如果在收費前，收費前發生保險事故

02:04:08 - 02:04:08
哦

02:04:09 - 02:04:10
發生保險事故

02:04:20 - 02:04:22
詼，這個時候呢，會賠還是不賠？

02:04:23 - 02:04:25
那這個就涉及到什麼東西？

02:04:25 - 02:04:29
就涉及到保險契約是諾成契約還是要物契約的問題

02:04:30 - 02:04:31
如果是諾成契約要不要賠？

02:04:34 - 02:04:34
嗯

02:04:35 - 02:04:36
如果是諾成契約，當然就要賠嘛

02:04:36 - 02:04:37
哦

02:04:37 - 02:04:40
那反之如果是要物契約呢？

02:04:42 - 02:04:45
要物契約就是要收保費了，才會有效啦

02:04:45 - 02:04:45
哦

02:04:46 - 02:04:52
所以依《要務契約》的見解之下，當然收費前發生事故就不賠，這樣理解啦

02:04:53 - 02:04:54
哦

02:04:54 - 02:04:55
好了，那這個

02:04:55 - 02:04:56
這樣的爭議我們來分析一下喔

02:04:57 - 02:05:00
第一種見解認為保險契約是什麼契約？

02:05:01 - 02:05:04
保險契約是要物契約，要物契約喔

02:05:05 - 02:05:13
這你可以參考下方最高法院70年臺上2818號的判決

02:05:14 - 02:05:15
70臺上2818

02:05:16 - 02:05:19
那這個判決的第四行的句點後

02:05:19 - 02:05:20
句點之後

02:05:20 - 02:05:23
保險法21條規定，21條圈起來

02:05:23 - 02:05:27
21條是說保險費分一次交付及分期交付兩種

02:05:27 - 02:05:34
一次交付及分期交付的手續保費應該在契約生效前交付之，瞭解

02:05:35 - 02:05:37
21條的條文啊

02:05:38 - 02:05:39
好，那既然21已經這樣規定啊

02:05:40 - 02:05:45
可見保險費的交付是保險契約的生效要件嘛

02:05:45 - 02:05:49
要保人既然自認他尚未繳納保險費呢

02:05:49 - 02:05:52
保險契約自然未生效，瞭解

02:05:53 - 02:05:57
所以這個判決顯然認為保險契約是什麼性質？

02:05:58 - 02:05:59
藥物契約嘛

02:05:59 - 02:06:03
要交付保費,契約才能生效

02:06:04 - 02:06:04
好

02:06:05 - 02:06:10
那理由呢,才要缺錢的理由,我們來分析一下

02:06:11 - 02:06:14
第一個理由就是講21條啦

02:06:14 - 02:06:15
二十一條

02:06:16 - 02:06:23
事實上二十一條也是這個要脅的最主要的理由嘛

02:06:23 - 02:06:25
對不對？因為條文確實怎麼寫？

02:06:26 - 02:06:30
條文是不是寫契約生效前交付之，有沒有這幾個字？

02:06:30 - 02:06:31
二十一條

02:06:31 - 02:06:33
契約生效前交付之嘛,行不行?

02:06:33 - 02:06:34
好

02:06:34 - 02:06:38
那第一個理由就在解釋為什麼會有21條這個規定

02:06:39 - 02:06:40
他說

02:06:41 - 02:06:46
會有21條這個規定,是因為要確保保險人的清償能力嘛

02:06:48 - 02:06:51
一定要讓保險人收到保費，這理解嗎？

02:06:51 - 02:06:51
對不對？

02:06:52 - 02:06:56
因為保險公司如果都沒有收到保費，那事故發生時怎麼會有錢可以理賠？

02:06:56 - 02:06:57
對不對？

02:06:57 - 02:06:58
喔

02:06:58 - 02:07:03
所以為了讓保險是一定受得到保費，那就必須規定保險契約是諾成契約嘛

02:07:03 - 02:07:05
導致要保人有沒有壓力？

02:07:06 - 02:07:11
如果你要獲得保險保障，是不是要主動繳保費？

02:07:12 - 02:07:13
對

02:07:13 - 02:07:14
你沒有繳就不會有效啊

02:07:14 - 02:07:16
就不得獲得保險保障嘛

02:07:17 - 02:07:17
好

02:07:18 - 02:07:19
聽起來好像蠻有道理的

02:07:19 - 02:07:19
對不對？

02:07:19 - 02:07:21
但是我要跟你說明的是啊

02:07:21 - 02:07:22
在他的注視下

02:07:22 - 02:07:23
注視

02:07:26 - 02:07:29
到底是藥物契約的設計還是諾成契約的設計

02:07:29 - 02:07:33
比較能夠讓保險公司收到保費，有沒有?

02:07:33 - 02:07:36
這其實很難說喔

02:07:36 - 02:07:37
為什麼很難說？

02:07:38 - 02:07:40
果然藥物契約的設計

02:07:41 - 02:07:42
會讓要保人有壓力嘛

02:07:43 - 02:07:45
如果你要獲得保險保障

02:07:45 - 02:07:47
你要主動去繳保費

02:07:47 - 02:07:47
沒錯嘛

02:07:48 - 02:07:51
但是有沒有可能還是遇到很皮的藥保人？

02:07:52 - 02:07:53
很皮啊

02:07:53 - 02:07:54
比皮卡丘還皮啊

02:07:54 - 02:07:55
信不信？

02:07:55 - 02:07:56
保了就不繳啊

02:07:57 - 02:08:00
那請問你在藥物契約說之下

02:08:00 - 02:08:01
欸

02:08:01 - 02:08:02
保護

02:08:02 - 02:08:03
保了又不繳

02:08:04 - 02:08:06
保險公司有沒有權利去告藥保人?

02:08:07 - 02:08:08
沒有啊

02:08:08 - 02:08:09
因為藥物契約

02:08:10 - 02:08:11
交付保費才會生效

02:08:12 - 02:08:13
啊他現在就沒繳啊

02:08:13 - 02:08:14
啊沒有繳不是沒有生效

02:08:15 - 02:08:17
啊沒有生效你是不是沒有權利告人家?

02:08:18 - 02:08:19
理解

02:08:20 - 02:08:22
可是如果保險契約是諾成契約呢?

02:08:23 - 02:08:26
諾成契約是不是雙方合意契約就有效了?

02:08:27 - 02:08:30
就算沒有繳保費,契約也是有效啊

02:09:10 - 02:09:10
財產保險之要保人

02:09:14 - 02:09:18
在保險人簽發保險單或暫保單前呢

02:09:18 - 02:09:20
先交付保險費

02:09:20 - 02:09:23
而發生因與賠償的保險事故時

02:09:23 - 02:09:26
保險人應負保險賠償責任嘛

02:09:26 - 02:09:27
行不行？

02:09:28 - 02:09:28
哦

02:09:29 - 02:09:29
好

02:09:30 - 02:09:34
那請問你，保險人在什麼情況下才有理賠的問題？

02:09:34 - 02:09:37
才有理賠的義務，當然是需要有效啊，不是嗎？

02:09:38 - 02:09:43
所以顯見，交付保險費是保險契約的特別生效要件嘛

02:09:44 - 02:09:46
交付保費契約才會有效

02:09:47 - 02:09:50
哦，才會有後面理賠的問題嘛

02:09:51 - 02:09:52
OK

02:09:52 - 02:09:57
第三個理由是，受險的保費有這一個規定，117條的第一項

02:10:00 - 02:10:02
117的第一項，他說

02:10:03 - 02:10:09
保險人對於保險費，不得以訴訟請求交付，有沒有？

02:10:10 - 02:10:10
哦

02:10:20 - 02:10:21
有這一條

02:10:22 - 02:10:22
喔

02:10:22 - 02:10:22
所以

02:10:23 - 02:10:23
喔

02:10:23 - 02:10:24
喔

02:10:24 - 02:10:24
哦

02:10:24 - 02:10:25
哦

02:10:25 - 02:10:25
哦

02:10:25 - 02:10:25
哦

02:10:25 - 02:10:26
哦

02:10:26 - 02:10:26
哦

02:10:26 - 02:10:27
哦

02:10:27 - 02:10:27
哦

02:10:27 - 02:10:27
哦

02:10:27 - 02:10:28
哦

02:10:28 - 02:10:28
哦

02:10:28 - 02:10:29
哦

02:10:29 - 02:10:29
哦

02:10:29 - 02:10:29
哦

02:10:29 - 02:10:30
哦

02:10:30 - 02:10:30
哦

02:10:30 - 02:10:31
哦

02:10:31 - 02:10:31
哦

02:10:31 - 02:10:31
哦

02:10:31 - 02:10:32
哦

02:10:32 - 02:10:32
哦

02:10:32 - 02:10:33
哦

02:10:33 - 02:10:33
哦

02:10:33 - 02:10:33
哦

02:10:33 - 02:10:34
哦

02:10:34 - 02:10:34
哦

02:10:34 - 02:10:35
哦

02:10:35 - 02:10:35
哦

02:10:35 - 02:10:35
哦

02:10:35 - 02:10:36
哦

02:10:36 - 02:10:36
哦

02:10:36 - 02:10:37
哦

02:10:37 - 02:10:37
哦

02:10:37 - 02:10:37
哦

02:10:37 - 02:10:38
哦

02:10:38 - 02:10:38
哦

02:10:38 - 02:10:39
哦

02:10:39 - 02:10:39
哦

02:10:39 - 02:10:39
哦

02:10:39 - 02:10:40
哦

02:10:40 - 02:10:40
哦

02:10:40 - 02:10:41
哦

02:10:41 - 02:10:41
哦

02:10:41 - 02:10:41
哦

02:10:41 - 02:10:42
哦

02:10:42 - 02:10:42
哦

02:10:42 - 02:10:43
哦

02:10:43 - 02:10:43
哦

02:10:43 - 02:10:43
哦

02:10:43 - 02:10:44
哦

02:10:44 - 02:10:44
哦

02:10:44 - 02:10:45
哦

02:10:45 - 02:10:45
哦

02:10:45 - 02:10:45
哦

02:10:45 - 02:10:46
哦

02:10:46 - 02:10:46
哦

02:10:46 - 02:10:47
哦

02:10:47 - 02:10:47
哦

02:10:47 - 02:10:47
哦

02:10:47 - 02:10:48
哦

02:10:48 - 02:10:48
哦

02:10:48 - 02:10:49
哦

02:10:49 - 02:10:49
哦

02:10:49 - 02:10:49
哦

02:10:49 - 02:10:50
哦

02:10:50 - 02:10:50
哦

02:10:50 - 02:10:51
哦

02:10:51 - 02:10:51
哦

02:10:51 - 02:10:51
哦

02:10:51 - 02:10:52
哦

02:10:52 - 02:10:52
哦

02:10:52 - 02:10:53
哦

02:10:53 - 02:10:53
哦

02:10:53 - 02:10:53
哦

02:10:53 - 02:10:54
哦

02:10:54 - 02:10:54
哦

02:10:54 - 02:10:55
哦

02:10:55 - 02:10:55
哦

02:10:55 - 02:10:55
哦

02:10:55 - 02:10:56
哦

02:10:56 - 02:10:56
哦

02:10:56 - 02:10:57
哦

02:10:57 - 02:10:57
哦

02:10:57 - 02:10:57
哦

02:10:57 - 02:10:58
哦

02:10:58 - 02:10:58
哦

02:10:58 - 02:10:59
哦

02:10:59 - 02:10:59
哦

02:10:59 - 02:10:59
哦

02:10:59 - 02:11:00
哦

02:11:00 - 02:11:00
哦

02:11:00 - 02:11:01
哦

02:11:01 - 02:11:01
哦

02:11:01 - 02:11:01
哦

02:11:01 - 02:11:02
哦

02:11:02 - 02:11:02
哦

02:11:02 - 02:11:03
哦

02:11:03 - 02:11:03
哦

02:11:03 - 02:11:03
哦

02:11:03 - 02:11:04
哦

02:11:04 - 02:11:06
是不是讓要保人就有壓力

02:11:06 - 02:11:10
如果要獲得保險保障一定要主動去繳保費，這樣瞭解

02:11:11 - 02:11:13
聽起來也是很有道理的，對不對

02:11:13 - 02:11:15
但是

02:11:15 - 02:11:17
一樣，下方的註釋我們可以分析一下

02:11:18 - 02:11:20
我們仔細去思考

02:11:21 - 02:11:23
第一項

02:11:23 - 02:11:28
也就是不能以訴訟請求交付的保費

02:11:29 - 02:11:32
是不是隻包含續期保費

02:11:33 - 02:11:35
而不包含首期保費

02:11:37 - 02:11:37
對

02:11:38 - 02:11:39
怎麼說

02:11:39 - 02:11:40
因為啊，我們發現

02:11:41 - 02:11:50
在這邊沒有繳保費，最終116的第六項，你看條文啊

02:11:51 - 02:11:57
這邊的保費最終沒有繳的處理方式，依照116的第六項的規定

02:11:58 - 02:11:59
有沒有

02:12:00 - 02:12:03
在第一項的期限屆滿後怎麼樣

02:12:05 - 02:12:08
在第三項的期限屆滿後怎麼樣

02:12:09 - 02:12:09
欸

02:12:10 - 02:12:13
這個保險人有什麼權

02:12:14 - 02:12:17
保險人是不是有這個終止權

02:12:18 - 02:12:18
哦

02:12:19 - 02:12:20
那請問你啊

02:12:22 - 02:12:24
這個終止的前提契約有沒有效

02:12:28 - 02:12:31
終止的前提契約當然是要有效的嘛，是不是

02:12:34 - 02:12:36
那手續保費未繳

02:12:37 - 02:12:40
在保險契約是屬於契約的性質下

02:12:40 - 02:12:42
契約根本就怎麼樣講

02:12:46 - 02:12:48
根本就無效啊

02:12:49 - 02:12:51
那無效怎麼會有終止的問題

02:12:52 - 02:12:53
我再講一次，我再講一次啊

02:12:54 - 02:12:58
在這邊保費沒有繳的最終的處理

02:12:59 - 02:13:00
是116的第六項嘛

02:13:02 - 02:13:02
明定

02:13:04 - 02:13:06
當負效期線借滿

02:13:06 - 02:13:09
保險有終止契約的權利嘛對不對？

02:13:11 - 02:13:15
那終止契約的前提，契約應該要有效嘛

02:13:16 - 02:13:16
對吧？

02:13:17 - 02:13:20
如果契約本來就無效，怎麼會有終止的問題，對不對？

02:13:22 - 02:13:24
那保險契約如果是要物契約

02:13:24 - 02:13:29
首期保費沒有繳，契約根本怎麼樣講？

02:13:31 - 02:13:33
契約根本就無效啊

02:13:33 - 02:13:36
那無效就不會有終止的問題的，不是嗎？

02:13:37 - 02:13:37
瞭解

02:13:38 - 02:13:40
所以顯見一氣呵成

02:13:40 - 02:13:48
所謂不能以訴訟請求交付保費的這個概念有沒有？

02:13:48 - 02:13:49
只限什麼講法？

02:13:50 - 02:13:51
只限什麼保費？

02:13:52 - 02:13:54
續期保費嘛

02:13:55 - 02:13:56
而不含什麼保費？

02:13:57 - 02:13:59
首期保費瞭解

02:14:00 - 02:14:04
所以既然首期保費並不在一項規範範圍

02:14:05 - 02:14:08
並沒有禁止以訴訟請求交付首期保費嘛

02:14:09 - 02:14:18
那針對首期保費就沒有balance需要把它解為保險契約是藥物契約,首期保費沒有繳,契約就無效的這個必要性就不存在了嘛

02:14:19 - 02:14:20
就沒有balance的必要嘛

02:14:21 - 02:14:25
因為首期保費並沒有禁止保險公司以訴訟請求交付嘛

02:14:25 - 02:14:27
首期保費沒有繳是可以告的嘛

02:14:28 - 02:14:31
那保險公司針對首期保費就沒有遭受不利了嘛

02:14:31 - 02:14:33
那既然針對首期沒有遭受不利

02:14:34 - 02:14:36
那也就沒有必要解保險契約是藥物契約嘛

02:14:37 - 02:14:38
來balance嘛

02:14:38 - 02:14:39
欸，有了解嗎？

02:14:40 - 02:14:42
所以呢，我們認為啊

02:14:43 - 02:14:44
絕對是哪一說比較合理？

02:14:45 - 02:14:46
諾成契約

02:14:47 - 02:14:48
諾成契約才合理

02:14:49 - 02:14:51
也就是雙方合意啊，契約就有效的啦

02:14:51 - 02:14:52
瞭解？

02:14:53 - 02:14:54
並不是要怎麼樣？

02:14:54 - 02:14:55
並不是要

02:14:55 - 02:14:57
消夫保費契約產有有效嗎,瞭解

02:14:58 - 02:15:02
哦,那條,有沒有事物見解做支持的,麻煩你看下方最高法院呢,97年啊

02:15:06 - 02:15:09
臺上字第1950號的判決

02:15:09 - 02:15:13
97臺上1950號判決

02:15:13 - 02:15:15
來,麻煩你看一下

02:15:15 - 02:15:20
這個第五行啊,這一段的第五行,藍句點後

02:15:20 - 02:15:23
保險契約人為什麼契約？

02:15:26 - 02:15:31
保險契約人為諾成契約，且屬不要物契約，有沒有？

02:15:31 - 02:15:36
各該條文均係訓示而非強制規定，瞭解

02:15:41 - 02:15:48
好，學者通說就認為保險契約是諾成契約，而非要物契約

02:15:48 - 02:15:49
好，我們看一下理由

02:15:50 - 02:15:54
第一個理由是第一條第一項保險的定義啦

02:15:57 - 02:16:00
好，我們先做個背景說明

02:16:01 - 02:16:09
因為諾成契約還是要契約，這個分類也不是保險法獨有的，這是民法概念不是嗎？

02:16:11 - 02:16:12
來，來，我們各舉個例子

02:16:14 - 02:16:18
諾成契約的代表，諾成契約代表，我們用買賣，買賣是諾成契約嘛

02:16:18 - 02:16:19
來看一下民法345第一項

02:16:22 - 02:16:23
345的第一項

02:16:24 - 02:16:28
他說什麼，稱買賣者為當事人約定

02:16:29 - 02:16:30
當事人約定圈起來

02:16:30 - 02:16:34
一方移轉產權他方，他方給付價錢，對吧

02:16:34 - 02:16:34
好

02:16:35 - 02:16:37
那要物的代表我們也舉一個例子

02:16:38 - 02:16:39
要物的代表，我們464

02:16:40 - 02:16:42
使用借貸是不是要物契約

02:16:44 - 02:16:46
464的使用借貸，借車嘛，對不對

02:16:48 - 02:16:52
對，他就是一個這個使用借貸

02:16:53 - 02:16:54
來看它的定義喔

02:16:55 - 02:17:00
為當事人一方以物交付他方而約定

02:17:00 - 02:17:01
圈起來

02:17:01 - 02:17:04
他方於無償使用後返還其物的契約

02:17:04 - 02:17:05
瞭解

02:17:05 - 02:17:07
好，到這邊

02:17:07 - 02:17:09
你看完了諾成契約的定義

02:17:09 - 02:17:12
也看完要約的定義，對不對？

02:17:13 - 02:17:13
好

02:17:13 - 02:17:16
接下來看保險法第一條第一項

02:17:16 - 02:17:17
保險的定義

02:17:18 - 02:17:21
本法所稱的保險為當事人約定

02:17:21 - 02:17:22
有沒有?

02:17:22 - 02:17:23
請問你

02:17:23 - 02:17:27
第一條第一項看起來是要物區的定義還是諾成區的定義

02:17:27 - 02:17:28
講話

02:17:34 - 02:17:35
答案是什麼?

02:17:36 - 02:17:39
諾成契約的定義啊

02:17:40 - 02:17:44
因為它開頭寫當事人約定不是嗎?

02:17:44 - 02:17:45
換言之

02:17:45 - 02:17:47
給付價金怎麼樣?

02:17:47 - 02:17:48
更正

02:17:48 - 02:17:50
交付保費啊，買賣才價金

02:17:51 - 02:17:52
第一條第一項，交付保費

02:17:52 - 02:17:53
有沒有？

02:17:54 - 02:17:59
只要成為當事人約定要保人的義務就可以了嘛

02:17:59 - 02:18:01
就當事人約定

02:18:01 - 02:18:04
要保人你負有交付保費的義務就可以了

02:18:05 - 02:18:08
並不需要在約定的同時就要交付保費

02:18:08 - 02:18:09
瞭解嗎？

02:18:09 - 02:18:11
你只要約定

02:18:11 - 02:18:14
要保人負有交付保險費的義務不就好了

02:18:15 - 02:18:18
並不需要在約定的同時就交付保費

02:18:18 - 02:18:19
這樣理解？

02:18:19 - 02:18:21
所以由第一條第一項來看

02:18:21 - 02:18:25
它應該是這個諾成契約的定義啦

02:18:25 - 02:18:26
好

02:18:26 - 02:18:29
再來是22條第一項的前段

02:18:29 - 02:18:30
哦

02:18:31 - 02:18:35
保險費應由要保人依契約規定交付

02:18:35 - 02:18:36
有沒有？

02:18:36 - 02:18:37
哦

02:18:37 - 02:18:41
所以由22條第一項前段得知

02:18:42 - 02:18:49
交付保費應該是要保人在契約有效後的義務

02:18:51 - 02:18:51
對吧

02:18:52 - 02:18:58
所以要把人民有交付保費呢,應該是變成是一個債務不履行的問題

02:18:59 - 02:19:01
而不是去影響到契約的效力

02:19:02 - 02:19:03
這樣理解

02:19:03 - 02:19:03
OK

02:19:04 - 02:19:05
好

02:19:05 - 02:19:08
第三,我們來分析一下喔

02:19:08 - 02:19:13
因為無償契約的概念不是保險法才有的嗎,是民法的概念不是嗎

02:19:14 - 02:19:14
好

02:19:14 - 02:19:19
那,這個,要物契約有沒有,要物契約

02:19:20 - 02:19:20
哎

02:19:23 - 02:19:24
你學民法應該知道

02:19:25 - 02:19:25
啊

02:19:26 - 02:19:27
這個什麼

02:19:27 - 02:19:34
這個,在什麼契約才有,存在的理由

02:19:35 - 02:19:36
要務契約有沒有

02:19:37 - 02:19:44
我們的設計,要去的設計就是要給當事人一個毀約權嗎

02:19:46 - 02:19:49
那什麼情形才需要給毀約權

02:19:51 - 02:19:53
當然是無償的契約嘛

02:19:54 - 02:19:56
因為他違反人類的經濟理性

02:19:58 - 02:19:58
啊

02:19:58 - 02:20:01
因為人類的經濟理性是有償還是無償你覺得

02:20:03 - 02:20:05
人類的經濟理性絕對是有償的嘛

02:20:06 - 02:20:10
我給你五毛錢,我期待的是你不是還我五毛喔

02:20:10 - 02:20:13
我給你五毛，我期待的是你要給我一塊喔

02:20:13 - 02:20:14
是不是

02:20:15 - 02:20:15
喔

02:20:16 - 02:20:21
所以這種無償的契約，無償給付的當事人

02:20:23 - 02:20:23
對於

02:20:23 - 02:20:26
正常人來講是不是被欺

02:20:26 - 02:20:26
對

02:20:26 - 02:20:29
所以我們是不是應該給被欺一個毀約權

02:20:30 - 02:20:32
給他反悔的權利

02:20:32 - 02:20:34
我舉個例子好了

02:20:35 - 02:20:37
使用借貸嘛

02:20:37 - 02:20:39
使用借貸是

02:20:39 - 02:20:41
無償契約對不對

02:20:41 - 02:20:43
是不求回報的

02:20:43 - 02:20:43
喔

02:20:43 - 02:20:45
那你看喔

02:20:45 - 02:20:46
比如說

02:20:46 - 02:20:49
甲乙是好兄弟嘛，是不是

02:20:49 - 02:20:57
下一個這個賓士車啦，能不能借我組成那個迎娶的車隊啦，對不對吼

02:20:58 - 02:21:00
那乙說三八阿花，是不是

02:21:01 - 02:21:06
我當然這個你的結婚我一定同意的啦，是不是

02:21:06 - 02:21:07
滿口說好了，對不對吼

02:21:09 - 02:21:10
答應借他

02:21:10 - 02:21:18
結果咧，回家才有時間看一下行程有沒有，發現那一天已經booking了，瞭解

02:21:18 - 02:21:19
上面寫什麼？

02:21:21 - 02:21:22
親子出遊日啊

02:21:23 - 02:21:26
意思是剛好沒有車啊,載老婆小孩出去玩啊

02:21:27 - 02:21:30
會不會被唸到臭頭,永世不得翻身

02:21:31 - 02:21:31
是不是

02:21:32 - 02:21:33
好了

02:21:34 - 02:21:43
那這個時候只能回頭去跟假設啊，拍誰，來，到時候停啊，沒辦法，是不是

02:21:45 - 02:21:47
我不能借你了

02:21:47 - 02:21:49
那這個假牙，可以

02:21:49 - 02:21:54
你喔，因為啊，大，我有錄音喔

02:21:54 - 02:21:58
結果不甚麼會，我債務不履行來球場來

02:22:00 - 02:22:01
但是我們考量啊

02:22:02 - 02:22:04
使用現在是不是無常的啦

02:22:05 - 02:22:05
無常的

02:22:05 - 02:22:07
有沒有違反人類經濟理性？

02:22:08 - 02:22:08
有嗎？

02:22:08 - 02:22:13
所以是不是應該給予無常起負的當事人一個反悔的權利？

02:22:14 - 02:22:19
於是464的使用，現在定義是不是就規定使用現在是什麼契約講話？

02:22:21 - 02:22:22
藥物契約啊

02:22:23 - 02:22:24
雖然已經雙方合意了嗎？

02:22:24 - 02:22:25
但是一切以什麼才算數？

02:22:26 - 02:22:27
一切以什麼才算數？

02:22:30 - 02:22:33
把要借的車子已交給了甲，這樣才算數，不是嗎？

02:22:36 - 02:22:38
所以只要車子沒有交付給甲

02:22:39 - 02:22:39
使用

02:22:40 - 02:22:41
這個使用即不會有效嗎？

02:22:44 - 02:22:44
瞭解？

02:22:45 - 02:22:48
哦，那這個時候怎麼樣？

02:22:48 - 02:22:51
這個時候這個使用借貸的貸與人是不是可以反悔，不用負任何的責任？

02:22:51 - 02:22:52
懂嗎？

02:22:53 - 02:22:58
哦，所以這個要約只有在什麼契約才有存在價值？

02:23:05 - 02:23:06
無償契約

02:23:09 - 02:23:10
懂喔？

02:23:11 - 02:23:15
但是我想問你，保險契約是什麼契約啦？

02:23:16 - 02:23:17
有償還是無償？

02:23:18 - 02:23:20
有償契約啊，是不是？

02:23:21 - 02:23:23
他有沒有違反人類經濟理性？

02:23:25 - 02:23:26
沒有嘛

02:23:27 - 02:23:33
要保人跟保險公司之間的，這個契約是不是一個商業的交易嘛？

02:23:35 - 02:23:35
對不對？

02:23:36 - 02:23:39
那沒有違反人類經濟理性，幹嘛給予毀約權？

02:23:40 - 02:23:41
而是應該回歸什麼？

02:23:42 - 02:23:46
回歸一般的契約原則啊

02:23:47 - 02:23:50
契約應嚴守，君子重然諾

02:23:50 - 02:23:53
Youmustkeepyourpromise

02:23:53 - 02:23:54
不是提拉米蘇

02:23:55 - 02:23:57
Youmustkeepyourpromise,瞭解?

02:23:59 - 02:23:59
懂了嗎?

02:24:00 - 02:24:05
哦,所以保險契約是有償契約,根本就不應該規定為要物契約

02:24:05 - 02:24:13
無償契約才有要物契約的這個設計的一個存在價值了

02:24:14 - 02:24:16
OK,好,講到這邊哦

02:24:17 - 02:24:17
好

02:24:19 - 02:24:20
但是啊，我們說

02:24:22 - 02:24:25
雖然通說食物都認為保險契約是什麼性質？

02:24:27 - 02:24:28
是諾成契約嘛

02:24:29 - 02:24:30
不是要物契約，對不對？

02:24:31 - 02:24:34
可是我剛剛有沒有唸到哪一條？我意思其實蠻明確的呢

02:24:35 - 02:24:36
哪一條？21條嘛

02:24:37 - 02:24:40
因為21條條文有沒有寫契約生效前交付之？

02:24:41 - 02:24:43
你怎麼讀應該都會認為

02:24:43 - 02:24:45
就算交付保費契約才會怎麼樣？

02:24:45 - 02:24:46
生效啊

02:24:46 - 02:24:46
不是嗎?

02:24:47 - 02:24:47
哦

02:24:48 - 02:24:52
所以變成學說就要去凹哪一條?

02:24:53 - 02:24:57
因為通說都是這個諾成契約

02:24:57 - 02:24:58
對不對?

02:24:58 - 02:25:01
可是21條文又是要約的文

02:25:01 - 02:25:01
所以變成呢

02:25:02 - 02:25:03
他必須是凹哪一條?

02:25:04 - 02:25:05
去凹21條嘛

02:25:05 - 02:25:06
瞭解？

02:25:06 - 02:25:07
你看他怎麼拗

02:25:08 - 02:25:09
他說啊

02:25:09 - 02:25:11
應該把21條解釋為什麼規定？

02:25:11 - 02:25:12
訓示規定

02:25:13 - 02:25:16
也就是訓示保險區的當事人呢

02:25:16 - 02:25:18
在訂立保險契約時呢

02:25:18 - 02:25:22
約定一次交付或分期交付的手機保費呢

02:25:23 - 02:25:25
是保險契約的停止條件

02:25:26 - 02:25:27
停止條件

02:25:28 - 02:25:29
你也知道什麼叫停止條件嗎？

02:25:30 - 02:25:31
法律行為附停止條件的話呢

02:25:32 - 02:25:34
是不是在條件成就時才會發生效力

02:25:34 - 02:25:35
對吧？

02:25:36 - 02:25:37
哦

02:25:38 - 02:25:38
所以

02:25:39 - 02:25:40
在食物上呢

02:25:41 - 02:25:42
運作的結果

02:25:43 - 02:25:45
你沒有交付保費契約會不會有效？

02:25:46 - 02:25:47
一定不會有效

02:25:48 - 02:25:49
但是原因是什麼？

02:25:50 - 02:25:52
原因不是因為保險契約的性質是要約

02:25:52 - 02:25:53
不是

02:25:54 - 02:25:56
而是因為當事人已經約定

02:25:56 - 02:25:59
以保險費的交付為契約的什麼？

02:25:59 - 02:26:00
停止條件

02:26:01 - 02:26:01
瞭解？

02:26:02 - 02:26:04
你看保單條款的設計喔

02:26:04 - 02:26:06
產壽險都一樣了

02:26:06 - 02:26:07
我們看壽險好了

02:26:07 - 02:26:09
來看倒數三行這一段喔

02:26:10 - 02:26:11
倒數三行喔

02:26:11 - 02:26:12
受險示範條款喔

02:26:13 - 02:26:14
第三條的第一項

02:26:15 - 02:26:16
第三條的第一項說

02:26:16 - 02:26:17
本公司怎麼樣？

02:26:18 - 02:26:19
因此同意承保

02:26:19 - 02:26:20
後面畫線

02:26:21 - 02:26:23
並收取第一期保險費後負保險責任

02:26:23 - 02:26:23
有沒有看到？

02:26:24 - 02:26:27
所以保險人的責任不是同意承保就開始

02:26:33 - 02:26:37
除了同意承保以外，還要再完成什麼，他才開始負責講話

02:26:39 - 02:26:43
它不是同意承保就負責啊，還要再加上什麼，它才開始負責

02:26:45 - 02:26:48
收取第一期保險費號碼

02:26:48 - 02:26:50
他才開始負保險責任不是嗎？

02:26:51 - 02:26:54
所以實務上的保單設計其實都有follow

02:26:55 - 02:26:58
Follow瞭解你說的，老師

02:27:00 - 02:27:02
我們生命該浪費在美好的事物上

02:27:03 - 02:27:05
你這講了半天，他們已經趕快...

02:27:06 - 02:27:11
啊，不是等於在實務上沒有交付保費，就是7月不會生效，對，沒有錯

02:27:11 - 02:27:20
那你說呢，這個爭議就沒有意義了嘛，你的意思是，結果就是一定要交保費才生效，不是嗎？但是學者認為有意義啊

02:27:21 - 02:27:23
學者認為，之所以在實務上

02:27:23 - 02:27:27
一定要交付保費契約才能生效

02:27:27 - 02:27:30
並不是因為保險契約的本質

02:27:30 - 02:27:31
是諾成契約嗎？

02:27:34 - 02:27:40
保險契約的本質是什麼？契約講保險契約的本質就是諾成契約啦

02:27:41 - 02:27:51
它的本質是不用交付保費契約就可以生效啦。之所以實務運作的結果還是要交付契約才能生效，純粹是因為什麼原因所致？

02:27:53 - 02:27:57
純粹是因為當事人約定

02:27:58 - 02:28:02
以繳付保費為契約的什麼條件？

02:28:03 - 02:28:12
停止條件使然啦，瞭解是當事人自己另外去約為停止條件的啦，而不是保險契約的本質

02:28:13 - 02:28:15
保險契約本質是什麼？契約講話

02:28:17 - 02:28:19
諾成契約

02:28:20 - 02:28:27
不是要物契約，它的本質是不需要繳付保費契約就可以有效的瞭解

02:28:29 - 02:28:34
之所以食物運作結果，還是交付保費才能剩下，純粹是什麼使然？

02:28:37 - 02:28:44
純粹是因為當事人約定，以交付保費為什麼條件？

02:28:44 - 02:28:45
停止條件使然

02:28:45 - 02:28:47
A5蓋？

02:28:47 - 02:28:48
OK

02:28:48 - 02:28:49
好

02:28:49 - 02:28:54
再來往下喔，看這個86頁咯，86頁

02:28:55 - 02:28:58
往下喔，要是不是牽到另外一個問題喔，你看喔

02:29:07 - 02:29:10
我們說在食物上的這個投保流程啊

02:29:10 - 02:29:13
要保、承保、收費，最後一個階段是什麼？

02:29:17 - 02:29:20
最後一個階段叫做簽發保單，瞭解

02:29:21 - 02:29:22
啊

02:29:22 - 02:29:28
好，那如果在收費以後，簽發保單以前發生保險事故

02:29:29 - 02:29:30
發生保險事故

02:29:30 - 02:29:32
請問你賠還是不賠？

02:29:32 - 02:29:34
賠還是不賠?

02:29:37 - 02:29:42
那就涉及到什麼，保險契約是要式契約還是不要式契約，瞭解嗎？

02:29:43 - 02:29:48
如果保險契約是要式契約，簽發保單契約才能成立的話，那我請問你呢

02:29:50 - 02:29:52
要是契約在簽單前發生事故，當然就不賠嘛

02:29:54 - 02:29:54
瞭解

02:29:54 - 02:29:57
反之，保險契約是不要式契約，有沒有？

02:29:58 - 02:29:59
不要式契約嘛

02:30:00 - 02:30:02
也就是不以簽發保單才能成立嘛

02:30:03 - 02:30:04
在不要式契約之下

02:30:05 - 02:30:07
簽單前發生事故，賠不賠？

02:30:09 - 02:30:10
賠

02:30:10 - 02:30:11
當然要賠啊，這就是要式契約不要式契約的差異來瞭解

02:30:14 - 02:30:16
來，一樣有爭議啦

02:30:16 - 02:30:17
第一種見解認為

02:30:18 - 02:30:20
保險契約是什麼契約？

02:30:20 - 02:30:23
保險契約是不要式契約，先講要式契約

02:30:25 - 02:30:27
第一種見解是要式契約瞭解

02:30:27 - 02:30:29
要式契約啦

02:30:29 - 02:30:30
好

02:30:30 - 02:30:32
那食物依據何在？

02:30:32 - 02:30:34
欸，前面不是有講到嗎？

02:30:34 - 02:30:38
最高法院70年臺上2818判決，我們再看一次

02:30:39 - 02:30:40
喔

02:30:40 - 02:30:42
83頁，你可以參考一下喔

02:30:43 - 02:30:47
最高法院70臺上2818的判決喔

02:30:48 - 02:30:50
所以這個判決值得記啊

02:30:50 - 02:30:51
因為它兩用嘛

02:30:51 - 02:30:52
哪兩用？

02:30:53 - 02:30:56
藥物契約可以用，要式契約也可以用，瞭解

02:30:57 - 02:30:59
來，你看一下前三行啊

02:30:59 - 02:31:06
保險法43條，條是這樣寫的喔，欸，保險契約應以保險單或暫保單為之

02:31:09 - 02:31:14
請問你，這樣的一個文義是不是顯然，是不是就認為保險學是要式契約？

02:31:15 - 02:31:17
你覺得文義明不明確？我覺得非常明確

02:31:18 - 02:31:19
你說沒有啊

02:31:20 - 02:31:24
所以要式契約文義明確，應該是條文就寫明，保險契約是要式契約，天啊

02:31:28 - 02:31:32
民法上的要式契約有這麼，有這樣的文字的嗎？沒有吧

02:31:33 - 02:31:34
舉例來講

02:31:34 - 02:31:36
人事保證是不是要式契約？

02:31:36 - 02:31:36
是

02:31:37 - 02:31:39
那你看民法756之一的第二項

02:31:40 - 02:31:41
756之一的第二項，他怎麼寫？

02:31:42 - 02:31:45
他會這樣寫說人事保證是要式契約嗎？怎麼可能？

02:31:46 - 02:31:51
他是寫前項契約怎麼樣，應以書面為之，不是嗎？756之一第二項嘛，了不瞭解？

02:31:54 - 02:31:55
哦

02:31:55 - 02:31:58
所以，所以從43條文看起來也是要式契約喔

02:31:59 - 02:32:00
所以往下喔

02:32:01 - 02:32:06
要保人所謂投保的邀約，與保險人所謂承保的承諾喔

02:32:07 - 02:32:09
縱令口頭上已經合致了

02:32:09 - 02:32:13
在雙方未定書面之保險單或暫保單以前，仍然任其保險契約業已

02:32:16 - 02:32:17
得法成立，有沒有看到？

02:32:18 - 02:32:21
所以這判決顯然認為保險契約是什麼契約？

02:32:22 - 02:32:23
要式契約吧，是不是？

02:32:24 - 02:32:26
而法條依據就是哪一條？

02:32:27 - 02:32:28
講話啊

02:32:28 - 02:32:30
43條嗎，對不對？

02:32:30 - 02:32:31
OK

02:32:31 - 02:32:31
好

02:32:32 - 02:32:38
所以43條的文義也確實是支撐保險契約是要式契約的最主要的條文，沒有錯

02:32:38 - 02:32:40
而且我認為其實上文義也很明確了

02:32:41 - 02:32:42
但是第二種見解

02:32:43 - 02:32:45
麻煩你看回86頁下方

02:32:46 - 02:32:46
喔

02:32:47 - 02:32:51
第二種見解認為保險契約是不要式契約，不要式契約倒數兩行

02:32:51 - 02:32:57
麻煩你看一下最高法院76年臺上595號的判決

02:32:57 - 02:33:00
76臺上595號判決，麻煩你看一下87頁上方

02:33:03 - 02:33:05
保險是契約的一種

02:33:05 - 02:33:09
在當事互相表示意思一致時就告成立

02:33:09 - 02:33:12
後面畫線，並非要式行為

02:33:13 - 02:33:19
所以對特定的保險標的，一方同意交付保險費，他方同意承擔其危險者

02:33:20 - 02:33:22
保險契約就應該認為成立

02:33:22 - 02:33:22
後面畫線

02:33:23 - 02:33:27
並不以做成保險單或暫保單為要件，有看到嗎？

02:33:28 - 02:33:30
所以判決顯然認為保險契約是不要式契約，對不對？

02:33:31 - 02:33:31
好

02:33:31 - 02:33:33
那學者通說也認為是不要式契約

02:33:34 - 02:33:36
學者通說也認為是不要式契約

02:33:37 - 02:33:37
好

02:33:37 - 02:33:38
那理由何在呢？

02:33:38 - 02:33:39
麻煩看87頁

02:33:39 - 02:33:40
第一個理由是喔

02:33:42 - 02:33:45
將保險契約強制規定為要式契約

02:33:46 - 02:33:49
與保險先進國家無異相符

02:33:49 - 02:33:53
所謂的保險先進國家不外乎就是英國、美國、德國、日本瞭解

02:33:54 - 02:33:54
喔

02:33:55 - 02:33:57
他們的立法例都是不要式

02:33:58 - 02:33:59
OK

02:33:59 - 02:34:00
第二個理由是：

02:34:02 - 02:34:02
將

02:34:02 - 02:34:03
將

02:34:03 - 02:34:03
將

02:34:03 - 02:34:03
將

02:34:03 - 02:34:03
將

02:34:03 - 02:34:04
將

02:34:04 - 02:34:04
將

02:34:04 - 02:34:04
將

02:34:04 - 02:34:05
將

02:34:05 - 02:34:05
將

02:34:05 - 02:34:05
將

02:34:05 - 02:34:06
將

02:34:06 - 02:34:06
將

02:34:06 - 02:34:06
將

02:34:06 - 02:34:06
將

02:34:06 - 02:34:07
將

02:34:07 - 02:34:07
將

02:34:07 - 02:34:07
將

02:34:07 - 02:34:08
將

02:34:08 - 02:34:08
將

02:34:08 - 02:34:08
將

02:34:08 - 02:34:09
將

02:34:09 - 02:34:09
將

02:34:09 - 02:34:09
將

02:34:09 - 02:34:09
將

02:34:09 - 02:34:10
將

02:34:10 - 02:34:10
將

02:34:10 - 02:34:10
將

02:34:10 - 02:34:11
將

02:34:11 - 02:34:14
這個要式契約的概念也不是保險法獨有的嘛

02:34:14 - 02:34:16
那其實是民法的概念不是嗎？

02:34:16 - 02:34:18
那民法上有跟你說啊

02:34:18 - 02:34:18
欸

02:34:18 - 02:34:20
法律對於特定的契約

02:34:21 - 02:34:22
強制規定你

02:34:22 - 02:34:25
要踐行一定的方式為必要呢？

02:34:25 - 02:34:27
有出於四種考量了喔

02:34:28 - 02:34:29
好

02:34:29 - 02:34:31
那我們就來檢討一下喔

02:34:32 - 02:34:34
是否有必要基於這四種考量

02:34:35 - 02:34:37
而強制規定保險契約是

02:34:39 - 02:34:41
要式契約的必要喔

02:35:04 - 02:35:05
第一個是警告目的

02:35:06 - 02:35:07
警告目的

02:35:07 - 02:35:07
舉例來講喔

02:35:08 - 02:35:09
像這個

02:35:09 - 02:35:11
結婚是不是要結婚登記？

02:35:11 - 02:35:12
離婚要離婚登記？

02:35:13 - 02:35:13
然後呢

02:35:14 - 02:35:18
這個不動產買賣依照民法第七百一十六條之一是要公證的

02:35:19 - 02:35:23
那不動產所有權移轉的物權行為依照民法第七百五十八條第二項也要書面嘛

02:35:24 - 02:35:28
那這些都是考量像身分關係結婚離婚

02:35:28 - 02:35:30
我們希望當事人能夠慎重嘛

02:35:31 - 02:35:34
那不動產的部分是因為它涉及的金額很大

02:35:34 - 02:35:35
我們希望當事人慎重嘛

02:35:35 - 02:35:37
這就是警告目的的考量嘛

02:35:38 - 02:35:38
那我請問你

02:35:39 - 02:35:43
保險契約有沒有必要基於警告目的而強制規定為要式契約?

02:35:47 - 02:35:48
保險費

02:35:49 - 02:35:50
如果你說壽險

02:35:50 - 02:35:52
因為它是長期的契約

02:35:52 - 02:35:53
有儲蓄的性質

02:35:53 - 02:35:55
所以金額比較大

02:35:55 - 02:35:57
可是產險公司的保費

02:35:57 - 02:35:59
保單通常沒有多少

02:35:59 - 02:36:01
幾千塊到數萬就很多了

02:36:01 - 02:36:01
瞭解？

02:36:02 - 02:36:05
這樣的一個保費的金額需要多慎重啦

02:36:05 - 02:36:06
你告訴我啦

02:36:08 - 02:36:10
你連汽車的買賣都是什麼契約的？

02:36:11 - 02:36:13
汽車買賣是動產買賣喔

02:36:14 - 02:36:15
都是不要式的呢

02:36:16 - 02:36:21
那保費數千塊到數萬塊，何必規定為

02:36:21 - 02:36:25
去警告目的，慎重而規定為要式契約，沒有這個必要，瞭解？

02:36:26 - 02:36:29
第二個是證據目的，保全證據之用喔

02:36:29 - 02:36:32
代表性的例子，你看民法422條

02:36:33 - 02:36:37
超過一年的不動產租賃要有字據書面

02:36:38 - 02:36:42
如果沒有字據書面就變成不定期的租賃，這是民法422條的規定

02:36:43 - 02:36:50
那當然立法者考量呢，就是如果是超過一年的不動產租賃，當事人締約的時間比較久

02:36:51 - 02:36:53
所以容易日後發生爭執嘛

02:36:53 - 02:36:57
那我們希望有爭執的時候能夠有個書面作為解決的依據，瞭解？

02:36:58 - 02:36:58
OK

02:36:59 - 02:37:00
好，那我請問你

02:37:00 - 02:37:05
欸，保險契約有沒有必要基於證據的目的而強制規定為要式契約？

02:37:05 - 02:37:06
你知道嗎？

02:37:07 - 02:37:09
保險契約都是定型化契約

02:37:10 - 02:37:17
意思就是保單條款，只要是同公司同種的同類的保單，條款都長得一模一樣

02:37:18 - 02:37:26
你根本不可能跟他argue條款說，哪一條刪掉或加在哪一條，我才願意投保，不可能

02:37:26 - 02:37:27
那你只有選擇什麼?

02:37:28 - 02:37:31
保或不保的選擇,你是沒有辦法argue條款的嘛,瞭解?

02:37:32 - 02:37:34
所以就算你的保單遺失有沒有

02:37:34 - 02:37:43
你拿你的朋友,同公司同類的保單來作為條款的證明可不可以?一定可以,因為條款長得都一模一樣,這樣理解?

02:37:44 - 02:37:44
當然

02:37:45 - 02:37:50
保單在手，對有沒有投保這件事是最好的證明，沒有錯嘛

02:37:50 - 02:37:54
你如果保單在手，代表你有投保嘛，這個是最好的證明，沒有錯

02:37:55 - 02:38:00
但是對於有沒有投保這件事，我們也沒有說一定要用保單才能證明嘛

02:38:01 - 02:38:01
我們並沒有採蘇正強制主義啊，我們用人證也是可以的，業務也等等嘛

02:38:06 - 02:38:07
瞭解，所以基於證據目的而強制規定保險缺失要是缺，其實我們認為理由也很薄弱啦

02:38:13 - 02:38:15
第三個理由是公司目的，舉例來講，像97年修正前的民法982，結婚要公開儀式嘛

02:38:21 - 02:38:28
那就是公司目的，也就讓第三者知道你已經是getmarried，而不再是single嘛，信不信？

02:38:29 - 02:38:34
但是保險有沒有必要基於公司目的的強制規定？

02:38:35 - 02:38:38
當然沒有啊，你知道很多保單是不能曝光的嗎？

02:38:38 - 02:38:44
很多保單曝光的結果輕則引發家庭革命，嚴重的話會引發殺機

02:38:45 - 02:38:45
怎麼說？

02:38:45 - 02:38:50
你知道很多保單的受益人都是外婆嗎？外婆是什麼意思？外面的老婆啦

02:38:50 - 02:38:58
因為外面的老婆小三呢，他沒有身分的保障嘛，所以他只能用保單來做保障嘛，瞭解？

02:38:58 - 02:39:03
那當保單的受益人是小三的時候，你覺得元配會不會家庭革命？

02:39:06 - 02:39:06
會嗎？

02:39:06 - 02:39:09
那什麼嚴重的話會引發殺機，你看啊

02:39:12 - 02:39:14
富翁甲，他有兩個兒子大寶跟小寶有沒有？

02:39:15 - 02:39:20
可是他的這個高額的壽險保單，指定的受益人只有小寶

02:39:21 - 02:39:22
大寶沒有，瞭解？

02:39:23 - 02:39:27
哦，那你知道嗎？一旦這保單曝光以後，他會遭到大寶跟小寶的追殺

02:39:28 - 02:39:31
你說小寶追殺可以理解嗎，因為保險金的誘因

02:39:31 - 02:39:31
對不對？

02:39:31 - 02:39:34
那大寶沒有，因為不是受益人，他怎麼會去追殺，這已經不知道了

02:39:35 - 02:39:36
大寶心中會怎麼想？

02:39:36 - 02:39:38
哇，好，是嗎？現在受益的只有小寶，沒有我大寶呢？

02:39:42 - 02:39:44
是不是一時間悲從中來？

02:39:45 - 02:39:47
是不是要化悲憤為力量，justdoit，信不信？

02:39:48 - 02:39:51
所以保單很多是不能曝光的，曝光結果

02:39:52 - 02:39:56
輕則引發家庭革命，重則會引發殺機啦，最後就是行政登記的目的

02:39:59 - 02:40:00
這樣的考量有

02:40:00 - 02:40:07
要有比如說我們的這個什麼，這個社團法人要有什麼，社團章程，財團法人要捐助章程，以及

02:40:10 - 02:40:13
土地登記常常會要求登記原因證明文件啊

02:40:13 - 02:40:16
那都是方便行政機關登記作業之用，瞭解

02:40:16 - 02:40:22
我請問你保險契約有沒有必要基於行政登記的目的而強制規定為要式契約

02:40:24 - 02:40:27
我請問你保一張受險是要跟誰登記啦

02:40:28 - 02:40:30
跟誰登記,跟閻羅王登記嗎

02:40:31 - 02:40:34
說我要距離死亡更進一步啦,我多保一張啦,是這樣嗎

02:40:35 - 02:40:36
當然沒有嘛,瞭解

02:40:36 - 02:40:43
所以我們結論是,將保險契約強制規定要式契約與這要式目的沒有一個相符啦,瞭解

02:40:43 - 02:40:45
所以我們認為應該是不要式契約

02:40:45 - 02:40:49
但是但是，我請問你43條文義不明確

02:40:50 - 02:40:56
43條文義不明確，保險契約應以什麼，保險單或暫保單為之

02:40:56 - 02:40:58
你覺得文義不明，我覺得非常的明確，瞭解

02:40:59 - 02:41:00
所以是不是又要去

02:41:00 - 02:41:03
拗哪一條，又要去拗43條嘛，我們看學生怎麼拗

02:41:05 - 02:41:05
凹

02:41:05 - 02:41:06
來,麻煩你看一下

02:41:07 - 02:41:09
在87頁倒數第二段,應該把43條解為是訓示規定了

02:41:12 - 02:41:19
也就是把它解為交付保單是保險人在契約成立後的義務

02:41:19 - 02:41:24
如果保險人沒有交付保單,是保險人債務不履行

02:41:25 - 02:41:28
而不影響到保險契約的效力，這樣瞭解

02:41:29 - 02:41:35
所以你看一下下方，我們以受險示範條款第三條第一項為例啊

02:41:36 - 02:41:45
他說本公司因次同一承保並收取第一期保險費後，負保險責任，並因發給保險單作為承保的憑證

02:41:46 - 02:41:49
所以請問你，保險人的責任啊

02:41:49 - 02:41:50
是同一承保加收取第一期保費

02:41:54 - 02:41:56
再加簽發保單才開始負責吧

02:41:56 - 02:41:57
沒有喔

02:41:57 - 02:41:57
沒有喔

02:41:58 - 02:41:59
他什麼時候開始負責

02:42:00 - 02:42:03
同一懲罰再加上收取第一期保險費就負責了

02:42:03 - 02:42:04
瞭解

02:42:05 - 02:42:06
那保單呢

02:42:07 - 02:42:11
保單是保險人在契約成立後的義務

02:42:12 - 02:42:16
沒有簽發保單給保護是保險人什麼東西講話

02:42:17 - 02:42:19
債務不履行的問題

02:42:19 - 02:42:19
瞭解

02:42:21 - 02:42:23
並不影響到保險契約的效力

02:42:23 - 02:42:23
你理解

02:42:24 - 02:42:26
懂喔，看著這條文喔

02:42:27 - 02:42:32
保險人是從同一時間再加收取第一期保險費用就負責了嘛

02:42:33 - 02:42:38
簽發保單是保險人在契約成立後的什麼義務？

02:42:39 - 02:42:45
所以保險師沒有簽發保單給保戶的話，是保險人的債務不履行

02:42:45 - 02:42:45
瞭解

02:42:46 - 02:42:49
並不影響到保險契約的效力

02:42:49 - 02:42:49
這樣理解

02:42:51 - 02:42:51
懂喔

02:42:51 - 02:42:52
我就提到這邊喔

02:42:52 - 02:42:53
所以你要記得

02:42:54 - 02:42:57
這種題目考出來一定都是兩說並陳

02:42:57 - 02:42:58
但結論絕對是什麼

02:42:59 - 02:43:01
結論絕對要採學者通說的結論

02:43:01 - 02:43:02
什麼結論

02:43:02 - 02:43:05
保險契約是諾成契約

02:43:05 - 02:43:08
是不要式契約，諾成不要式

02:43:08 - 02:43:08
這樣瞭解

02:43:08 - 02:43:11
我們今天到這見